

1941 අංක 27 දරන
පඩිපාලක සහා ආඥා පනත

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

පඩිපාලක සහා ආඥා පනත

කර්මාන්තවල සේවයේ නියුක්තව සිටින්නන්ගේ පඩි සහ වෙනත් පාරිශ්‍රමික විධිමත් කිරීම සඳහා ද පඩිපාලක සහා පිහිටුවීම හා සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද ඉහත කී කරුණුවලට සම්බන්ධ වූ හෝ ආනුෂංගික වූ වෙනත් කාර්ය සඳහා ද විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ ආඥාපනතකි.

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අනුමැතිය ලත් දිනය : 1941 ජූලි මස 31 දින
ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වූ දිනය : 1941 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින

පටුන

1. ලුහුඬු නාමය සහ ක්‍රියාත්මක වූ දිනය :1941 අංක 27 දරන පඩිපාලක සහා ආඥාපනත (136 වැනි අධිකාරය - 1956 ප්‍රතිශෝධනය)

I වන කොටස

සියලුම කර්මාන්තවලට අදාළ විධිවිධාන

2. පඩි ගෙවීම
3. පඩි වාර්තා
   - 3 අ. පසළොස්වක පෝය දිනය නිවාඩු දීම.
   - 3 ආ. පසළොස්වක පෝය දිනයේ සේවයේ නියුක්ත කරවීම.
   - 3 ඇ. පඩි පිළිබඳ විස්තර කම්කරුවා වෙත හෝ ඔහුගේ වෘත්තීය සමිති වෙත හෝ සැපයිය යුතු බව.
   - 3 ඈ. ඇතැම් අවස්ථාවල හිඟ පඩි අය කර ගනීම.
4. 1 වන කොටසේ යම් විධිවිධානයක් පිළිපැදීම පැහැර හරිමට දඬුවම්
5. 2 වන වගන්තියෙහි ආ ඡේදයෙහි සහ 3 වන වගන්තියේ විධිවිධාන වලංගු කාලය

II වන කොටස

විශේෂ කර්මාන්ත පිළිබඳ විධිවිධාන

විශේෂ කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් ආඥාපනතේ II වන කොටස අදාළ කිරීම

6. විශේෂ කර්මාන්තවලට II වන කොටස අදාළ කිරීම.
7. II වන කොටස අදාළ කිරීමේ අදහස දැක්වීම

පඩි පාලක සහා

8. පඩිපාලක සහා පිහිටුවීම.
9. පඩිපාලක සහාවක සංයුතිය.
10. පඩිපාලක සහාවක සභාපති සහ ලේකම්.
11. පඩිපාලක සහා රැස්වීම්වල කාර්ය පරිපාටිය.
12. පඩිපාලක සහාවෙහි සාමාජිකයෙකුගේ ධුර කාලය.

13. නියෝග.

14. උචිත පඩිපාලක සභාව කවරක් ද යන්න පිළිබඳ සැකයක් ඇති අවස්ථාවලදී ඒ ප්‍රශ්න විසඳීම.

15. අමාත්‍යවරයා විසින් හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ පඩිපාලක සභාවකට කරුණු යොමු කිරීම.

16. විභාග පැවැත්වීමට පඩිපාලක සභාවට ඇති බලය.

17. පඩිපාලක සභා ඉදිරියේ වූ නීති කෘත්‍යවලදී දෙන ලද තොරතුරු ඇතැම් අවස්ථාවලදී රහස්‍ය ලෙස සැලකිය යුතු බව.

දිස්ත්‍රික් පඩිපාලක කාරක සභා

18. දිස්ත්‍රික් පඩිපාලක කාරක සභා.

19. පඩිපාලක සභාවක් විසින් දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවකට කරුණු යොමු කිරීම.

පඩිපාලක සභාවල තීරණ

20. අවම පඩි අනුප්‍රමාණය.

21. අවම පඩි ගෙවීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටින බව.

22. සාමාන්‍ය වැඩ කරන දවසකට අඩු කාලයක් වැඩ කරන නැතහොත් යම් දවසක කිසි වැඩක් නොකරන කම්කරුවකුගේ පඩිය.

23. පඩි ගෙවිය යුත්තේ කවර කාල සීමාවකට වරක් ද යන වග.

24. වැඩ කළ යුතු පැය ගණන සහ සතිපතා නිවාඩුව.

25. වාර්ෂික නිවාඩු.

26. නිවාඩු දිනවල කාර්ය සඳහා සේවය ගණන් බැලීම.

27. විශේෂ අවස්ථාවන්ට සුදුසු පරිදි වෙනස් පඩි ක්‍රම ආදිය නියම කිරීම.

28. අදහස් කරන තීරණ පඩිපාලක සභාව විසින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම.

29. පඩිපාලක සභා වල තීරණ සඳහා අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගන්නා පිළිවෙල.

30. පඩිපාලක සභාවක තීරණයන් අවලංගු කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම.

31. පඩිපාලක සභාවල තීරණ පිළිබඳ සාක්ෂි.

32. මෙම ආඥාපනත හැර වෙනත් ලිඛිත නීතියක කුමක් සඳහන්ව ඇත ද පඩි පාලක සභාවක තීරණ බලපැවැත්විය යුතු බව.

සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් නිශ්චය කිරීම

33. ඇතැම් අවස්ථාවලදී, සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් නිශ්චය කිරීම.

34. අහෝසි කරන ලද හෝ බලය අඩුකරන ලද පඩිපාලක සභාවල තීරණ.

වැරදි

58. වැරදි

විවිධ කරුණු

59. සේවායෝජකයාගේ නියෝජිතයාගේ වගකීම.

59 අ. කර්මාන්තයක් සඳහා හෝ යම් වාණිජ්‍ය කාර්යයක් සඳහා ඇති කරගත් වැඩ පිළිවෙලක් යටතේ, වැඩ කිරීම සඳහා, තැනැත්තන් සේවයෙහි යොදවනු ලබන අවස්ථාවලට අදාළ විශේෂ විධිවිධාන.

60. කොමසාරිස්වරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව මිස සහ වරද සිදුකිරීමෙන් අවුරුදු හයක් ඇතුළත මිස , නඩු පැවරිය නොහැකි බව.

61. වරද විභාග කළ යුතු අධිකරණය.

62. මෙම ආඥාපනත යටතේ ඇතිවන අයිතිවාසිකම් හෝ වගකීම් ගිවිසුම්වලට යටත් නොවන බව

නියෝග

63. නියෝග

අර්ථ නිරූපණය

64. අර්ථ නිරූපණය

ආඥාපනතේ බලපෑම

65. වෙනත් ලිඛිත නීතියක් සමග ගැටෙන අවස්ථාවන්හි මෙම ආඥාපනත බලපැවැත්විය යුතු බව.

136 වන අධිකාරය

පඩි පාලක සභා

කර්මාන්තවල සේවයේ නියුක්තව සිටින්නන්ගේ පඩි සහ වෙනත් වේතන විධිමත් කිරීම සඳහා ද, පඩි පාලක සභා පිහිටුවීම හා සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද ඉහත කී කරුණුවලට සම්බන්ධ වූ හෝ ආනුෂංගික වූ වෙනත් කාර්ය සඳහා ද විධිවිධාන සැලැස්වීමට පිණිස වූ ආඥා පනතකි.

(1941 සැප්තැම්බර් 19 වන දින දීය)

1. මේ ආඥාපනත පඩි පාලක සභා ආඥාපනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

1 වන කොටස

සියලුම කර්මාන්තවලට අදාල විධිවිධාන

2. යම් කර්මාන්තයක සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබූ කම්කරුවන් ගේ සෑම සේවායෝජකයෙකු විසින්, ඒ සෑම කම්කරුවකුට ම පඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ පහත සඳහන් විධිවිධාන පිළිපැදිය යුතු ය. එනම් :-

(අ) මෙහි මින් මතු දැක්වෙන විධිවිධානවලට යටත්ව සේවායෝජක විසින්, ඒ පඩිය, කම්කරුවාගේ කැමැත්ත ඇතිව කරන ලද, මෙහි පහත අර්ථකථනය කර ඇති පරිදි වූ බලය දෙන ලද අඩු කිරීමක් හැර, වෙනත් කිසිම අඩු කිරීමක් නොමැතිව, නීත්‍යානුකූල මුදලින්, කම්කරුවාට කෙළින් ම ගෙවිය යුතුය: ;

එසේ වුව ද යම් එක් වතාවකදී එසේ අඩු කරනු ලබන මුදලේ එකතුව --

(i) මේ ඡේදයේ කාර්ය සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නිවේදනයක් මගින් නිශ්චය කරනු ලබන කර්මාන්තයක යෙදී සිටින කම්කරුවකු සම්බන්ධව වන විට , ගෙවිය යුතු පඩියෙන් සියයට හැත්තෑ පහක් නොඉක්මවිය යුතු ය;

තවද

(ii) වෙනත් කර්මාන්තයක යෙදී සිටින කම්කරුවකු සම්බන්ධව වන විට , ගෙවිය යුතු පඩියෙන් සියයට පණහක් නොඉක්මවිය යුතු ය;

එසේත් වුවද මේ ඡේදයෙහි ඉහත සඳහන් විධිවිධාන කිසිවක් --

(i) පඩියෙන් අඩු කර ගැනීම සඳහා ආදායම් බදු ආඥා පනතින් හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියකින් බලය දෙන ලද අඩු කිරීමකට ; හෝ

(ii) යම්කිසි අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරන ලද හෝ සාදන ලද ආඥාවක් අධිකරණ නියෝගයක් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයක් ප්‍රකාර හෝ ඒ යමක් පිළිපැදීම් වශයෙන් හෝ ඔහුගේ සම්පූර්ණ පඩිය හෝ කොටසක් හෝ තබා ගැනීමකට

බල නොපෑ යුතු අතර, එසේ බලපාන්නක් සේ නොසැලකිය යුතුය.

කම්කරුවෙකුට පඩිය ගෙවීමෙන් ඉක්බිතිව ම එකීපඩියෙන් සේවායෝජකයාහට හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයකුට කම්කරුවා විසින් කරන ලද යම්කිසි ගෙවීමක් , පඩියෙන් කරන ලද අඩු කිරීමක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

මේ ඡේදයේ " බලය ලත් අඩු කිරීමක් " යන්නෙන්, නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයට, සහ නියම කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසි කිසිවක් ඇතොත් ඒ කොන්දේසිවලට යටත් ව පහත දැක්වෙන කරුණු ; එනම් :-

(i) සේවායෝජකයා විසින් කම්කරුවාට ගෙවන ලද අත්තිකාරම් මුදලක්;

(ii) සේවායෝජකයා විසින් කම්කරුවාට ගෙවනු ලබන පඩියෙන් සේවායෝජකයා හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයෙකු හෝ නොවන වෙනත් තැනැත්තෙකුට කම්කරුවාගේ යම් බැඳීමක් ඉටු කිරීම පිණිස හෝ වෙනත් කාර්යයක් සඳහා හෝ කම්කරුවාගේ වුවමනාව පරිදි කරනු ලබන ගෙවීමක් ; හෝ

(iii) වෙනත් නියමිත කරුණක්,

සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අඩු කිරීමක් අදහස් වේ.

(ආ) තමා විසින් සේවයේ නියුක්ත කරන ලද එක් එක් කම්කරුවා සම්බන්ධයෙන් එක් මසකට වැඩි නොවන පඩි කාලසීමාවක් 5 වන වගන්තියේ (i) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව, ඔහු විසින් නියම කළ යුතුය. තවද ඒ කාල සීමාව සඳහා ඒ කම්කරුවාට

(i) ඒ කාල සීමාව එක් සතියක් නොඉක්මවන අවස්ථාවක, එකී කාල සීමාව ඉකුත් ව දින තුනක් ඇතුළත ; හෝ

(ii) ඒ කාලසීමාව සතියක් ඉක්මවන එහෙත් සති දෙකක් නොඉක්මවන අවස්ථාවක එකී කාල සීමාව ඉකුත් ව දින පහක් ඇතුළත ; හෝ

(iii) ඒ කාලසීමාව සති දෙකක් ඉක්මවන අවස්ථාවක එකී කාල සීමාව ඉකුත් ව දින දහයක් ඇතුළත පඩිය ගෙවිය යුතුය.

එසේ වුව ද , යම්කිසි කම්කරුවකුගේ නොපැමිණීම නිසා හෝ අන්කිසි නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා හෝ ඔහුගේ පඩිය මේ ඡේදයෙන් නියමිත කාල සීමාව ඇතුළත ගෙවිය නොහැකි වන අවස්ථාවක, ඒ පඩිය සේවා යෝජකයා විසින් තමා ළඟ තබා ගත හැකි අතර ඉන් පසුව හැකිතාක් ඉක්මනින් එය ඒ කම්කරුවාට ගෙවිය යුතුය.

යම්කිසි ගිවිසුමක් අවසන් කිරීමට , මේ ආඥාපනත හැර වෙනත් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන යටතේ අවශ්‍ය කල් දීමේ හෝ අනතුරු හැඟවීමේ කාලසීමාව කෙරෙහි , මේ ඡේදයේ වූ කිසිවක් කවර ආකාරයකින් හෝ බල නොපාන්නේ ය.

(ඇ) යම්කිසි දිනක ඔහු කම්කරුවකුගේ සේවය අවසන් කළහොත් හෝ යම් කම්කරුවකු ඔහු යටතේ සේවය නීත්‍යානුකූලව අවසන් කළහොත් හෝ එකී කම්කරුවාට ලැබිය යුතු පඩිය එම දිනයෙන් පසු වැඩ කරන දෙවන දිනය ඉකුත්වීමට පෙර ඔහු විසින් ගෙවිය යුතුය.

3. (i) යම්කිසි කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සේවයෙහි යොදන සේවායෝජකයකු විසින්, එම කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන පරිශ්‍රයෙහි එම කම්කරුවන්ගේ එක් එක් පඩිකාලය සම්බන්ධව මෙහි පහත පෙනෙන කරුණු නිශ්චය කොට දැක්වෙන (මෙහි මින් මතු ‘‘පඩි

වාර්තාව" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) පැහැදිලි නිවැරදි ලිඛිත වාර්තාවක්, 5 වැනි වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව තබාගෙන පවත්වාගත යුතුය :-

(අ) පඩි කාලය,

(ආ) එම පඩි කාලය සම්බන්ධයෙන් පඩි ගෙවනු ලබන කම්කරුවන්ගේ නම්,

(ඇ) එම පඩි කාලය ඇතුළත ඒ එක් එක් කම්කරුවා විසින් වැඩ කරන ලද පැය හෝ දින ගණන,

(ඈ) එම පඩි කාලය සඳහා ඒ එක් එක් කම්කරුවාට ගෙවන ලද පඩි

(ඉ) එම පඩි ගෙවන ලද දින, සහ

(ඊ) එකී පඩිවලින් කරන ලද අඩුකිරීම්, සහ

(උ) නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් කරුණු පිළිබඳ විස්තර.

(2) සේවායෝජකයකු වශයෙන් (i) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් පඩි කාලයක් සම්බන්ධයෙන් පඩි වාර්තාවක් තබා ගන්නා හෝ තබාගෙන සිටින සෑම තැනැත්තකු ම ඒ පඩි කාලයේ අවසාන දිනයෙන් ආරම්භ වන අවුරුදු හතරක කාලයක් ඒ වාර්තාව සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුය. තවද, කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ යම් නියමිත නිලධරයකු විසින් හෝ නියම කරනු ලැබූ විට, පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කොට , ඒ වාර්තාවේ හෝ ඒ වාර්තාවේ යම් කොටසක් හෝ සැබෑ පිටපතකින් සැපයිය යුතුය . නැතහොත් එබඳු පිටපතක් සකස් කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය.

3 අ. කවර හෝ කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සේවයේ නියුක්ත කරන සේවා යෝජකයකු විසින් ඒ කම්කරුවන්ට සෑම පසළොස්වක පෝය දිනකම නිවාඩු දිනයක් දිය යුතුය. එසේ වුවද සතියේ නිවාඩු දිනය පසළොස්වක පෝය දිනට යෙදුණු අවස්ථාවක , කම්කරුවන්ට සතියේ අතිරේක නිවාඩු දිනයක් ප්‍රදානය නොකළ යුතුය.

3 ආ. 3 අ වගන්තියේ කුමක් සඳහන්ව තිබුනද කවර හෝ කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සේවයේ නියුක්ත කරන සේවායෝජකයකු විසින්, සාමාන්‍ය සේවා නියුක්ති කාලය තුළ , පසළොස්වක පෝය දිනකදී කම්කරුවකු ඔහුගේ සාමාන්‍ය දෛනික පඩි ප්‍රමාණය මෙන් එකහමාරකට අඩු නොවන පඩියක් ගෙවිය යුතුය යන කොන්දේසියට යටත්ව, සේවයේ නියුක්ත කළ හැකිය.

3 ඇ. 3 වන වගන්තිය යටතේ පඩි වාර්තාවක් පවත්වාගෙන යන හෝ පවත්වාගෙන ගොස් ඇති සෑම සේවායෝජකයකු විසින් ම , කම්කරුවකු විසින් හෝ ඔහු අයිති වෘත්තීය සමිතිය විසින් හෝ කරනු ලබන යම් ඉල්ලීමක් මත ඒ කම්කරුවාට ගෙවන ලද පඩි පිළිබඳ සියලු විස්තර නියමිත ආකෘතියේ සැපයීම හෝ සපයනු ලැබීමට සැලැස්වීම හෝ කළ යුතු ය.

3 ඈ. (i) යම් කර්මාන්තයක යම් කම්කරුවකුගේ සේවායෝජකයකු විසින් 3 වන වගන්තියේ (i) වන උප වගන්තිය යටතේ තබා ගැනීමට නියමිත පඩි වාර්තාව පවත්වා ගෙන යාම හා, එම කර්මාන්තය කරගෙන යන ස්ථානයේ එය තබා ගැනීම පැහැර හැර ඇති හෝ එම වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස එම වගන්තියේ (2) වන උප වගන්තිය යටතේ නියම කරනු ලැබූ විට , එසේ ඉදිරිපත් කිරීම පැහැර හරින හෝ අවස්ථාවක, මේ ආඥාපනත යටතේ එම කම්කරුවාට, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ගෙවිය යුතු පඩි හෝ අඩුවෙන් ගෙවන ලද පඩි තමාට ලැබී ඇති වාචික හා ලේඛනමය යන දෙවර්ගයේ ම සියලු සාක්ෂි මත තක්සේරු කිරීමට කොමසාරිස්වරයාට මෙයින් බලය පවරනු ලබන අතර එවැනි යම් පඩි ගෙවීමෙහිලා පැහැර හැරීමක් කර ඇති අවස්ථාවක (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වන්නේය.

(2) (1) වන උප වගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයකු ගෙවීමට යටත් වන්නේ යම් මුදලක් ද ඒ මුදල ගෙවීම ඔහු විසින් පැහැර හරින හා මේ ආඥාපනතේ වෙනත් යම් විධිවිධාන යටතේ ඒ මුදල අය කර ගැනීම කළ නොහැකි බව සහ යෝග්‍ය නොවන බව කොමසාරිස්වරයාගේ මතය වන අවස්ථාවක, ඔහු විසින් එසේ ලැබිය යුතු මුදල පිළිබඳ විස්තර සහ ගෙවීම පැහැර හරින සේවායෝජකයාගේ නම හා ඔහු පදිංචි ස්ථානය ද දැක්වෙන සහතිකයක්, ඒ ස්ථානය පිහිටා තිබෙන කොට්ඨාශය විෂයෙහි අධිකරණ බලය ඇති මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය. ලැබිය යුතු මුදල අයකර ගැනීම සඳහා වැඩිදුර නඩු කටයුතු ඔහුට විරුද්ධව පවත්වාගෙන යනු නොලැබිය යුත්තේ කුමක් නිසාදැයි හේතු දැක්වීම පිණිස එවිට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම සේවායෝජකයා තමා ඉදිරියට කැඳවිය යුතු අතර සෑහෙන හේතු දැක්වීම පැහැර හරිනු ලැබූ විට, ඒ මුදල ඒ සේවායෝජකයාට ඒ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නියම කරන ලද දඩයක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර ඒ අනුව එය අය කරනු ලැබිය යුතුය. එසේ අයකරගනු ලැබූ සෑම මුදලක් ම කොමසාරිස්වරයාට ගෙවිය යුතුය.

(3) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක වූ යම් ප්‍රකාශයක නිරවද්‍යතාවය මේ වගන්තිය යටතේ වූ යම් නඩු කටයුතුවල දී අධිකරණය විසින් ප්‍රශ්න කිරීම හෝ පරීක්ෂා කිරීම හෝ නොකළ යුතුය . තවද ඒ අනුව, ඒ සහතිකයේ වූ යම් ප්‍රකාශයක නිරවද්‍යතාව සලකා බැලීම හෝ තීරණය කිරීම පිණිස මේ වගන්තියේ ඇති කිසිවකින් අධිකරණයට බලය දෙනු නොලැබිය යුතු අතර ගෙවීම පැහැර හැරි සේවායෝජකයාගෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අය විය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය විධිමත් ලෙස ගණන් බලන ලද බවට සහ ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බවට කොමසාරිස්වරයාගේ සහතිකය ප්‍රමාණවත් සාක්ෂියක් විය යුතුය.

4. “ (1) මේ ආඥාපනතේ මේ කොටසේ විධිවිධාන අතුරින් යම් විධිවිධානයක් අනුව කටයුතු කිරීම පැහැර හරින සෑම සේවායෝජකයකුම වරදක් කරන අතර ---

(අ) එම වරද ප්‍රථම වතාවට කරන ලද වරදක් වන අවස්ථාවක රුපියල් එක් සියයකට අඩු නොවූ ද , රුපියල් දෙසිය පණහක් නොඉක්මවන්නා වූ ද දඩයකට ;

(ආ) එම වරද දෙවන වතාවට කරන ලද වරදක් වන අවස්ථාවක රුපියල් දෙසිය පණහකට අඩු නොවූ ද රුපියල් පන්සියයක් නො ඉක්මවන්නා වූ ද දඩයකට ; සහ

(ඇ) එම වරද තදනන්තර වරදක් වන අවස්ථාවක රුපියල් පන්සියය කට අඩු නොවූ ද , රුපියල් එක් දහසක් නොඉක්මවන්නා වූ දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ

ඔහු යටත් විය යුතු ය. ”

“ (2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් කම්කරුවකු සම්බන්ධයෙන් සේවායෝජකයකු වරදකට වරදකරු කරනු ලැබූ විටක , අධිකරණය විසින් පනවනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දණ්ඩනයකට අතිරේකව ---

(අ) කම්කරුවකුට නිසි ලෙස ගෙවිය යුතුව තිබූ මුදල ඒ කම්කරුවාට නොගෙවන ලද අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් දැන ගනු ලබන ඒ මුදල හා ඇත්ත වශයෙන් ගෙවන ලද මුදල අතර ඇති වෙනසට සමාන මුදල සහ (2 අ) උපවගන්තියේ සඳහන් අධිභාරය ; හෝ,

(ආ) ඒ කම්කරුවාට ලැබිය යුතු පඩිවලට සමාන මුදල සහ (2 අ) උපවගන්තියෙහි සඳහන් අධිභාරය ගෙවීමට සේවා යෝජකයාට අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය. මේ උපවගන්තිය යටතේ ගෙවීමට ආඥා කරන ලද යම් මුදලක් දඩයක් අයකර ගනු ලබන ආකාරයෙන් ම අයකර ගනු ලැබිය හැකිය.

(2 අ) (2) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයෙහි හෝ (ආ) ඡේදයෙහි සඳහන් යම් මුදලක් මත ගෙවිය යුතු අධිභාරය පහත දැක්වෙන පරිදි ගණන් බැලිය යුතුය :-

(අ) ඒ මුදල මාස එකක් ඉක්මවන එහෙත් මාස තුනක් නොඉක්මවන කාලයකට හිඟව ඇති අවස්ථාවක, ඒ මුදලෙන් සියයට විස්සක අධිභාරයක් ;

(ආ) ඒ මුදල මාස තුනක් ඉක්මවන එහෙත් මාස හයක් නොඉක්මවන කාලයකට හිඟව ඇති අවස්ථාවක, ඒ මුදලෙන් සියයට තිහක අධිභාරයක් ;

(ඇ) ඒ මුදල මාස හයක් ඉක්මවන එහෙත් මාස දොළහක් නොඉක්මවන කාලයකට හිඟව ඇති අවස්ථාවක, ඒ මුදලෙන් සියයට හතළිහක අධිභාරයක් ;

(ඈ) ඒ මුදල මාස දොළහක් ඉක්මවන කාලයකට හිඟව ඇති අවස්ථාවක, ඒ මුදලෙන් සියයට පනහක අධිභාරයක් ; ”

(3) යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවීම සඳහා (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ආඥාවක් කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය නිසා ඒ මුදල අන්කිසි නීති කෘත්‍යයක මාර්ගයෙන් අය කර ගැනීමට කම්කරුවා සතු යම් අයිතිවාසිකමක බලහීන නොවන්නේය.

5. (1) 23 වන වගන්තිය යටතේ පඩිපාලක සභාවක් විසින් කරනු ලැබූ තීරණයක් යම්කිසි කර්මාන්තයක් පිළිබඳව බලාත්මක වන දිනයෙහි පටන් , ඒ යම් තීරණයකට අනනුකාලවන හෝ පටහැනි වන තාක් දුරට, ඒ කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් 2 වන වගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ විධිවිධාන වල බලපෑම නතර වන්නේ ය.

(2) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා 41 වන වගන්තිය යටතේ වූ ලේඛනය සඳහා ආකෘතියක් නියම කරනු ලැබූ දිනයේ පටන් ඒ කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් 3 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වීම නතර වන්නේ ය.

II වන කොටස
විශේෂ කර්මාන්ත පිළිබඳ විධිවිධාන
විශේෂ කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් ආඥා පනතේ II වන කොටස අදාළ කිරීම

6. (1) 7 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ආමාත්‍යවරයා විසින් ලිඛිත නියමයක් මගින් ඒ නියමයේ නිශ්චිතව සඳහන් කවර හෝ කර්මාන්තයකට මේ ආඥා පනතේ මේ කොටසේ විධිවිධාන අදාළ කළ හැකිය.

මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් වූ විධිවිධාන මගින් පවරන ලද බලයට, කලින් කරන ලද නියමයක නිශ්චිත කොට දක්වන ලද යම්කිසි කර්මාන්තයක විස්තරයක් කවර හෝ ආකාරයකින් වෙනස් කිරීම සඳහා කලින් කල සංශෝධන නියමයක් කිරීමේ බලය ද ඇතුළත් වන්නාක් සේ සැලකිය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ සෑම නියමයක් ම ගැසට් පත්‍රයෙහි නිවේදනයක් පළ කිරීමෙන් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු ය . ඒ නියමය එය ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබූ දිනයෙහි සිට හෝ ඒ නිවේදනයෙහි නියම කරනු ලබන පසු දිනයක සිට හෝ බලාත්මක වන්නේය.

7. (1) 6 වන වගන්තිය යටතේ නියමයක් කිරීමට අදහස් කර සිටින බව දන්වන නිවේදනයක්, එසේ අදහස් කර තිබෙන නියමයට විරුද්ධව අමාත්‍යවරයා විසින් විරුද්ධතා භාරගන්නා දිනය නැතහොත් කවර දිනයකට ප්‍රථම විරුද්ධතා භාරගනු ලැබේ ද යන වගට දැන්වීමක් ද සමග ගැසට් පත්‍රයේ ද, යටත් පිරිසෙයින් සිංහල ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක, දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක හා ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබුවහොත් මිස, 6 වන වගන්තිය යටතේ කිසිම නියමයක් අමාත්‍යවරයා විසින් කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් හේතු කොට ගෙන ඉදිරිපත් කරන සෑම විරුද්ධතාවක් ම ලියවිල්ලකින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය; තවද එසේ අදහස් කර තිබෙන නියමයට විරුද්ධ වන්නේ කුමන කරුණු මත දැයි දැක්වෙන ප්‍රකාශයක් ද එහි ඇතුළත් විය යුතුය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද දැන්වීමක් හේතු කොට ගෙන ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු ම විරුද්ධතා අමාත්‍යවරයා විසින් සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතුය . තව ද එවැනි විරුද්ධතාවක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා තමාට අවශ්‍ය යයි හැගෙන විභාගයක් අමාත්‍යවරයා විසින් පවත්වනු ලැබිය හැකිය.

පඩි පාලක සභා

8. (1) ගැසට් පත්‍රයෙහි නියමයක් පළකිරීමෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් පහත දැක්වෙන කටයුතු කළ හැකි ය :- එනම්

(අ) 6 වන වගන්තිය යටතේ මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන අදාළ කරන ලද යම් කර්මාන්තයක් හෝ එවැනි කර්මාන්තයක යම් ශාඛාවක් හෝ එවැනි කර්මාන්තයක යම් කර්තව්‍යයක් නැතහොත් ක්‍රියාවලියක් හෝ සඳහා පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවිය හැකිය.

(ආ) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා එසේ පිහිටුවන ලද යම් පඩි පාලක සභාවක මේ ආඥාපනත යටතේ වූ බලතල, කාර්ය සහ

කර්තව්‍ය එම විධිවිධාන එසේ අදාළ කරනු ලැබූ වෙනත් කර්මාන්තයකට ද ව්‍යාප්ත විය යුතු බව ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

(2) එවැනි නියමයක් කිරීමට අදහස් කර සිටින බව දන්වන නිවේදනයක් හා එසේ යෝජිත නියමයට විරුද්ධව අමාත්‍යවරයා විසින් විරුද්ධතා භාර ගන්නා දිනය නැතහොත් කවර දිනයකට ප්‍රථම විරුද්ධතා භාරගනු ලැබේ ද යන වගත් ගැසට් පත්‍රයේ ද , යටත් පිරිසෙයින් සිංහල ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක , දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක හා ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද ප්‍රසිද්ධ කර ඇත්නම් මිස (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ කිසිම නියමයක් අමාත්‍යවරයා විසින් කරනු නොලැබිය යුතුය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක් හේතු කොට ගෙන ඉදිරිපත් කරන විරුද්ධතා, ලියවිල්ලකින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තවද යෝජනා කර තිබෙන නියමයන්ට විරුද්ධ වන්නේ කුමන කරුණු මතදැයි දැක්වෙන ප්‍රකාශයක් ද එහි ඇතුළත් විය යුතුය.

(4) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද දැන්වීමක් හේතු කොට ගෙන ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම විරුද්ධතා අමාත්‍යවරයා විසින් සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතුය ; තවද එවැනි විරුද්ධතාවක් විමර්ශනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය යයි තමාට හැගෙන විභාගයක් ද අමාත්‍යවරයා විසින් පවත්වනු ලැබිය හැකිය.

(5) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවීමෙන් පසු එකී කර්මාන්තය පිළිබඳ විස්තරය 6 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද නියමයකින් යම් දිනක සිට වෙනස් කරන ලද අවස්ථාවක, එකී සභාව එසේ වෙනස් කරන ලද විස්තරය ඇති කර්මාන්තය සඳහා එදින සිට යථා පරිදි පිහිටුවන ලද පඩි පාලක සභාවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

9. (1) (7) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව , සෑම පඩිපාලක සභාවක් ම කොමසාරිස්වරයාගෙන් ද , එම සභාව පිහිටුවනු ලැබුවේ යම් කර්මාන්තයක් සඳහා ද ඒ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින සේවායෝජකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජිකයන්ගෙන් ද ඒ කර්මාන්තයෙහි යෙදී සිටින කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජිකයන්ගෙන් ද නම් කරන ලද සාමාජිකයන්ගෙන් ද සමන්විත විය යුතුය.

(2) පඩි පාලක සභාවක සිටිය යුතු නියෝජිත සාමාජිකයන්ගේ ගණන අමාත්‍යවරයා විසින් නියම කළ යුතුය . ඒ ගණනින් දෙකෙන් කොටසක් සේවායෝජකයන්ගේ නියෝජිතයන් ද දෙකෙන් කොටසක් කම්කරුවන්ගේ නියෝජිතයන් ද විය යුතු ය . පඩි පාලක සභාවක සියළුම නියෝජිත සාමාජිකයින් අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ යුතුය.

(3) යම්කිසි පඩි පාලක සභාවක බලතල, කාර්ය හා කර්තව්‍ය 8 වන වගන්තිය යටතේ ව්‍යාප්ත කරනු ලැබූ අවස්ථාවක සේවායෝජකයින් සහ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා අතිරේක නියෝජිත සාමාජිකයින් සමාන ගණනක් අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ හැකිය.

(4) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවකට, ඒ කර්මාන්තයේ සේවායෝජකයෙකු හෝ කම්කරුවෙකු හෝ නොවූ කවර තැනැත්තෙකු වුව ද , එම සභාවේ නියෝජිත සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත් කළ හකිය:

එසේ වුව ද,

(අ) නියෝජිත සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත් කිරීමට අදහස් කර ඇති තැනැත්තා, වෘත්තීය සමිතියක, සංගමයක හෝ

සංවිධානයක සාමාජිකයන් වූ සේවායෝජකයන් හෝ කම්කරුවන් හෝ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට නම්, එකී වෘත්තීය සමිතිය හෝ සංගමය හෝ සංවිධානය හෝ විසින් අනුමත කරනු ලැබුවෙකු විය යුතුය.

(ආ) එවැනි වෘත්තීය සමිතියක, සංගමයක හෝ සංවිධානයක අනුමැතිය පිට නියෝජිත සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තා ඒ වෘත්තීය සමිතියෙහි හෝ සංගමයෙහි හෝ සංවිධානයෙහි හෝ තවදුරටත් සාමාජිකයෙකු නොවන බවට නැතහොත් එකී සමිතියේ, සංගමයේ හෝ සංවිධානයේ විශ්වාසය තවදුරටත් නොදරන බවට , අවශ්‍ය විභාගයක් පැවැත්වීමෙන් පසු අමාත්‍යවරයා සෑහීමකට පත් වුවහොත් , එකී සමිතියේ, සංගමයේ හෝ සංවිධානයේ ඉල්ලීම පිට අමාත්‍යවරයා විසින් ඔහු එකී ධූරයෙන් ඉවත් කළ හැකිය.

(5) පඩි පාලක සභා වල සාමාජිකයින් මෙන් පත් කරනු ලැබීමට පුරුෂයින් මෙන්ම ස්ත්‍රීහු ද සුදුසු වන්නාහ.

(6) යම් තැනැත්තෙකුට පඩි පාලක සභා එකකට වැඩි ගණනක් සාමාජිකයෙකු විය හැකිය.

(7) පඩි පාලක සභාවක නම් කළ සාමාජික ධූර සඳහා, තුන් දෙනෙකුට වැඩි නොවන, සුදුසු යයි තමා සලකන සංඛ්‍යාවක් අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ හැකිය.

කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවකට, ඒ කර්මාන්තයෙහි සේවා යෝජකයෙකු හෝ කම්කරුවකු හෝ වූ තැනැත්තෙකු නම් කළ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත් නොකළ යුතුය.

(8) අසනීපයක් නිසා හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් සාධාරණ යැයි සලකා වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ පඩි පාලක සභාවෙහි සාමාජිකයෙකුට සභාවේ රැස්වීම්වලට පැමිණ සිටීමට නොහැකි වේ නම් ඒ සාමාජිකයා නොපැමිණ සිටින කාලය තුළ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීමට වෙනත් තැනැත්තෙකු අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ හැකිය.

10. (1) කම්කරු කොමසාරිස්වරයා, සෑම පඩිපාලක සභාවකට සභාපති වන්නේය. තවද, ඔහු විසින් සෑම පඩිපාලක සභා රැස්වීමක ම මූලාසනය ඉසිලිය යුතුය :

එසේ වුවද, පඩිපාලක සභාවක් රැස්වීමක දී හෝ එහි රැස්වීමේ කටයුතු කිරීමේ දී යම්කිසි අවස්ථාවක කම්කරු කොමසාරිස්වරයා නොමැතිනම් නි. කම්. කො. වරයකුට හෝ ස. කම්. කො. වරයකුට හෝ ඔහු ඒ සභාවේ සාමාජිකයෙකු නුවූ ව ද , කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වෙනුවෙන් ඒ රැස්වීමේ මූලාසනය ඉසිලිය හැකි ය.

(2) පඩි පාලක සභාවක යම් රැස්වීමක මූලාසනය දරන නිලධරයාට, එය ඉදිරියෙහි ඇති කිසිම ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව ජන්දය දීමට හිමිකමක් නැත්තේ ය.

(3) සෑම පඩි පාලක සභාවකම ලේකම්වරයෙකු හෝ සම ලේකම්වරු දෙදෙනෙකු හෝ සිටිය යුතු අතර උප ලේකම්වරයකු ද සිටිය හැකි ය.

11. (1) පඩිපාලක සභාවක ගණ පූරණය සඳහා පහත දැක්වෙන තැනැත්තන් පැමිණ සිටිය යුතු ය :-

(අ) කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හෝ නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්වරයෙක් හෝ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයෙක්,

(ආ) නියෝජිත සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙක් ; ඔවුන් අතුරෙන් දෙදෙනෙකුට සේවායෝජක නියෝජිතයන් සහ දෙදෙනෙකු කම්කරු නියෝජිතයන් විය යුතුය; සහ

(ඇ) නම් කරනු ලැබූ එක් සාමාජිකයෙක්.

(2) පඩි පාලක සභාවක යම්කිසි රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා පැමිණ සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් සේවායෝජකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව, කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි නම් නැතහොත් අඩු නම්, ඒ රැස්වීමේදී ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති සේවායෝජක නියෝජිත සාමාජික සංඛ්‍යාව සහ කම්කරු නියෝජිත සාමාජික සංඛ්‍යාව එක සමාන වනු පිණිස , එකී රැස්වීමෙහි වැඩි සාමාජික සංඛ්‍යාවක් සිටින්නේ සේවායෝජකයන් නියෝජනය කිරීමට නම් නැතහොත් කම්කරුවන් නියෝජනය කිරීමට නම් , එසේ බහුතරයක්ම සිටින සාමාජිකයන් විසින් , රැස්වීම ආරම්භ වීමට ප්‍රථම තමන් අතුරෙන් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටින සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකයන් හෝ තෝරා ගත යුතුය.

එසේ වුවද බහුතර නියෝජිත සාමාජිකයන්ට ඔවුනතුරෙන් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීය යුත්තේ කවර සාමාජිකයා ද යන්න ගැන එකඟවීමට නුපුළුවන් වූ අවස්ථාවක සභාපතිවරයා ඉදිරිපිට , ඔහුගේ විධානය පරිදි කුසපත් ඇද, එකී රැස්වීමෙහිදී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකයන් හෝ තෝරා ගත යුතුය.

(3) පඩිපාලක සභාවක යම් කිසි රැස්වීමක දී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාර තෝරාගනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක නියෝජිත සාමාජිකයෙකුට ඒ රැස්වීමේදී ඡන්දය දීමට හිමිකම නොමැති නමුත් එකී රැස්වීමෙහි සිටීමට සහ එහි සාකච්ඡාවලට සහභාගි වීමට හිමිකම ඇත්තේය.

එසේ වුව ද, එකී රැස්වීම පවත්වා ගෙන යන අතර යම්කිසි අවස්ථාවක දී සාමාජිකයන් වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සේවායෝජකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවට සමාන වී නම්, ඉහත කී නියෝජිත සාමාජිකයාට ඡන්දය දීමට හිමිකම ඇත්තේය.

(4) මේ ආඥා පනත යටතේ පඩිපාලක සභාවක් විසින් කරනු ලැබීමට බලය ඇති හෝ නියමිත සෑම තීරණයක්ම, එකී සභාවක රැස්වීමකදී පැමිණ සිටින හා ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති සාමාජිකයන්ගේ බහුතර කැමැත්ත පරිදි විය යුතුය . හුදෙක් ක්‍රියා විධිවල විරෝධතාවක් නිසා හෝ එහි වරදක් නිසා හෝ තීරණයක් කිරීමට පළමුව කළ යුතු යයි මේ ආඥාපනතින් නියමිත යම් කිසිවක් හෝ නොකිරීම නිසා හෝ පමණක් පඩිපාලක සභාවක කිසිම තීරණයක් බලරහිත නොවන්නේය.

(5) පඩිපාලක සභාවක සාමාජික සංඛ්‍යාවෙහි පුරප්පාඩුවක් නිසා හෝ සාමාජිකයෙකු පත් කිරීමේ දෝෂයක් නිසා හෝ එම සභාව විසින් කරනු ලබන නීති කෘත්‍යයක් බල රහිත බවට පත් නොවන්නේය.

(6) මේ ආඥාපනතේ සහ යම් කිසි නියෝගයක විධිවිධානවලට ද යටත් ව, පඩිපාලක සභාවකට සිය කාර්යය පරිපාටිය විධිමත් කර ගත හැකිය.

12. (1) පඩි පාලක සභාවක සෑම සාමාජිකයෙක් ම ඔහුගේ පත්වීමේ දින සිට අවුරුදු තුනක කාලයක් තම ධූරය දරන්නේය:

එසේ වුව ද , කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හැර වෙනත් යම් සාමාජිකයෙකුට, සභාවෙහි තමාගේ සාමාජිකත්වයෙන් කවර වේලාවක

වුව ද ඉල්ලා අස්විය හැකිය. නැතහොත් අමාත්‍යවරයා විසින් කවර වේලාවක වුව ද ඉවත් කරනු ලැබිය හැකිය; එසේ වුවත්,

(අ) මියගිය හෝ එකී සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වූ හෝ එම ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ හෝ සාමාජිකයෙකු වෙනුවට පඩිපාලක සභාවක පත් කරනු ලැබූ සාමාජිකයෙක්, ඉහතින් කී සාමාජිකයාගේ ධුර කාලයෙන් නොගෙවී ඉතිරිව ඇති කොටස හා සමාන කාලසීමාවක් තුළ එකී ධුරය දරන්නේය.

(ආ) සාමාජිකයෙකු නොපැමිණීම නිසා ඒ කාලය තුළ වැඩ බැලීමට පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් එකී සාමාජිකයා නොපැමිණ සිටින කාලසීමාව තුළ ධුරය දරන්නේය.

(ඇ) පඩිපාලක සභාවක අතිරේක සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත්කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් සභාවෙහි අනෙකුත් ස්ථීර සාමාජිකයන්ගේ ධුර කාලය ඉකුත් වන තෙක් ධුරය දරන්නේය.

(2) පඩිපාලක සභාවක අනුක්‍රමික රැස්වීම් තුනකට නොපැමිණි, එකී පඩිපාලක සභාවෙහි (කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හැර) සාමාජිකයකු තමාට ඒ එක් එක් රැස්වීමට පැමිණීමට නොහැකි වූයේ සාධාරණ හේතු නිසා බවට, ඉහත කී රැස්වීම්වලින් අවසාන රැස්වීමේ දින සිට පසළොස්වන දිනට පෙර අමාත්‍යවරයා සෑහීමට පත් කළහොත් මිස, ඔහු එකී පසළොස්වන දිනයේ දී ඒ සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වූ සේ සලකනු ලැබිය යුතුය.

මේ උපවගන්තියේ කාර්ය සඳහා " රැස්වීම " යන්නට ගණපූර්ණයක් නොමැතිවීම නිසා පවත්වනු නොලැබූ රැස්වීමක් ද ඇතුළත් වෙයි.

(3) පඩිපාලක සභාවක සාමාජිකයකුව සිටීම අවසාන වූ යම් තැනැත්තෙක් නැවත එම සභාවට පත් කර ගැනීමට සුදුසු වන්නේය.

13. (1) මේ ආඥාපනතෙහි යම් විධිවිධානයකට අනුකූල නොවන නියෝග, පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන්, එනම් :-

(අ) සේවායෝජකයන්ගේ හා කම්කරුවන්ගේ නියෝජිත සාමාජිකයන් තෝරා ගන්නා ආකාරය, (එනම් ඡන්දය විමසීමෙන් ද නැතහොත් අන් ක්‍රමයකින් ද යන්න) නියම කිරීම;

(ආ) පඩිපාලක සභාවක රැස්වීම් කැඳවීමේ හා පැවැත්වීමේ ආකාරය හා ඒ රැස්වීමක දී ඡන්දය දීමේ පිළිවෙල ඇතුළත් ව, අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පරිපාටිය නියම කිරීම;

(ඇ) පඩිපාලක සභාවක සාමාජිකත්වයෙහි ඇති වන පුරප්පාඩු පිරවීමේ ක්‍රමය නියම කිරීම ; හා

(ඈ) පොදුවේ පඩිපාලක සභාවක් සම්බන්ධ වූ කරුණක් සඳහා හෝ ඒ කරුණක් පිළිබඳ ව හෝ මේ ආඥාපනත යටතේ පඩිපාලක සභාවක යම්කිසි බලයක්, කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ඉටු කිරීම;

යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාදනු ලැබිය හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද නියෝගයක්, ඒ උපවගන්තියේ විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි, සියලු ම පඩි පාලක සභාවලට හෝ විශේෂ පන්තියක පඩිපාලක සභාවලට හෝ නිශ්චිත පඩිපාලක සභා එකකට නැතහොත් ඊට වැඩි ගණනකට හෝ අදාළ වන්නේ ය.

14. යම් කාරණයක දී මේ ආඥාපනත යටතේ පඩිපාලක සභාවක බලතල කාර්ය හා කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඉටුකිරීමට හිමිකම ඇත්තේ හෝ නියමිතව ඇත්තේ පඩිපාලක සභා දෙකකින් හෝ වැඩි ගණනකින් කවර පඩිපාලක සභාවකට ද යන්න ගැන සැකයක් ඇති වුවහොත් හෝ ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුනහොත් එම ප්‍රශ්නය කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් විසඳිය යුතු අතර ඔහුගේ තීරණය අවසාන තීරණය වන්නේය.

15. යම්කිසි කර්මාන්තයක තත්වය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් හෝ කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ යොමු කරන ලද කරුණක්, ඒ කර්මාන්තය සඳහා පිහිටුවන ලද පඩිපාලක සභාව විසින් සලකා බලා වාර්තාවක් සැපයිය යුතුය.

16. (1) පඩිපාලක සභාවකට මේ ආඥාපනත යටතේ තීරණයක් දීමට බලය දෙන ලද නැතහොත් වාර්තාවක් සැපයීමට නියම කරන ලද යම්කිසි කරුණක් පිළිබඳ තීරණයක් දීමේ කාර්යය සඳහා හෝ වාර්තාවක් සැපයීමේ කාර්යය සඳහා හෝ අවශ්‍ය යයි සභාව සලකන විභාගයක් පැවැත්වීම පඩිපාලක සභාවක් විසින් කළ හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ විභාගයක් පැවැත්වීමේ කාර්යය සඳහා කවර හෝ තැනැත්තෙකුගේ පැමිණීම බල කරනු සඳහා ද, දිවුරුම් පිට ඒ තැනැත්තකුගේ සාක්ෂි විභාග කරනු සඳහා ද , අදාළ කවර හෝ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම බල කරවීම සඳහා ද දිසා අධිකරණයට ඇති බලතල හා සමාන බලතල පඩිපාලක සභාවක සභාපතිවරයෙකුට ඇත්තේය. තවද එකී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සිවිල් අධිකරණයකට ඇති බලතල පිළිබඳව සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයෙහි විධිවිධාන ඒ අනුව අදාළ වන්නේ ය.

(3) යම් තොරතුරක් හෝ ලේඛනයක් යම් තැනැත්තකු විසින් හෙළිදරව් කිරීම හෝ ඉදිරිපත් කිරීම මේ ආඥාපනත නොවන වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් මගින් හෝ යටතේ හෝ තහනම් කර ඇති අවස්ථාවක, ඒ තොරතුර හෙළිදරව් කිරීමට හෝ ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වගන්තියේ මීට ඉහතින් ඇති විධිවිධානවලට ඇතුළත් කිසිවකින් ඒ තැනැත්තාට නියම කෙරෙන්නාක් සේ හෝ අවසර ලැබෙන්නාක් සේ හෝ නොසැලකිය යුතුය.

17. (1) 16 වන වගන්තිය යටතේ පඩිපාලක සභාවක් විසින් පැවැත් වූ විභාගයක දී හෝ මේ ආඥාපනත යටතේ පඩිපාලක සභාවක් ඉදිරියේ පැවැත්වූ වෙනත් නීති කෘත්‍යයක දී හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් තොරතුරක් සපයනු ලබන හෝ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක, තොරතුර හෝ ලේඛනය හෝ ඒ ලේඛනයෙහි ඇතුළත් දේ හෝ රහස්‍ය වශයෙන් තබාගත යුතු යයි ඔහු විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් හෝ ඉල්ලීමක් කළහොත්, එම තොරතුර හෝ ලේඛනය රහස්‍ය ලෙස සැලකිය යුතුයයි පඩිපාලක සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් නියම කළ යුතුය.

(2) පඩිපාලක සභාවක සාමාජිකයකු විසින් හෝ පඩිපාලක සභාවක් ඉදිරියට පැමිණි නැතහොත් පඩිපාලක සභාවක නීති කෘත්‍යයකට සම්බන්ධ වූ වෙනත් තැනැත්තකු විසින් හෝ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියමයකින් තහනම් කරන ලද තොරතුරක් හෝ ලේඛනයක් නැතහොත් ඒ ලේඛනයක ඇතුළත් දෙයක් , එකී නියමය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි පාර්ශවයේ කැමැත්ත ලියවිල්ලකින් ලබා නොගෙන කිසිම ආකාරයකින් එළිදරව් නොකළ යුතුය.

දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභා

18. (1) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටුවන ලද පඩිපාලක සභාවක් විසින් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව සහ නියෝගවලට අනුකූලව ලංකාවේ කවර ප්‍රදේශයකට හෝ දිස්ත්‍රික්කයකට හෝ ඒ කර්මාන්තය සඳහා දිස්ත්‍රික් පඩිපාලක කාරක සභාවක් පිහිටුවිය හැකි ය.

(2) සෑම දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක් ම පහත සඳහන් සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත විය යුතුය. එනම් :-

(අ) එම පඩිපාලක සභාවේ සාමාජිකයන් අතුරෙන් එම පඩිපාලක සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන සංඛ්‍යාවක්; එහෙත් එම සංඛ්‍යාව නියම කළ යුත්තේ සේවායෝජකයින් වෙනුවෙන් හා කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව සමාන වන පරිද්දෙනි;

(ආ) ඒ පඩි පාලක කාරක සභාව පිහිටුවන ප්‍රදේශයේ සේවායෝජකයින් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට එකී පඩිපාලක සභාව විසින් නියම කළ හැකි සාමාජික සංඛ්‍යාවක් හා ඒ ප්‍රදේශයේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ඒ සමාන සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාවක්; හා

(ඇ) කොමසාරිස්වරයා හෝ ඔහු නැති විටක නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයා හෝ ඒ දෙදෙනාම නැති විටක කොමසාරිස්වරයා විසින් පොදුවේ හෝ විශේෂයෙන් ලියවිල්ලකින් බලය දෙන ලද (එම පඩි පාලක සභාවේ සාමාජිකයෙකු නොවන) වෙනත් යම් තැනැත්තෙක් ;

(3) දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක සියලු රැස්වීම් වලදී ම, කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ ඔහු නොපැමිණි විටක නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ ඒ දෙදෙනාම නොපැමිණි විටක (2) වන උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙන ලද යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ මූලාසනය ඉසිලිය යුතුය.

(4) දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක සාමාජික සංඛ්‍යාවේ පුරප්පාඩුවක් තිබීමේ හේතුවෙන් හෝ යම්කිසි සාමාජිකයෙකු පත් කිරීමේ දෝෂයක් නිසා හෝ එම කාරක සභාව විසින් කරනු ලබන නීති කෘත්‍යයක් බලරහිත නොවන්නේ ය.

(5) දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවල සාමාජිකයින්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධව ද , ඒ කාරක සභාවල සාමාජික ධුරවල පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධව ද, ඒ කාරක සභාවල රැස්වීම්වලදී අනුගමනය කළ යුතු කාර්යය පරිපාටිය සම්බන්ධව ද , ඒ කාරක සභා විසින් සපයනු ලබන වාර්තා පිළියෙල කළ යුතු ආකාරය සහ ඒවා සැපයිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධව ද, නියෝග සාදනු ලැබිය හැකිය. එහෙත් මේ ආඥාපනතෙහි සහ ඒ නියෝගවල විධිවිධාන වලට ද , යටත්ව දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක් විසින් සිය කාර්ය විධානය විධිමත් කර ගත හැකිය.

19. තීරණයක් කිරීමට මේ ආඥාපනතින් පඩි පාලක සභාවකට බලය දෙන ලද හෝ නියම කරන ලද යම්කිසි කරුණක්, එම පඩිපාලක සභාව විසින් පිහිටුවන ලද දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවකට යොමු කිරීම එම පඩිපාලක සභාව විසින් කළ හැකිය . එවිට එසේ යොමු කරන ලද කරුණු එම කාරක සභාව විසින් සැලකිල්ලට භාජන කොට ඒ කරුණ සම්බන්ධයෙන් සිය වාර්තාව පඩිපාලක සභාව වෙත සැපයිය යුතුය.

පඩි පාලක සභාවල තීරණ

20. (1) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ සෑම පඩි පාලක සභාවක් විසින් ම එකී කර්මාන්තය සඳහා (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව (මෙහි " අවම සාමාන්‍ය ගෙවීම් ප්‍රමාණය " යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) කාලය අනුව කරන වැඩ සඳහා අවම පඩි ප්‍රමාණයක් නිශ්චය කළ යුතුය . එසේම පහත සඳහන් පඩි ප්‍රමාණ සියල්ලම හෝ ඉන් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ පඩි පාලක සභාව විසින් නිශ්චය කළ හැකි ය.

(අ) (මෙහි මින් මතු " සාමාන්‍ය අවම කැලි ගණනට ගෙවීම් ප්‍රමාණය " යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) කරන වැඩ ප්‍රමාණය අනුව කරනු ලබන වැඩට අවම පඩි ප්‍රමාණයක්,

(ආ) කොටස් වැඩෙක යෙදී සිටින කම්කරුවන්ට කාල -වැඩ පදනම මත අවම පාරිශ්‍රමික ප්‍රමාණයක් ලැබීම සහතික කරනු සඳහා ඔවුන්ට අදාළ වනු පිණිස (මෙහි මින් මතු " සාමාන්‍ය අවම කැලි ගණනට ගෙවීම් ප්‍රමාණය " යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අවම කාල ප්‍රමාණයක්,

(ඇ) කම්කරුවන් විසින් කරනු ලබන අතිකාල වැඩ සම්බන්ධයෙන් අදාල වන (මෙහි මින් මතු " සාමාන්‍ය අවම කැලි ගණනට ගෙවීම් ප්‍රමාණය " යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අවම පඩි ප්‍රමාණය වෙනුවට ආදේශකයන් වශයෙන් අදාළ විය යුතු (කාල ප්‍රමාණයක් වුවද කැලි ගණනේ ගෙවීම් ප්‍රමාණය අනුව වුවද) අවම පඩි ප්‍රමාණය.

(2)(අ) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පඩිපාලක සභාවක තීරණයකින් නියම කරනු ලැබූ අවම පඩි ප්‍රමාණයන් පහත දැක්වෙන කරුණු වලින් සමන්විත විය හැකිය :-

(i) මූලික පඩි ප්‍රමාණයක්, සහ

(ii) එකී කර්මාන්තයේ කම්කරුවන්ට අදාල වන ජීවන වියදම් අංකයේ වෙනස්වීම් වලට හැකි පමණ ගැලපෙන පරිදි පඩිපාලක සභාවෙහි එවැනි තීරණයකින් නියම කරනු ලැබිය හැකි , යම් කාලයකට වරක් සහ එසේ ම නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයකට සකස් කරනු ලබන ප්‍රමාණයක් අනුව වූ විශේෂ දීමනාවක්; එසේ වුව ද විශේෂ දීමනාව එසේ සකස් කිරීමක් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ ජීවන වියදම් අංකයේ කිනම් අවම වෙනස්වීමක් මතදැයි, විශේෂ දීමනා ප්‍රමාණය නියම කරන පඩි පාලක සභා තීරණයෙහි ම පඩි පාලක සභාව විසින් නියම කළ හැකිය.

(ආ) පඩිපාලක සභාව විසින් සිය තීරණයෙන් දෙනු ලබන විධිවිධාන වලට අනුකූලව, කොමසාරිස්වරයා විසින් (අ) ඡේදයෙහි සඳහන් විශේෂ දීමනාව, නියමිත කාලයකට වරක් ගණන් බැලිය යුතු බව, අවම පඩි ප්‍රමාණය නියම කරන තීරණයකින් ම පඩිපාලක සභාව විසින් නියම කළ හැකි ය . සෑම අවස්ථාවකදී ම එකී විධාන අනුව කොමසාරිස්වරයා ඒ විශේෂ දීමනාව ගණන් බැලිය යුතු අතර ඒ විධිවිධාන වල නියමිත කාලයකට වරක් බැගින්

ඒ දීමනාව ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදනයක් පළ කිරීමෙන් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.

(ඇ) යම්කිසි කර්මාන්තයකට යම් කාලයක අදාළ අවම පඩි ප්‍රමාණය (අ) ඡේදයේ (i) අනුඡේදයේ සඳහන් මූලික පඩි ප්‍රමාණය සහ එවකට බලපවත්නා (අ) ඡේදයේ ((ii) අනුඡේදයේ) සඳහන් විශේෂ දීමනාව යන දෙකෙහි එකතුව හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් එවැනි දීමනාවක් නිවේදනය කර ඇති අවස්ථාවක ඉහත කී මූලික පඩි ප්‍රමාණයෙහි සහ එවකට බලපවත්නා එසේ නිවේදනය කරනු ලැබූ විශේෂ දීමනාවෙහි එකතුව හෝ විය යුතුය.

(ඈ) මේ උපවගන්තියේ ----

" නිසි බලධරයා " යන්නෙන්, ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලද නිවේදනයක නිශ්චිතව සඳහන් කර්මාන්තයෙහි සේවයේ නියුක්ත කම්කරුවන්ට අදාළ කළ යුතු ජීවන වියදම් අංකය කලින් කල නිශ්චය කිරීම පිණිස , ඉහත සඳහන් නිවේදනයෙන් ම අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරන ලද බලධරයා අදහස් වේ.

යම්කිසි කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් වූ විට " ජීවන වියදම් අංකය " යන්නෙන් එකී කර්මාන්තයට අදාළ කළ යුතු ජීවන වියදම් අංකය වශයෙන් බලධරයා විසින් විනිශ්චය කොට ගැසට් පත්‍රයෙහි ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ අංකය අදහස් වේ.

(3) පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවන ලද දින සිට එක් අවුරුද්දක් වූ කාලසීමාවක් ඉකුත්වීමට පෙර (1) වන උපවගන්තියෙන් නියම කර ඇති පරිදි, සාමාන්‍ය අවම කාල අනුප්‍රමාණයක් නිශ්චය කිරීමට ඒ සභාවට නොහැකි වන කවර හෝ අවස්ථාවක, සභාව විසින් ඒ බව අමාත්‍යවරයා වෙත වාර්තා කළ යුතුය. සාමාන්‍ය අවම කාල අනුප්‍රමාණයක් නිශ්චය කිරීමට නොහැකි වන්නේ යම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වන තාක් දුරට අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ අනුප්‍රමාණය නිශ්චය කිරීමෙන් එම සභාව නිදහස් කරමින් 33 වන වගන්තිය යටතේ නියමයක් කළ හැකිය.

21. යම්කිසි කර්මාන්තයකට අවම පඩි ප්‍රමාණයක් නියම කරන ලද පඩි පාලක සභා තීරණයක් බලාත්මක වූ කල්හි, සෑම සේවායෝජකයෙකු ම එම අවම පඩි ප්‍රමාණය අදාළ වන සෑම කම්කරුවකුට ම එම අවම පඩි ප්‍රමාණයට අඩු නොවන ගෙවීම ප්‍රමාණයක් අනුව පඩි ගෙවිය යුතුය.

එසේ වුව ද , එවැනි තීරණයක්, යම් සේවායෝජකයෙකු සම්බන්ධයෙන් බලාත්මක වන දිනය , එකී සේවායෝජකයා විසින් පඩි ගෙවිය යුතු පඩි කාලයක් ආරම්භ වන දිනයට අනුරූප නොවේ නම් , එම තීරණයෙන් නියම කරන ලද පඩි ප්‍රමාණය, එකී සේවායෝජකයා සම්බන්ධයෙන් ඉහත කී දිනයට පසුව පැමිණෙන ඊළඟ පඩි කාලය ආරම්භයේ සිට වලංගු වන්නේ ය.

22. (1) පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවනු ලැබ ඇති යම් කර්මාන්තයක සේවයේ නියුක්ත, එකී සභාව විසින් නියම කර ඇති පරිදි පැය ගණන හෝ දින ගණන අනුව ගණන් බැලීමෙන් පඩි ගෙවනු ලබන , කම්කරුවකු වැඩ කළ යුතු (නිවාඩු දිනයන් ද ඇතුළුව) යම් දිනයක, සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සම්පූර්ණ වීම සඳහා වැඩ කළ යුතු පැය ගණනට අඩු පැය ගණනක් වැඩ කළ අවස්ථාවක දී ඔහුට සාමාන්‍ය වැඩ

කරන දිනයකට නියමිත ප්‍රමාණය වැඩ කිරීමට නොහැකි වූයේ ඔහුට කිරීමට වැඩක් සැපයීමට සේවායෝජකයාට නොහැකිවීම නිසා නොව වැඩ කිරීමට ඔහුගේ ඇති අකමැත්ත හෝ සභාව විසින් නිශ්චක කරනු ලබන වෙනත් අවස්ථාගත කරුණු හෝ නිසා නම් මිස , ඔහු සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් වැඩ කළ ලෙස සැලකිය යුතු අතර ඔහුගේ පඩිය ද ඒ අනුව ගණන් බැලිය යුතුය.

ඉහත කී පරිදි සේවායෝජකයා විසින් වැඩ නොසැපයීම නිසා නොව, කම්කරුවාගේ අකමැත්ත නිසා හෝ එකී වෙනත් අවස්ථාගත කරුණු නිසා හෝ කම්කරුවකු, යම් දවසක ඒ දවසේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණනට අඩු කාලයක් වැඩ කළහොත් ඔහුගේ සේවා යෝජකයා විසින්, ඒ කම්කරුවා වැඩ කළ කාලය දවසේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණනට දරන්නේ යම් අනුපාතයක් ද, ඔහු ඒ දවසේ සාමාන්‍ය පැය ගණන වැඩ කළේ නම් ඒ සඳහා ඔහුට ගෙවනු ලැබිය හැකිව තිබුණු පාරිශ්‍රමිකයට ඒ අනුපාතයම දරන මුදලක් , එකී කාලය සඳහා පාරිශ්‍රමික වශයෙන් ඔහුට ගෙවිය යුතුය.

(2) පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවනු ලැබ ඇති යම් කර්මාන්තයක සේවයේ නියුක්ත එකී සභාව විසින් නියම කරන ලද සුමාන පඩි හෝ මාස් පඩි ප්‍රමාණ අනුව පඩි ගෙවනු ලබන කම්කරුවකු (වැඩ කළ යුතු නිවාඩු දිනයන් ද ඇතුළුව) යම් දිනක කිසි වැඩක් නොකළ අවස්ථාවක හෝ එදින සාමාන්‍ය වැඩ කළ යුතු පැය ගණනට වඩා අඩුවෙන් වැඩ කළ අවස්ථාවක හෝ එකී දිනයෙහි කිසි වැඩක් හෝ සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයකට ප්‍රමාණවත තරම් වැඩ හෝ කිරීමට නොහැකි වූයේ ඔහුට කිරීමට වැඩ සැපයීමට ඔහුගේ සේවායෝජකයාට නොහැකි වීම නිසා නොව වැඩ කිරීමට ඔහුගේ අකමැත්ත නිසා නම් හෝ සභාව නිශ්චය කරන වෙනත් අවස්ථාගත කරුණක් නිසා නම් මිස ඔහු සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය දිනයක් වැඩ කළ ලෙස සැලකිය යුතු අතර ඔහුගේ පඩිය ද ඒ අනුව ගණන් බැලිය යුතුය.

ඉහත කී පරිදි සේවා යෝජකයා විසින් වැඩ නොසැපයීම නිසා නොව කම්කරුවාගේ අකමැත්ත නිසා හෝ එකී වෙනත් අවස්ථාගත කරුණු නිසා හෝ ඔහු යම් දවසක ඒ දවසේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන පැය ගණනට අඩු කාලයක් වැඩ කළහොත් ඔහුගේ සේවායෝජකයා විසින් ---

(අ) සුමාන පඩි ප්‍රමාණයක් අනුව ඔහුට පඩි ගෙවනු ලැබේ නම්, ඒ කාලය, සතියක දී වැඩ කරන සාමාන්‍ය මුළු පැය ගණනට දරන්නේ යම් අනුපාතයක් ද සුමාන පඩි ප්‍රමාණයට ඒ අනුපාතය ම දරන මුදලක් ඒ කාලය සඳහා පාරිශ්‍රමික වශයෙන් ඔහුට ගෙවිය යුතු ය; නැතහොත්

(ආ) මාස් පඩි ප්‍රමාණයක් අනුව ඔහුට පඩි ගෙවනු ලැබේ නම්, ඒ කාලය කොටසක් වන මාසයේ වැඩ කරන සාමාන්‍ය මුළු පැය ගණනට ඒ කාලය යම් අනුපාතයක් දරන්නේ ද මාස් පඩි ප්‍රමාණයට ඒ අනුපාතය ම දරන මුදලක් ඒ කාලය සඳහා පාරිශ්‍රමික වශයෙන් ඔහුට ගෙවිය යුතුය.

23. (1) යම් පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇත්තේ යම් කර්මාන්තයක් සඳහා ද ඒ කර්මාන්තයේ කම්කරුවන්ට පඩි ගෙවිය යුත්තේ කිනම් කාලසීමාවක් වෙනුවෙන් දැයි ඒ පඩි පාලක සභාව විසින් තීරණය කළ හැකිය. (එම කාල සීමාව කවර අවස්ථාවක දී එක් මාසයක් නොඉක්මවිය යුතුය.) තව ද එකී කාල සීමාව අවසන් වූ විට කවර දින ගණනක් ඇතුළත එසේ පඩි ගෙවිය යුතු ද යන්න ද ඒ පඩි පාලක සභාව විසින් නිශ්චය කළ හැකිය.

(2) ගිවිසුමක් අවසන් කිරීම සඳහා මේ ආඥාපනත හැර වෙනත් ලිඛිත නීතියක් යටතේ අවශ්‍ය කල්දීමේ හෝ අනතුරු හැඟවීමේ කාල සීමාව කෙරෙහි, (1) වන උපවගන්තියේ හෝ එය යටතේ කරන ලද තීරණයක හෝ ඇතුළත් කිසිවකින්, බලපෑමක් නොවන්නේ ය.

24. (1) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සම්බන්ධයෙන් පිහිටුවනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක් විසින් පහත දක්වන කටයුතු කළ හැකි වේ. එනම් :-

(අ) සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට ආහාර ගැනීම හෝ විවේකය හෝ සඳහා නියම කරන විවේක කාලය හෝ කාලයන් ද ඇතුළුව, (2) වන සහ (3) වන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත් ව , සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් හෝ සමාන්‍ය වැඩ කරන සතියක් හෝ සමන්විත වන පැය ගණන නියම කිරීම සහ වැඩ කරන මාසයක් සමන්විත වන සාමාන්‍ය වැඩ කරන දින ගණන නිශ්චය කිරීමෙන් ඒ මාසය සමන්විත වන පැය ගණන නියම කිරීම;

(ආ) ප්‍රධාන භෝජන ගැනීම සඳහා ඉඩ දෙනු ලබන විවේක කාලය පැයකට අඩු නොවන පරිදි වැඩ කරන දිනක ආහාර ගැනීම හෝ විවේකය හෝ සඳහා ගත හැකි විවේක කාල ගණනත් විවේක කාල සීමාවක් නිශ්චය කිරීම,

(ඇ) සෑම සේවායෝජකයකු විසින් ම සියලුම කම්කරුවන්ට හෝ යම්කිසි නිශ්චිත පන්තියක කම්කරුවන්ට හෝ සෑම සතියක ම එක් දිනයක් නිවාඩු දිනයක් වශයෙන් ඉඩ හැරිය යුතු බව ද එවැනි නිවාඩු දිනයක් වෙනුවෙන් කම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු පාරිශ්‍රමිකයක් වේ නම් ඒ පාරිශ්‍රමිකය ද එවැනි නිවාඩු දිනයක් ඉඩ හරිනු ලබන්නේ යම් කොන්දේසියකට යටත්ව නම් ඒ කුමන කොන්දේසියකට යටත්ව ද යන්න ප්‍රකාශ කිරීම.

(ඈ) එවැනි නිවාඩු දිනයක කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදවිය යුත්තේ කුමන කොන්දේසිවලට යටත්ව ද යන්න නියම කිරීම : එහෙත් ඒ කොන්දේසිවලට, එවැනි වැඩ සඳහා අතිකාල ප්‍රමාණයට අඩු නොවන ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් යටතේ පාරිශ්‍රමික ගෙවීම හෝ එසේ අතිකාල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් නියම කොට නොමැති නම් එවැනි වැඩකට සාමාන්‍යයෙන් අදාළ ගෙවීම් ප්‍රමාණය මෙන් එකකුත් කාලක් වන ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් අනුව පාරිශ්‍රමික ගෙවීම ද, එකී දිනයට පසුව පැමිණෙන නියමිත දින ගණනක් ඇතුළත දිනයක පාරිශ්‍රමික ඇතුව හෝ නැතුව හෝ නිවාඩු දීම ද නැතහොත් විශේෂ කම්කරු පන්තියක් සම්බන්ධයෙන් වන විට එකී දිනය වෙනුවට දිනයක් නිවාඩු නොදී , එකී වැඩ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අදාළ පාරිශ්‍රමික ප්‍රමාණය මෙන් එකහමාරකට අඩු නොවන ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් අනුව ඒ වැඩ සඳහා පාරිශ්‍රමික ගෙවීම ද යන කොන්දේසි ඇතුළත් විය යුතුය.

(අ) (1) වන උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදය යටතේ හෝ (ඈ) ඡේදය යටතේ හෝ නිවාඩු දිනයක් නියම කරනු ලබන අවස්ථාවක දී--

(අ) ඒ නියම කිරීම අදාළ වන සෑම කම්කරුවකුට ම එකී නියම කිරීමේ කොන්දේසිවලට අනුකූලව ඒ නිවාඩු

දිනය ලබාගැනීමට හිමිකම් ලැබිය යුතුවාක් මෙන්ම ඔහු විසින් ඒ නිවාඩුව එසේ ලබා ගත යුතු ද වන්නේය. තව ද,

(ආ) එබඳු සෑම කම්කරුවකුගේ ම සේවායෝජකයා විසින් ඒ නිවාඩු දිනය දිය යුතුය . තවද නියම කිරීමේ කොන්දේසිවලට අනුකූලව ඒ නිවාඩු දිනය සම්බන්ධයෙන් පාරිශ්‍රමික ගෙවීමට ඔහු බැඳී සිටින්නේය.

(2) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක් විසින් එම කර්මාන්තය සඳහා නියම කරන ලද සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සමන්විත වන පැය ගණන පහත සඳහන් ආකාරයට විය යුතුය:-

(අ) එම දිනයෙහි ආහාර ගැනීම සඳහා හෝ විවේකය සඳහා හෝ එම සභාව විසින් නියමිත විවේක කාලයෙහි හෝ කාලවල ප්‍රමාණය පැයකට වඩා වැඩි නොවේ නම් ඉහතකී වැඩ කරන දිනයක පැය ගණන පැය නවයකට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය ; තවද

(ආ) කෑම සඳහා හෝ විවේකය සඳහා හෝ වන කාලයක් පැයක් ඉක්මවන්නේ නම්, පැය නවය ද එකී කෑම හෝ විවේකය හෝ සඳහා වූ කාලය පැයකට වඩා වැඩි වන ප්‍රමාණය එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන පැය ගණනට වැඩි නොවිය යුතුය. නැතහොත් එකී එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන පැය ගණන පැය දොළහක් ඉක්මවන්නේ නම් වැඩ කරන දිනයක පැය ගණන පැය දොළහකට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

එසේ වුව ද පඩිපාලක සභාවක් විසින්, එකී සභාව පිහිටුවනු ලැබූ කර්මාන්තයෙහි සේවයේ යෙදී සිටින විශේෂ කම්කරු පන්තියක් විසින් කරන වැඩවල ස්වභාවය සලකා බැලීමෙන් පසුව එකී විශේෂ , කම්කරු පන්තිය සම්බන්ධයෙන්, සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සමන්විත වන පැය ගණන එකී සභාවට සුදුසු යයි හැගෙන පරිදි පැය දොළහක් ඉක්මවන යම් පැය ගණනක් විය යුතු යයි එකී පඩි පාලක සභාව විසින් නියම කළ හැකිය.

(3) සාමාන්‍ය වැඩ කරන සතියක් සමන්විත වන පැය ගණන පැය හතළිස් අටකට වඩා වැඩි නොවිය යුතු ය.

(4) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක් විසින්, (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව ඒ කර්මාන්තය සඳහා සතියේ එකිනෙකට වෙනස් දිනවලට වෙනස් පැය ගණනකින් යුත් සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් නියම කිරීම ද ඒ කර්මාන්තයේ එකිනෙකට වෙනස් කම්කරු පන්තිවලට වෙනස් පැය ගණනකින් යුත් සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් නියම කිරීම ද එම කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රදේශවලට වෙනස් පැය ගණනකින් යුත් සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් නියම කිරීම ද කළ හැකිය.

(5) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක් එකී කර්මාන්තය සඳහා සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනය සමන්විත වන කාල සීමාව වශයෙන් නියම කරන ලද කාලසීමාව, එකී සභාව විසින් අන් ආකාරයකට තීරණය කර ඇත්නම් මිස අඛණ්ඩ කාලසීමාවක් විය යුතුය. එවැනි කාලසීමාවක් අඛණ්ඩ කාලසීමාවක් වීම අවශ්‍ය නොවේ යැයි පඩිපාලක සභාවක් විසින් තීරණය කරන ලද අවස්ථාවක, එකී කර්මාන්තයෙහි කම්කරුවන් සේවයේ නියුක්ත කරන සෑම

සේවායෝජකයෙක් විසින් ම, එකී කාලය පැය දොළහකට වැඩි කාලයක් පැතිර නොයන ආකාරයට හෝ එකී සභාව විසින් යම් අඩු පැය ගණනක් නියම කර ඇත්නම් ඒ පැය ගණනට වැඩි කාලයක් පැතිර නොයන ආකාරයට ඒ කාල සීමාව පිළියෙල කළ යුතුය:

එසේ වුව ද (2) වන උපවගන්තියේ අතුරු විධානය යටතේ පඩිපාලක සභාවක් විසින් සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සමන්විත වන කාලසීමාව වශයෙන් නියම කරන ලද කාල සීමාවක් සම්බන්ධයෙන් මේ උපවගන්තියේ ඉහතින් ඇති විධිවිධාන අදාළ නොවන්නේය.

(6) ප්‍රධාන භෝජනය ගැන්ම සඳහා යම් කම්කරුවකුට ඉඩ හැර තිබෙන විවේක කාලය එකී විවේක කාලය ඇතුළත් වැඩ කරන දිනයට නියමිත පැය ගණනින් තුන්වෙනි පැයට පසුව හා අන්තිම දෙපැයට පෙර යම් වේලාවක දී පටන් ගත යුතුය.

25. (1) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවක් විසින් ----

(අ) මේ උපවගන්තියේ (ආ) සහ (ඇ) ඡේද යටතේ ඒ සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි හෝ තීරණය කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීමට හා පාරිශ්‍රමිකයන් ගෙවීමට ද යටත් ව නිවාඩු ආඥාපනත යටතේ ඒ සභාව විසින් නිශ්චය කළ හැකි, නවයකට වැඩි නොවන රජයේ නිවාඩු දින ඇතුළත්ව ඒ සභාව විසින් නියම කළ හැකි තිහකට වැඩි නොවන දින ගණනක්, 24 වන වගන්තිය යටතේ නිවාඩු දිනවලට අතිරේකව එක් එක් අවුරුද්දේ දී සෑම සේවායෝජකයෙකු විසින් ම නිවාඩු දින වශයෙන් සියලු ම කම්කරුවන්ට හෝ යම් නියමිත කම්කරු පන්තියකට දිය යුතු බව ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය.;

(ආ) එවැනි යම් අතිරේක නිවාඩු දෙනු ලබන්නේ කුමන කොන්දේසිවලට යටත්ව ද යන්න නියම කළ හැකිය;

(ඇ) තව ද එවැනි අතිරේක නිවාඩු දින සම්බන්ධයෙන් කම්කරුවන්ට පාරිශ්‍රමිකයක් ගෙවිය යුතු වේ නම් එසේ ගෙවිය යුතු පාරිශ්‍රමිකය සහ ඒ පාරිශ්‍රමිකය ගෙවිය යුත්තේ යම් කොන්දේසිවලට යටත් ව නම් ඒ කොන්දේසි නියම කිරීම ද මේ උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ ඒ සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබූ යම් රජයේ නිවාඩු දිනයක කම්කරුවකු සේවයේ නියුක්ත කළ හැක්කේ යම් කොන්දේසිවලට යටත්ව ද, ඒ කොන්දේසි නියම කිරීම ද කළ හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් තීරණයක් කළ කල්හි (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව --

(අ) ඒ තීරණය අදාළ වන සෑම කම්කරුවකුට ම ඒ තීරණයේ නියමයන් ප්‍රකාර දිනයක් හෝ දින කිහිපයක් හෝ නිවාඩු ගැනීමට හිමිකම් ඇත්තේ ය; තවද ඒ සෑම කම්කරුවෙක් ම ඒ නිවාඩු ගත යුත්තේ ය.

(ආ) එවැනි සෑම කම්කරුවෙකුගේ සේවායෝජකයෙක් ම එසේ දිනයක් හෝ දින කිහිපයක් හෝ නිවාඩු දිය යුතු අතර එම නිවාඩු දිනය හෝ දින සම්බන්ධයෙන් එම තීරණයේ නියමයන් ප්‍රකාර පාරිශ්‍රමික ගෙවීමට ද බැඳී සිටින්නේ ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් අවුරුද්දක යම් නිවාඩු දිනයකට හෝ නිවාඩු දිනවලට හිමිකම් ලබා සිටින කම්කරුවකුගේ සේවා නියුක්තිය ඒ කම්කරුවාගේ සේවායෝජකයා විසින් අවසන් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී හෝ ඒ කම්කරුවා විසින් නීත්‍යානුකූල ව අවසන් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, සේවායෝජකයා ඒ නිවාඩු දිනය හෝ නිවාඩු දින ඒ කම්කරුවාට දී නොමැති නම් කම්කරුවාට එම උපවගන්තිය යටතේ එකී නිවාඩු දිනය හෝ දින සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු පාරිශ්‍රමිකය ගෙවීමට එකී සේවායෝජකයා යටත් වන්නේය. නැතහොත් ඒ පාරිශ්‍රමිකය ලැබීමට පෙර කම්කරුවා මිය ගියහොත් ඔහුගේ නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයින්ට එකී පාරිශ්‍රමිකය ගෙවිය යුතුය.

(4) යම්කිසි කර්මාන්තයක සේවයෙහි නියුක්ත කර ඇති කම්කරුවකු (2) වන උපවගන්තිය යටතේ යම්කිසි අවුරුද්දක යම් නිවාඩු දිනයකට හෝ නිවාඩු දිනවලට හිමිකම් ලබා, එකී නිවාඩු දිනය හෝ නොලබා, එසේ සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබ සිටියදී ම මියගියේ නම් එම නිවාඩු දිනය හෝ දින සම්බන්ධයෙන් එකී කම්කරුවාට එම උපවගන්තිය යටතේ ගෙවිය යුතු පාරිශ්‍රමිකය එකී කම්කරුවාගේ නීත්‍යානුකූල උරුමක්කාරයන්ට ගෙවීමට සේවායෝජකයා යටත් වන්නේ ය.

(5) මේ වගන්තිය යටතේ පඩි පාලක සභාවක යම් තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් " අවුරුද්ද " යන්නෙන් (ඒ සභාව විසින් තීරණය කළ හැකි මාසයක පළමුවෙනි දින හෝ) ඒ සභාව එලෙස තීරණය නොකළ අවස්ථාවක දී ජනවාරි මස පළමුවෙනි දින හෝ ආරම්භ වන මාස දොළහක කාලයක් ද අදහස් වේ.

(26) යම්කිසි කර්මාන්තයක සේවායෝජකයා වෙනස් වුණු අවස්ථාවක දී කම්කරුවකු විසින් එකී කර්මාන්තයෙහි පළමු සේවායෝජකයා යටතේ කරන ලද සේවය, සේවයේ දීර්ඝත්වය අනුව යම් නිවාඩු දිනයකට හිමිකම් ලබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා, අළුත් සේවා යෝජකයා යටතේ කරන ලද සේවයක් වශයෙන් සැලකිය යුතුය.

(27) පඩිපාලක සභාවක් විසින් මේ ආඥා පනත යටතේ තීරණයක් කිරීමේදී කර්මාන්තයේ ඒ ඒ ශාඛාවල හෝ විශේෂ ප්‍රදේශවල හෝ විශේෂ කම්කරු පංතිවල බලපාන්නා වූ හෝ අවස්ථාගත කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතුය. තවද එවැනි තීරණයක් කිරීමේ දී එකී අවස්ථාගත කරුණු අනුව යෝග්‍ය යයි සභාව සලකන වෙනස් පඩි ප්‍රමාණ හෝ වෙනස් වැඩ කළ යුතු පැය ගණන හෝ නැතහොත් වෙනත් විධිවිධාන හෝ නියම කළ යුතු ය.

(28) (1) යම් පඩිපාලක සභාවක් විසින් තීරණයක් කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවක, එකී සභාව විසින් එසේ අදහස් කළ තීරණය ගැසට් පත්‍රයෙහි ද එක් සිංහල ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද එක් දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද එක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද එම අදහස් කළ තීරණයට විරුද්ධව එකී සභාව වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කිනම් දිනක දී නැතහොත් කිනම් දිනකට පෙර ද යන්න දන්වන දැන්වීමක් ද සමග ප්‍රසිද්ධ කරවිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ දැන්වීමක් නිසා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම විරුද්ධතා ලියවිල්ලකින් කළ යුතුය. තවද අදහස් කළ තීරණයට විරුද්ධව වන හේතු සඳහන් ප්‍රකාශයක් ද එහි ඇතුළත් කළ යුතුය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ දැන්වීමක් නිසා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම විරුද්ධතා පඩි පාලක සභාව විසින්

සලකා බැලිය යුතුය . යම්කිසි සංශෝධනයක් ඇතිව හෝ නැතිව එකී තීරණය ස්ථිර කිරීම පඩි පාලක සභාව විසින් කළ හැකිය.

(29) (1) පඩි පාලක සභාවක් විසින් එළඹී 28 වන වගන්තිය යටතේ ස්ථිර කරන ලද සෑම තීරණයක් ම ---

(අ) සභාපතිවරයා විසින් අත්සන් කොට එහි දිනය යොදා තිබිය යුතු ය;

(ආ) එම තීරණය සම්බන්ධ වූ යම්කිසි කරුණක් පිළිබඳ ව යම් වාර්තාවක් කිරීමට පඩි පාලක සභාව හෝ දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක සභා කාරක සභාව හෝ කොමසාරිස්වරයා හෝ කැමති නම් ඒ වාර්තාව ද සමග එය කොමසාරිස්වරයා මගින් අමාත්‍යවරයාට යැවිය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යවන ලද තීරණයක් නැවත සලකා බැලීම පිණිස අමාත්‍යවරයා විසින් පඩි පාලක සභාවකට නැවත යොමු කරනු ලැබිය හැකිය. ඒ සෑම අවස්ථාවක දී ම පඩි පාලක සභාව විසින් එම තීරණය නැවත සලකා බලා යෝග්‍ය යයි සභාව සලකන සංශෝධන ඇත්නම් ඒ සංශෝධන කර අමාත්‍යවරයාට යැවිය යුතුය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා වෙත යවන ලද තීරණයක් හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ඔහු වෙත ආපසු යවන ලද තීරණයක් හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබුවහොත් මිස බල නොපවත්වන්නේය. අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද සෑම තීරණයක් ම, එසේ අනුමත කළ බවට දැන්වීමකුත් සමග ගැසට් පත්‍රයෙහි ද, එක් සිංහල ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද , එක් දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද , එක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.

(4) අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරන ලද තීරණයක් එය අනුමත කිරීමේ නිවේදනය ගැසට් පත්‍රයෙහි ප්‍රසිද්ධ කළ දිනයෙහි සිට හෝ ඒ නිවේදනයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලබන පසු දිනයක සිට හෝ බලාත්මක වන්නේ ය.

30. 29 වන වගන්තිය යටතේ බලාත්මක වූ පඩිපාලක සභා තීරණයක් එම සභාව විසින් පසුව කරන තීරණයකින් අනුව කවර අවස්ථාවක වුවද අවලංගු කිරීමද, වෙනස් කිරීම ද කළ හැකිය. එසේ පසුව කරනු ලබන සෑම තීරණයකට ම 28 වන සහ 29 වන වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ වන්නේය.

31. ආණ්ඩුවේ මුද්‍රණාලයාධිපති විසින් මුද්‍රිත යයි කියනු ලබන පඩිපාලක සභාවේ තීරණය ද, එම තීරණය අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කිරීමේ දැන්වීම ද ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රයෙන් උපුටා ගත් කොටසක් නැතහොත් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හෝ ඔහුගේ නියෝජ්‍ය හෝ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයකු හෝ විසින් සැබෑ පිටපතක් බවට සහතික කරනු ලැබූ ඒ තීරණයක හා දැන්වීමක පිටපතක් , ඒ තීරණය හෝ අනුමතිය හෝ පිළිබඳ සාක්ෂි වශයෙන් කවර හෝ අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය.

32. මේ ආඥාපනත හැර වෙනත් ලිඛිත නීතියක කුමක් සඳහන් ව ඇත ද එසේම ඒ ලිඛිත නීතියක් යටතේ යම් සභාවක් විසින් හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ කවර ක්‍රියාවක් කළ ද නැතහොත් කවර තීරණයක් කරනු ලැබුව ද, මේ ආඥාපනත යටතේ පඩි පාලක සභාවක් විසින් කරන ලද සෑම තීරණයක් ම, ඒ තීරණය බලාත්මක වූ දින සිට බල පවත්වන්නේය.

සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් කොමසාරිස්වරයා විසින් නිශ්චය කිරීම

33. (1) (අ) පඩි පාලක සභාවකට නියෝජිත හෝ පත් කළ හෝ සාමාජිකයකු වශයෙන් පත්වීම භාර ගැනීමට යම් තැනැත්තකු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා හෝ යම් තැනැත්තකු එකී සභාවේ නියෝජිත සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත් කිරීම යම් වෘත්තීය සමිතියක් හෝ සංගමයක් හෝ සංවිධානයක් හෝ විසින් අනුමත කිරීම පැහැර හැරීම නිසා හෝ වෙනත් යම් කරුණක් නිසා හෝ යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවා ගැනීමට නොහැකි බව ; හෝ

(ආ) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටුවන ලද පඩිපාලක සභාවක් විසින් , යම් හේතුවක් නිසා , එම සභාව පිහිටුවන ලද දින සිට එක් අවුරුද්දක් වූ කාල සීමාවක් ඉකුත්වීමට පෙර , යම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් (එම සභාව විසින් 20(3) වන වගන්තිය යටතේ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කර ඇත ද නැත ද) සාමාන්‍ය අවම කාල අනුප්‍රමාණයක් නිශ්චය කර නොමැති බව;

අමාත්‍යවරයාට පෙනී ගිය අවස්ථාවක දී , ඒ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින කම්කරුවන් සඳහා සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් නිශ්චය කිරීමට, ගැසට් පත්‍රයේ නියමයක් පළ කිරීමෙන් , අමාත්‍යවරයා විසින් කොමසාරිස්වරයාට බලය දිය හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියමයක් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබූ විට , එම දැන්වීමෙහි සඳහන් කර්මාන්තයෙහි යෙදී සිටින කම්කරුවන් සඳහා සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් නිශ්චය කිරීමට කොමසාරිස්වරයා ක්‍රියා කළ යුතුය . එම කාර්යය සඳහා ඔහුට, එකී කර්මාන්තය සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවකට ඇති බලතල ම ඇත්තේ ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් කරනු ලබන සෑම නිශ්චය කිරීමකට ම මේ ආඥාපනතේ 27 වන, 28 වන සහ 29 වන වගන්තිවල විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව , අදාළ වන්නේ ය. එසේ අදාළ කරන ලද 29 වන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ එබඳු නිශ්චයක් බලාත්මක වූ විට මේ ආඥාපනතේ සියලු කාර්යය සඳහා, එය පඩි පාලක සභාවක් විසින් යථා පරිදි කරන ලද නිශ්චයක් සේ සැලකිය යුතු ය.

34. (1) යම්කිසි කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවක් අහෝසි කරනු ලැබ , 8 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය යටතේ කරන ලද නියමයකින් වෙනත් පඩිපාලක සභාවක බලතල, යුතුකම් සහ කාර්යය එකී කර්මාන්තය කෙරෙහි ද ව්‍යාප්ත කළ කල්හි, එකී නියමය කළ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා, එකී කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් මුලින් කී සභාව විසින් කරන ලද තීරණ, එකී අනිත් සභාව විසින් කරනු ලැබුවාක් සේ , එකී සභාව විසින් අවලංගු කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ යටත් ව , බලාත්මකව පවතින්නේය.

(2) පඩි පාලක සභාවක් විසින් පිහිටුවා ඇති යම් කර්මාන්තයක විස්තරය 6 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද නියමයකින් යම් කටයුතු අත්හැරීමෙන් වෙනස් කොට ඇත්තා

වූ ද එකී වගන්තිය යටතේ, මේ ආඥාපනතේ II වන කොටසේ විධිවිධාන අදාළ වන වෙනත් කර්මාන්තයක විස්තරයකට එකී කටයුතු ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇත්තා වූද නැතහොත් එකී කටයුතු වලින් එකී වෙනත් කර්මාන්තයේ විස්තරය සමන්විත වන්නා වූ ද අවස්ථාවක එකී නියමය කළ දිනයෙහි බලාත්මකව පවත්නා, එම කටයුතු වලට අදාළ වූ ඉහත සඳහන් සභාවේ තීරණ, ඉහත කී වෙනත් කර්මාන්තය සඳහා පඩිපාලක සභාව පිහිටුවීමෙන් පසුව , අන්තිමට සඳහන් සභාව විසින් කරන ලද තීරණ සේම, එකී සභාව විසින් අවලංගු කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ යටත්ව, බලාත්මකව පවත්නේ ය.

විශේෂ අවස්ථා පිළිබඳ විධිවිධාන

35. අවම පඩි ප්‍රමාණයක් අදාළ වන වර්ග දෙකක වැඩ හෝ වර්ග වැඩි ගණනක වැඩ හෝ කරන කම්කරුවකුට, එක් එක් වර්ගයේ වැඩෙහි යෙදුණු කාලය සඳහා ඒ ඒ වර්ගය පිළිබඳව එවකට බලපවත්වන අවම පඩි ප්‍රමාණයට නොඅඩු වන ලෙස සේවායෝජකයා විසින් පඩි ගෙවිය යුතුය.

36. මේ ආඥාපනත යටතේ අවම සාමාන්‍ය කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් මිස අවම සාමාන්‍ය කැලි ගණනේ ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් නියම කොට නැති අවස්ථාවක කැලි ගණන අනුව වැඩක් කිරීමෙහි යොදවා සිටින කම්කරුවකුට කැලි ගණන අනුව ඔහුගේ සේවායෝජකයා විසින් ගෙවන පඩියෙන්, ඒ අවස්ථාව අනුව යටත් පිරිසෙයින් සාමාන්‍ය අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයට සමාන වූ පාරිශ්‍රමිකයන් ලැබෙන බැව් සේවායෝජකයා විසින් පෙන්වා දුනහොත් මිස ඔහු විසින් අවම ගෙවීම් ප්‍රමාණයට අඩු පඩියක් ගෙවනු ලබන ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

37. අවම පඩි ප්‍රමාණයක් අදාළ වන යම් වැඩක නියුක්ත කර ඇති කම්කරුවකු සම්බන්ධයෙන් වන විට , ගෙවිය යුතු පඩි මුදල ගණන් බැලීමේ කාර්යය සඳහා, ඒ කම්කරුවා ඒ ස්ථානයේ යෙදී සිටියේ සේවා යෝජකයාගේ ප්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංජිත කැමැත්ත නොමැතිව බව හෝ ඔහු එසේ සිටියේ ඔහුගේ වැඩ හා සම්බන්ධ නොවන යම් කාර්යයක් සඳහා බව සහ ඔහු එහි රැඳී සිටියේ ඔහුට කිරීමට වැඩ ලබාදෙන තුරු නොවන බව සේවායෝජක විසින් ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත් මිස , ඒ කම්කරුවා සේවායෝජකයාගේ ස්ථානයේ පැමිණ සිටි සම්පූර්ණ කාලය තුළ සේවායෝජකයා විසින් ඒ කම්කරුවා සේවයේ යොදවනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතුය; තවද කැලි වැඩ සඳහා සේවයේ යොදවනු ලැබූ කම්කරුවකු සම්බන්ධයෙන් වන විට , ඔහු එසේ පැමිණ සිටියා වූද කැලි වැඩවල යෙදී නොසිටියා වූ ද යම් කාලයක් තුළ, ඔහු අයත් වන පන්තියේ කම්කරුවන්ට අදාළ වන පොදු අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණය මත සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටි ලෙස හෝ එවැනි අවම කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් නිශ්චය කොට නොමැති නම් , සහතික කළ කාලානුකූල ගෙවීම් ප්‍රමාණය මත සේවයේ නියුක්ත කර සිටි ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

එසේ වුව ද ---

(අ) කම්කරුවා, සේවා යෝජකගේ ස්ථානයෙහි වාසය කරන අවස්ථාවක, ඔහු එහි එසේ වාසය කිරීමේ හේතුවෙන් පමණක් ම, ඔහු ස්ථානයේ රැඳී සිටින යම් කාලයක් තුළ, ඔහු සේවයේ නියුක්ත කර සිටි ලෙස නොසැලකිය යුතු ය; තවද

(ආ) ආහාර ගන්නා සාමාන්‍ය වේලාවක දී , යම් වැඩක් කරනු නොලබන කාමරයක හෝ වෙනත් තැනක හෝ සිටින

කම්කරුවකු, ඔහුගේ වැඩ හා සම්බන්ධ නැති කාර්යයක් සඳහා එහි රැඳී සිටින සේ සලකනු ලැබිය යුතුය.

38. (1) යම් කිසිවෙකු කර්මාන්තයක් වශයෙන් හෝ වාණිජමය කාර්යයක් සඳහා වෙනත් තැනැත්තෙකු සමග ප්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංජිත වැඩ පිළිවෙළක් යොදා ගෙන, අවම පඩි ප්‍රමාණයක් අදාළ වන යම්කිසි වැඩක්, ඒ වැඩ පිළිවෙල ප්‍රකාර දෙවනු කී තැනැත්තා විසින් කරන අවස්ථාවක දී මේ ආඥාපනතේ කාර්ය සඳහා පළමු කී තැනැත්තා ඒ වැඩ සම්බන්ධයෙන් දෙවනු කී තැනැත්තාගේ සේවා යෝජකයා ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, එම වැඩ සඳහා වන අවශ්‍ය වියදම් අත් හැරීමෙන් පසු ඒ වැඩ සම්බන්ධයෙන් ඒ දෙවනු කී තැනැත්තා විසින් ලබා ගත හැකි ශුද්ධ පාරිශ්‍රමිකය, ඔහුගේ පඩිය ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(2) මේ වගන්තියේ " කර්මාන්තය " යන්නෙන් යම් වාණිජ්‍ය කටයුත්තක් හෝ ව්‍යවසායක් අදහස් වේ.

39. (1) අවම පඩි ප්‍රමානයක් අදාළ කර්මාන්තයක සේවය කරන නැතහොත් සේවයට බැඳීමට කැමැත්තෙන් සිටින කම්කරුවකු එම අවම පඩි ප්‍රමාණය උපයා ගැනීමට නොහැකි වන තරම් අබලතාවකින් හෝ ශාරීරික පීඩාවකින් හෝ පෙළෙන බවට කොමසාරිස්වරයා හෝ මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයා විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙන ලද යම් නිලධරයකු හෝ සෑහීමට පත් වූ අවස්ථාවක, සුදුසු යයි ඔහු අදහස් කරතහොත්, අවම පඩි ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් පඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මේ ආඥාපනතේ ඇති විධිවිධානවලින් ඒ කම්කරුවා සේවයෙහි යෙදවීම නිදහස් කරන බලපත්‍රයක්, නියම කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසිවලට යටත්ව, කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ ඒ නිලධරයා විසින් හෝ එම කම්කරුවාට ප්‍රදානය කළ හැකි ය.

(2) යම්කිසි කම්කරුවකු සේවයෙහි යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ දෙන ලද බලපත්‍රයක් බලාත්මකව පවත්නා කල්හි, ඒ බලපත්‍රය බලාත්මකව පවත්නා තාක් කල් සහ ඒ බලපත්‍රය යටත් වන කොන්දේසි අනුව ක්‍රියා කර ඇති තාක් කල්, ඒ කම්කරුවාට අවම පඩි ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් පඩි ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම නීති කෘත්‍යයකට සේවායෝජකයා යටත් නොවන්නේය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කම්කරුවකුට දෙන ලද බලපත්‍රයක්, කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ කලින් කී පරිදි බලය පවරන ලද නිලධරයකු විසින් හෝ එම කම්කරුවාගේ සේවායෝජකයාට නියමිත ප්‍රකාර දැන්වීමක් කිරීමෙන් පසු කවර අවස්ථාවක දී වුව ද අවලංගු කළ හැකිය.

40. (1) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටවනු ලැබූ පඩි පාලක සභාවක් විසින්, ආධුනිකයන් වශයෙන් පුහුණුවන්නන් වශයෙන් යම්කිසි කම්කරුවන් ඒ කර්මාන්තයේ සේවයෙහි යොදවනු ලැබිය හැක්කේ කිනම් කොන්දේසිවලට යටත්ව දැයි නිශ්චය කළ හැකිය.

(2) යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ පඩිපාලක සභාවක් විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් කොන්දේසි නිශ්චය කරනු ලැබ ඇති කල්හි, ආධුනිකයෙකු වශයෙන් හෝ පුහුණුවන්නකු වශයෙන් ඒ කර්මාන්තයේ සේවයෙහි යම් කම්කරුවකු යෙදවීමේ දී ඒ කර්මාන්තයේ සෑම සේවායෝජකයකු විසින් ම එකී කොන්දේසි සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

(3) පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා තිබෙන යම් කර්මාන්තයක කිසිම සේවායෝජකයකු විසින්, කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ ලිඛිත අවසරය නොමැතිව, ආධුනිකයෙකු

වශයෙන් හෝ පුහුණුවන්නකු වශයෙන් ඒ කර්මාන්තයේ සේවයෙහි කම්කරුවකු නොයෙදවිය යුතුය . ආධුනිකයන් වශයෙන් හෝ පුහුණුවන්නන් වශයෙන් කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් පොදුවේ හෝ යම් විශේෂ පන්තියක ආධුනිකයන් වශයෙන් හෝ පුහුණුවන්නන් වශයෙන් කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වශයෙන් හෝ ඒ අවසරය දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(4) පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා තිබෙන යම් කර්මාන්තයක සේවායෝජකයකු ආධුනිකයන් හෝ පුහුණුවන්නන් පුහුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් නොසලස්වන බවට හෝ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ඒ සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන කොන්දේසි සම්පූර්ණ නොකරන බවට , හෝ (5) උපවගන්තියේ විධිවිධාන නොපිළිපදින බවට හෝ කම්කරු කොමසාරිස්වරයා සෑහීමට පත්වන අවස්ථාවකදී , (3) වන උපවගන්තිය යටතේ තමා විසින් ඒ සේවායෝජකයාට නිකුත් කරන ලද යම් අවසරයක් කම්කරු කොමසාරිස් විසින් ඉවත් කර ගත හැකිය.

(5) අවම පඩි ප්‍රමාණයක් අදාළ වන තැනැත්තකු වන යම් කර්මාන්තයක කම්කරුවකු, ආධුනිකයකු වශයෙන් හෝ පුහුණුවන්නකු වශයෙන් හෝ සේවයෙහි යොදනු ලබන අවස්ථාවක දී , ඔහුගේ සේවා යෝජකයා විසින්, ඔහුගෙන් කෙලින් ම හෝ අන්‍යාකාරයකින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් හෝ, ඔහු ගණුනේ හෝ කිසිම ගෙවීමක් ඔහුගෙන් ගාස්තුවක් වශයෙන් භාර නොගත යුතුය.

එසේ වුව ද, ඒ සේවයක් ආරම්භ වූ කාලයේ දී හෝ ඒ කාලය ආසන්නයේ දී බැඳුණු ලිඛිත ගිවිසුමක් අනුව සේවය ආරම්භ වීමෙන් පසු සති හතරකට වඩා ප්‍රමාද නොවී යථා පරිදි කරන ලද එවැනි යම් ගෙවීමකට, මේ උපවගන්තියේ ඉහත දැක්වෙන විධිවිධාන අදාල නොවන්නේය.

සේවායෝජකයින්ගේ කාර්ය

41. (1) පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇති යම් කර්මාන්තයක සේවය කරන කම්කරුවන්ගේ සේවායෝජකයකු විසින් , එකී කර්මාන්තය ගෙන යන ස්ථානයෙහි, එක් එක් පඩි කාලය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කරුණු පෙන්වන ලේඛනයක් හෝ ලේඛන තබාගෙන පවත්වාගෙන යා යුතුය.

(අ) ඔහු විසින් සේවයේ නියුක්ත කරන සෑම කම්කරුවකුගේ ම නම සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ස්ත්‍රියක නම් නැතහොත් වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු කම්කරුවකු නම් එවැන්නකුගේ වයස;

(ආ) සේවයේ නියුක්ත කරන ලද කම්කරුවා විසින් කරනු ලබන වැඩෙහි වර්ගය;

(ඇ) ඒ එක් එක් කම්කරුවාට ගෙවන පඩිය ;

(ඈ) ඒ එක් එක් කම්කරුවා වැඩ කරන පැය ගණන ;

(ඉ) ඒ එක් එක් කම්කරුවා අතිකාල වැඩ කරන පැය ගණන ;

(ඊ) ඒ එක් එක් කම්කරුවාට පඩි ගෙවන දිනයන් ;

(උ) ඒ එක් එක් කම්කරුවාට ඉඩ හැර තිබෙන නිවාඩු දින;

(ඌ) ඒ එක් එක් කම්කරු ස්ත්‍රියකට සූතිකාධාර වශයෙන් ගෙවන ආධාර මුදල් ප්‍රමාණය ; හා

(එ) නියෝග වලින් නියම කරන ලද හෝ පඩිපාලක සභාවක තීරණයක් අනුව අවශ්‍ය වෙනත් විස්තර.

(1 අ) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ තබනු ලබන ලේඛනයක් පඩි කාලයක් සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් කරනු ලැබීමට ඒ උපවගන්තිය මගින් නියම කරනු ලබන විස්තර ඒ පඩි කාලය ඉකුත් වූ වහාම ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය. තවද ඒ උපවගන්තියේ (ඇ) හා (ඉ) ඡේද යටතේ ඒ ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරනු ලබන විස්තර ඒ විස්තර අදාළ වන පඩි කාලයේ එක් එක් දිනය සම්බන්ධයෙන් විය යුතුය.

(2) සේවායෝජකයකු වශයෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් පඩි කාලයක් සම්බන්ධයෙන් යම් ලේඛනයක් තබන හෝ තබා ගෙන ඇති සෑම තැනැත්තකු ම ඒ පඩි කාලයේ අවසන් දිනයෙන් ආරම්භ වන අවුරුදු හතරක කාලයක් ඒ ලේඛනය සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුය. තවද කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ යම් නියමිත නිලධරයකු විසින් හෝ නියම කරනු ලැබූ විට, පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා ඒ ලේඛනය ඉදිරිපත් කොට , ඒ ලේඛනයේ හෝ ලේඛනයේ යම් කොටසක හෝ සැබෑ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය . නැතහොත් එවැනි පිටපතක් සකස් කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය.

42. පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇති යම්කිසි කර්මාන්තයක සේවය කරන කම්කරුවන්ගේ සේවායෝජකයා විසින් , එකී සභාවෙහි බලාත්මක තීරණ ඇතුළත් දැන්වීමක්, නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් කරුණු පිළිබඳව විස්තර ද සහිතව, නියමිත ස්ථානයක නියමිත ආකාරයට ප්‍රදර්ශනය කොට තැබිය යුතුය.

43. පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇති යම් කර්මාන්තයක පිට අයට වැඩ ලබා දෙන සෑම තැනැත්තකු ම එබඳු වැඩ ලබාදීමට පාවිච්චි කරන ස්ථානයෙහි, නියමිත ආකෘතියකට අනුව , ඒ වැඩ සම්බන්ධව ද , කම්කරුවන් සම්බන්ධව ද ඒ වැඩ සඳහා ගෙවන ලද මුදල පිළිබඳව ද නියමිත විස්තර ඇතුළත් ලේඛනයක් තබා පවත්වාගෙන යා යුතුය.

43 අ. පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇති යම් කර්මාන්තයක සේවායෝජකයන් විසින්, මේ ආඥාපනතේ අන් කිසි විධිවිධාන මගින් ඔවුන් විසින් තබනු ලැබීමට නියමිත ලේඛනවලට හෝ වාර්තාවලට අතිරේකව, නියෝගවල සඳහන් කරනු ලැබිය හැකිඅන්දමේ වෙනත් වාර්තා එසේ සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක් අනුව හා එබඳු කරුණු පිළිබඳ එසේ සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක් අනුව එබඳු කරුණු පිළිබඳ එසේ සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි විස්තර ඇතුළත්ව තබන සේ නියම කරමින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකිය.

වැරදි

44. (1) 21 වන වගන්තියෙහි විධිවිධාන ප්‍රකාර කම්කරුවකුට පඩි ගෙවීම පැහැර හරින සෑම සේවායෝජකයෙක් ම වරදක් කරන අතර-

(අ) පළමු වතාවේ දී එම වරද සඳහා රුපියල් සියයකට අඩු නොවූ ද රුපියල් දෙසිය පණහකට වැඩි නොවූ ද දඩයකට යටත් වන්නේය.

(ආ) දෙවන වතාවේදී එම වරද සඳහා රුපියල් දෙසිය පනහකට අඩු නොවූ ද රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නොවූ ද දඩයකට යටත් වන්නේය.

(ඇ) තදන්තරව එම වරද කළ විටක රුපියල් පන්සියයකට අඩු නොවූ ද රුපියල් දහසකට වැඩි නොවූද දඩයකට හෝ හයමසකට නොවැඩි කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ එම දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේ ය.

ඊට අතිරේකව, වරදකරු කරනු ලැබීමෙන් පසුව එම වරදම කර ගෙන යන එක් එක් දවස වෙනුවෙන් රුපියල් පණහකට නොවැඩි දඩයකට ද යටත් විය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් කාරණාවක් නොවන යම් කාරණයකදී මේ ආඥාපනතේ මෙම කොටසේ යම් විධිවිධානයකට හෝ පඩිපාලක සභාවක යම් තීරණයක යම් විධිවිධානයකට හෝ අනුකූලව යම් කම්කරුවකුට යම් ගෙවීමක් කිරීම පැහැර හරින සෑම සේවායෝජකයෙක් ම වරදක් කරන අතර --

(අ) පළමු වතාවේ දී එම වරද සඳහා රුපියල් සියයකට අඩු නොවූ ද , රුපියල් දෙසිය පණහකට වැඩි නොවූ ද දඩයකට යටත් වන්නේය.

(ආ) දෙවන වතාවේදී එම වරද සඳහා රුපියල් දෙසිය පණහකට අඩු නොවූ ද රුපියල් පන්සියයකට වැඩි නොවූ ද දඩයකට යටත් වන්නේය.

(ඇ) තදන්තරව එම වරද කළ විටක, රුපියල් පන්සියයකට අඩු නොවූ ද රුපියල් දහසකට වැඩි නොවූද දඩයකට හෝ හයමසකට නොවැඩි කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ එම දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේ ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය හෝ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයකු වරදකරු කරනු ලැබූ විටක අධිකරණය විසින් පනවනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් දණ්ඩනයකට අතිරේකව ---

(අ) කම්කරුවකුට නිසි ලෙස ගෙවිය යුතුව තිබූ මුදල ඒ කම්කරුවාට නොවෙන ලද අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් දැනගනු ලබන ඒ මුදල හා ඇත්ත වශයෙන් ගෙවන ලද මුදල අතර ඇති වෙනසකට සමාන මුදල සහ 4 වන වගන්තියේ (2 අ) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති ආකාරයට ගණන් බලනු ලැබූ අධිභාරය ; හෝ

(ආ) ඒ කම්කරුවාට ලැබිය යුතු පඩියෙන් කිසිම පංගුවක් නොගෙවන ලද අවස්ථාවක, අධිකරණය විසින් දැනගනු ලබන ඒ පඩිවලට සමාන මුදල සහ 4 වන වගන්තියේ (2 අ) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති ආකාරයට ගණන් බලනු ලැබූ අධිභාරය

ගෙවීමට සේවායෝජකයාට අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය."

(4) යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන ලෙස (3) වන උපවගන්තිය යටතේ ආඥාවක් කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය වෙනත් යම් නඩු කටයුත්තක් මගින් ඒ මුදල අය කරගැනීමට කම්කරුවා සතු යම් අයිතිවාසිකමක බලහීන කිරීමක් නොවන්නේ ය.

45. කම්කරුවෙකුගේ ආසන්නම සේවායෝජකයා ද වෙනත් තැනැත්තකු යටතේ සේවා නියුක්තියෙහි යෙදී සිටින හා ඒ කම්කරුවා එකී වෙනත් තැනැත්තාගේ කර්මාන්තයෙහි හා ඒ කර්මාන්තයේ කාර්ය සඳහා වැඩක යොදවනු ලැබ සිටී නම්, මේ ආඥාපනතෙහි කාර්යය සඳහා එකී වෙනත් තැනැත්තා, ආසන්නම සේවායෝජකයා සමග හවුලේ ඒ කම්කරුවාගේ සේවායෝජකයා ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.

45 අ. යම් වැඩක් කිරීමට භාර ගෙන සිටින මේ වගන්තියේ ඕන්පසු උපකොන්ත්‍රාත්කරු යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන තැනැත්තකු (මේ

වගන්තියේ මින්පසු කොන්ත්‍රාත්කරු යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) වෙනත් යම් තැනැත්තකු සමග, ඒ වැඩය සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි යම් කොටසක් හෝ කිරීම සඳහා, ගිවිසුමකට බැඳෙන අවස්ථාවක දී, ඒ ගිවිසුම ක්‍රියාවෙහි යෙදවීමෙහි ලා තමා විසින් සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ යම් කම්කරුවකුට 21 වන වගන්තිය අනුව පඩි ගෙවීම උපකොන්ත්‍රාත්කරු පැහැර හැරියොත්, ඒ වගන්තිය අනුව ඒ කම්කරුවාට ලැබිය යුතු පඩි මුදල් ගෙවීමට කොන්ත්‍රාත්කරු බැඳී සිටින්නේ ය.

46. (1) මෙම ආඥාපනතේ විධිවිධාන අනුව යම් කම්කරුවකුට පඩි මුදලක් ගෙවීම පැහැර හරීම සම්බන්ධයෙන් සේවායෝජකයකු වරදකරු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 148 වන වගන්තිය යටතේ සේවා යෝජකයා එසේ වරදකරු කරනු ලැබූ වරද පිළිබඳව අධිකරණයට පැමිණිලි කරන ලද දිනයට ඉහතින් අවුරුදු හතරක කාලය අතරතුර කවර අවස්ථාවක දී වුව ද, ඒ කම්කරුවාට හෝ වෙනත් යම් කම්කරුවෙකුට හෝ වෙනත් යම් කම්කරුවන්ට හෝ මෙම ආඥාපනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව යම් ගෙවීමක් කිරීම ඒ සේවායෝජකයා විසින් පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දීමට අදහස් කරන බවට, නියමිත ආකෘතියෙහි වූ දැන්වීමක් ඒ නඩු විභාගය ආරම්භ වන දිනයට පෙර යම් අවස්ථාවක, ඒ සේවායෝජකයා වෙත භාර දෙනු ලැබ ඇත්නම්, එසේ සාක්ෂි දෙනු ලැබිය හැකි අතර එකී පැහැර හැරීම ඔප්පු කළ විට , සේවායෝජකයාගෙන් එකී කම්කරුවාට හෝ කම්කරුවන්ට හෝ අය විය යුතු යයි අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි යම් මුදලක් ගෙවන ලෙස අධිකරණය විසින් ඒ සේවායෝජකයාට ආඥා කරනු ලැබිය හැකි ය. ගෙවන ලෙස මේ උපවගන්තිය යටතේ ආඥා කරනු ලැබූ යම් දඩ මුදලක් අය කර ගන්නා ආකාරයට ම අය කරගත හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ආඥාවක් කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලය නිසා, තමාට අය විය යුතු යම් මුදලක් වෙනත් යම් නඩු කටයුත්තක් මාර්ගයෙන් අය කර ගැනීමට කම්කරුවකුට ඇති අයිතිවාසිකමක බලහීන නොවන්නේ ය.

(3) යම් කම්කරුවකුට තම සේවායෝජකයා විසින් ගෙවිය යුතු බවට මේ පනතින් හෝ පඩිපාලක සභාවක තීරණයකින් හෝ නියමිත පරිදි පඩි මුදලක් හෝ ගෙවීම් කිසිවක් , සම්පූර්ණයෙන් නැතහොත් ඉන් කොටසක් නොගෙවන ලද අවස්ථාවක එම මුදල් හෝ ඉතිරි මුදල් හෝ ඉහත සඳහන් කම්කරුවාට ගෙවීම පිණිස, දැන්වීමෙහි සඳහන් කාලයක් ඇතුළත දී එකී සේවායෝජකයා විසින් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට ගෙවිය යුතු යයි ලිඛිත දැන්වීමකින් එකී සේවායෝජකයාට නියම කිරීම යෝග්‍ය යයි කම්කරු කොමසාරිස්වරයා අදහස් කරන්නේ නම්, එම මුදල හෝ ඉතිරි මුදල් හෝ එසේ ගෙවන ලෙස කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ සේවායෝජකයාට එසේ නියම කළ හැකි ය. එවැනි දැන්වීමක් භාර කරවනු ලැබූ විට එකී සේවායෝජකයා විසින් එම මුදල හෝ ඉතිරි මුදල ඉහත සඳහන් දැන්වීමෙන් නියමිත පරිදි කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වෙත යැවීම වෙනුවට ඉහත සඳහන් කම්කරුවාට කෙළින් ම ගෙවන ලද නම් එකී කම්කරුවාට එම මුදල හෝ ඉතිරි මුදල හෝ ඔහු විසින් ගෙවනු නොලැබුවාක් සේ සැලකිය යුතුය.

47. (අ) මෙම ආඥාපනතෙහි විධිවිධාන අනුව යම් කම්කරුවකුට යම් මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් යම් සේවායෝජකයෙකුට විරුද්ධ ව නඩු පවරනු ලබන අවස්ථාවක දී හෝ

(ආ) මෙම ආඥාපනතේ විධිවිධාන අනුව යම් කම්කරුවකුට යම් මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් යම් සේවායෝජකයකු වරදකරු කරනු ලැබ සිටින යම් නඩුවක දී , මෙම ආඥාපනතේ විධිවිධාන අනුව යම් මුදලක් ඒ කම්කරුවාට හෝ අන්කිසි කම්කරුවකුට හෝ කම්කරුවන්ට හෝ ගෙවීම පිළිබඳව ඒ සේවායෝජකයාගේ අන් කිසි පැහැර හැරීමක් ගැන 46 වන වගන්තියේ (1) වන උපවලන්තිය යටතේ සාක්ෂි දෙනු ලබන අවස්ථාවක දී,

ඒ මුදල ගෙවන ලදැ යි ඔප්පු කිරීමේ භාරය , ඒ සේවායෝජකයා වෙත පැවරෙන්නේ ය.

48. (1) (අ) මේ ආඥාපනත යටතේ පඩිපාලක සභාවක තීරණයක් අනුව දිය යුතු වූ නිවාඩු දවසක් , කම්කරුවකුට නිවාඩු දීම පැහැර හරින්නා වූ නැතහොත් දීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ, හෝ

(ආ) 39 වන වගන්තිය යටතේ කම්කරුවකු සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක නියමයන් කඩ කරන්නා වූ, හෝ

(ඇ) පඩිපාලක සභාවක තීරණයකට යම් කිසි විධිවිධානයක් පිළිපැදීම පැහැර හරින්නා වූ, හෝ

සෑම සේවායෝජකයෙක් ම වරදක් කරන අතර, රුපියල් පන්සියයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ භයමාසයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන්නේ ය.

(2) කම්කරුවකු සම්බන්ධයෙන් 39 වන වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද අවසර පත්‍රයක ඇතුළත්, එහි නිශ්චිතව සඳහන් කරන ලද පඩි ප්‍රමාණයට අඩු නොවන ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් අනුව එකී කම්කරුවාට ගෙවීම් කළ යුතුය යන කොන්දේසිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට එකී කම්කරුවාට ගෙවිය යුතු පඩියෙන් කිසි කොටසක් නොගෙවනු ලැබ ඇත්නම් වෙනත් දණ්ඩන නියමයකට අතිරේකව, ඒ පඩි ගෙවන ලෙස හෝ පඩියෙන් කොටසක් පමණක් ගෙවා ඇත්නම්ඉතිරි මුදල ගෙවන ලෙස අධිකරණය විසින් සේවායෝජකයාට ආඥා කරනු ලැබිය හැකි ය . ගෙවිය යුතු යයි මෙම උපවගන්තිය යටතේ ආඥා කරනු ලැබූ යම් මුදලක්, දඩ මුදලක් අය කර ගන්නා ආකාරයට ම අයකර ගත හැකිය.

(3) පඩි පාලක සභාවක යම් තීරණයක් යටතේ කම්කරුවකුට දෙනු ලැබීමට නියමිත යම් නිවාඩු දිනයක් ඒ කම්කරුවාට දීම පැහැර හැරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ වරදට (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට , ඒ නිවාඩු දිනය සම්බන්ධයෙන් ඒ කම්කරුවාට ලැබිය යුතු පාරිශ්‍රමිකයෙන් කිසිම කොටසක් නොගෙවා ඇති අවස්ථාවක දී , ඒ පාරිශ්‍රමිකය ගෙවන ලෙස හෝ ඒ පාරිශ්‍රමිකයේ කොටසක් පමණක් ගෙවා ඇති අවස්ථාවක දී ඉතිරි කොටස ගෙවන ලෙස හෝ අන් කිසි දණ්ඩන නියමයකට අතිරේක ව අධිකරණය විසින් ආඥා කළ හැකිය. ගෙවිය යුතු යයි මෙම උපවගන්තිය යටතේ ආඥා කරනු ලබන යම් මුදලක් , දඩ මුදලක් අයකර ගන්නා ආකාරයට ම අය කර ගත හැකිය.

49. (1) කම්කරුවකු ----

(අ) පඩිපාලක සභාවක සාමාජිකයකු ව සිටීම හෝ සාමාජිකත්වය ලැබීම ; හෝ

(ආ) මෙම ආඥාපනත යටතේ වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් වෙනත් අධිකාරියකට තොරතුරු සැපයීම ; හෝ

(ඇ) පඩිපාලක සභාවක සාමාජිකයෙකු වශයෙන් තම කාර්යය ඉටු කිරීමෙහි යෙදී සිටීම හේතු කොට ගෙන , තමන්ගේ සේවායෝජකයාට සාධාරණ කාලයක් කලින් දැනුම් දීමෙන් පසු වැඩට නොගොස් සිටීම; හෝ

(ඈ) පඩිපාලක සභාවක තීරණයක් යටතේ යම්කිසි ප්‍රතිලාභයකට හිමිව සිටීම;

නිසාම පමණක් සේවයෙන් අස්කරන සෑම සේවායෝජකයෙක් ම වරදක් කරන අතර රුපියල් දහසකට නොවැඩි දඩයකට හෝ හය මාසයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයෙකුට විරුද්ධව පවරන ලද සෑම නඩුවක දී ම , කම්කරුවා අස්කරන ලද්දේ එම උපවගන්තියෙහි සඳහන් කරුණක් නිසා නොව වෙනත් යම් කරුණක් නිසා බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඒ සේවායෝජකය වෙත පැවරෙන්නේ ය.

50. (1) 40 වන වගන්තියේ යම් විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කරමින් ගාස්තුවක් ලබා ගන්නා සෑම සේවායෝජකයෙක් ම වරදක් කරන අතර රුපියල් දෙසියයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ තුන්මාසයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියම කරනු ලබන දණ්ඩන නියමයකට අතිරේකව, 40 වන වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ලබාගෙන ඇතැයි සලකන මුදල ගෙවන ලෙස අධිකරණය විසින් සේවායෝජකයාට ආඥා කළ හැකිය . මේ උපවගන්තිය යටතේ ගෙවනු ලැබීමට නියම කරනු ලබන යම් මුදලක් දඩ මුදලක් අයකර ගන්නා ආකාරයට ම අයකර ගනු ලැබිය හැකිය.

51. 17 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන පරිදි තොරතුරක් එළිදරව් කරන හෝ වෙනත් යම් ක්‍රියාවක් කරන සෑම තැනැත්තෙකු ම වරදක් කරන අතර රුපියල් දෙසියයකට නොවැඩි දඩයකට හෝ තුන්මාසයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේය.

III වන කොටස

සාමාන්‍ය

නිලධරයන් පත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ බලතල ආදිය

52. (1) මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම හෝ බලාත්මක කිරීම සඳහා කලින් කල අවශ්‍ය වන නිලධරයන් සහ සේවකයින් සංඛ්‍යාවක් පත් කරගත හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලබන සෑම තැනැත්තෙක් ම නමින් හෝ ධුර නාමයෙන් හෝ පත් කළ හැකිය.

53. මේ ආඥාපනත යටතේ කොමසාරිස්වරයාට අයත් බලයක් හෝ කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ක්‍රියාවේ යෙදීමට හෝ කිරීමට හෝ ඉටු කිරීමට, නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයෙකුට හෝ 52 වන වගන්තිය යටතේ පත කරන ලද වෙනත් තැනැත්තෙකුට හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් පොදුවේ හෝ විශේෂයෙන් බලය පැවරිය හැකිය.

54. (1) යම් කර්මාන්තයක හෝ යම් පන්තියක කර්මාන්තවල කම්කරුවන් සේවයේ යොදවන සේවායෝජකයකු විසින් හෝ පිටතින් එන කම්කරුවන්ට යම් කර්මාන්තයක වැඩ සපයන යම් තැනැත්තකු විසින් හෝ පිටතින් එන කම්කරුවන්ට යම් පන්තියක කර්මාන්තවල වැඩ සපයන සෑම තැනැත්තකු ම විසින් හෝ ---

(අ) කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් විස්තර අඩංගු වාර්තාවක්;

(ආ) එසේ සපයන ලද වාර්තාවක සඳහන් යම් විස්තර සම්බන්ධයෙන් කොමසාරිස්වරයාට අවශ්‍ය විය හැකි යම් තොරතුරක් පැහැදිලි කිරීමක් ; හෝ

(ඇ) මේ ආඥාපනතින් හෝ මේ ආඥාපනත යටතේ හෝ සේවායෝජකයකු විසින් නැතහොත් තැනැත්තකු විසින් තබාගත යුතු යයි නියමිත යම් ලේඛනයක හෝ පඩි වාර්තාවක නැතහොත් එවැනි ලේඛනයකින් හෝ වාර්තාවකින් කොටසක සත්‍ය පිටපතක්

යම් නිශ්චිත දිනයකට පෙර සැපයිය යුතු යයි කොමසාරිස්වරයා විසින් කවර අවස්ථාවක වුව ද විධාන කළ හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලබන විධානයක්, ගැසට් පත්‍රයෙහි සහ ලංකාවේ බෙදා හරිනු ලබන ප්‍රචෘත්ති පත්‍ර දෙකක හෝ වැඩි ගණනක දැන්වීමක් පළ කරවීමෙන්, කළ හැකි ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ වාර්තාවක් හෝ තොරතුරක් සපයන සේවායෝජකයකු හෝ වෙනත් තැනැත්තකු හෝ විසින් එම වාර්තාව හෝ තොරතුර සමගම එය රහස්‍ය වාර්තාවක් හෝ තොරතුරක් වශයෙන් සලකන ලෙස ලියවිල්ලකින් ඉල්ලා සිටිය හැකි ය. එවැනි ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක සේවායෝජකයාගේ හෝ ඉල්ලීම කළ තැනැත්තාගේ හෝ කැමැත්ත කලින් ලබා නොගෙන ඒ ඉල්ලීමට සම්බන්ධ වූ වාර්තාව හෝ තොරතුරක් එළිදරව් නොකළ යුතුය.

(4) වාර්තාවක ඇතුළත් වුව ද , නුවුව ද , (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සැපයුනු කිසිම තොරතුරක් , කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ ඔහුගේ අවසරය ඇතිව හෝ සාදන ලද වාර්තාවක නැතහොත් නිකුත් කරන ලද ප්‍රකාශනයක, ඒ තොරතුර යම්කිසි සේවායෝජකයෙකු හෝ වෙනයම් තැනැත්තෙකු හෝ සම්බන්ධ වූ තොරතුරක් යයි හැඳින ගැනීම පහසු ආකාරයට පිළියෙල කොට නොතිබිය යුතු ය.

(5) මේ ආඥාපනත නොවන වෙනත් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන මගින් හෝ යටතේ හෝ යම් තැනැත්තෙකු විසින් එළිදරව් නොකළ යුතු යයි තහනම් කරන ලද තොරතුරක් එළිදරව් කිරීමට හෝ , ඉදිරිපත් නොකළ යුතු යයි තහනම් කරන ලද ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ , මේ වගන්තියේ මීට ඉහතින් ඇති විධිවිධාන කිසිවක් ඒ

තැනැත්තාට නියම කැරෙන්නාක් සේ හෝ අවසර ලැබෙන්නාක් සේ හෝ නොසැලකිය යුතුය.

55. (1) නියම කළ හැකි කොන්දේසිවලට සහ සීමා කිරීම් වලටයටත්ව සෑම නියමිත නිලධරයකුට ම පහත දැක්වෙන කටයුතු කිරීමට බලය ඇත්තේ ය. එනම් :-

(අ) මේ ආඥාපනතින් හෝ මේ ආඥාපනත යටතේ තැබිය යුතු හෝ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ලේඛන පොතක් හෝ පඩි වාර්තා පොතක් හෝ දැන්වීමක් හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හෝ මේ පනතේ විධිවිධාන පිළිපදිනු ලැබේදැයි දැනගැනීම සඳහා හෝ යම්කිසි කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සේවයෙහි යොදවා සිටින පරිශ්‍රයකට හෝ ස්ථානයකට, නැතහොත් කර්මාන්තයක පිටතින් එන්නන්ට වැඩ සපයන ස්ථානයකට, දවල් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ , සෑම යුක්ති සහගත වේලාවකම ඇතුල් ව පරීක්ෂා කිරීම;

(ආ) එවැනි පරිශ්‍රයක් හෝ ස්ථානයක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී එකී ලේඛන පොත හෝ වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගැනීමට නොමැති අවස්ථාවක දී , එම පරිශ්‍රයේ දී හෝ ස්ථානයෙහි දී නැතහොත් තමාගේ කාර්යාලයෙහි දී හෝ එකී ලේඛන පොත හෝ වාර්තාව, පරීක්ෂාකර බැලීම සඳහා, නිශ්චිත දිනක ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කිරීම;

(ඇ) මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන පිළිපදිනු ලැබේ දැයි දැන ගැනීමේ කාර්යය සඳහා , පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවා තිබෙන කර්මාන්තයක සේවායෝජකයෙකු විසින් සේවයෙහි යොදනු ලබන යම් කම්කරුවන් සඳහා වාසස්ථානයක් වශයෙන් ඒ සේවායෝජකයා විසින් පිළියෙල කොට තිබෙය යයි විශ්වාස කිරීමට තමාට කරුණු ඇති යම් ස්ථානයකට, දවල් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ සෑම යුක්ත සහගත වේලාවක ම ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීම ;

(ඈ) එවැනි පරිශ්‍රයකදී හෝ ස්ථානයකදී හමුවන්නා වූ ද, එකී පරිශ්‍රයේ හෝ ස්ථානයෙහි කර්මාන්තයක් කර ගෙන යන සේවායෝජකයකු යයි හෝ එහි සේවයේ යෙදී සිටින නැතහොත් සේවයේ නියුක්ත කර සිටින කම්කරුවකු යයි හෝ එම පරිශ්‍රයෙහි හෝ ස්ථානයෙහි වැඩ සපයනු ලබන යම් කම්කරුවකු යයි හෝ විශ්වාස කිරීමට සෑහෙන කරුණු ඇත්තා වූ ද තැනැත්තකු විභාග කිරීම; හා

(ඉ) එවැනි ලේඛන පොතක හෝ ඉන් කොටසක හෝ පඩි වාර්තා පොතක හෝ ඉන් කොටසක හෝ දැන්වීමක හෝ ඉන් කොටසක හෝ පිටපත් ගැනීම;

(ඊ) යම් තැනැත්තකු විසින් යම් කර්මාන්තයක කම්කරුවන් යම් පරිශ්‍රයක හෝ ස්ථානයක සේවයයෙහි යෙදවීම නවතා ඇති අවස්ථාවක, ඒ පරිශ්‍රයෙහි හෝ ස්ථානයෙහි සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ කම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ ආඥාපනත යටතේ තබා ගැනීමට නියමිත යම් ලේඛනයක් හෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කිරීම;

(උ) යම් කර්මාන්තයක් පිළිබඳ ව වූ හෝ යම් පන්තියක කර්මාන්ත නැතහොත් පිටත කම්කරුවන් පිළිබඳ ව වූ යම් ගිවිසුමක්, එකී නිලධරයා විසින් නිශ්චය කරනු ලබන යම් ස්ථානයක දී කැඳවීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒවායේ පිටපත් පිළියෙල කිරීම;

(ඌ) යම් පරිශ්‍රයක හෝ ස්ථානයක යම් කර්මාන්තයක් සඳහා කම්කරුවන් සේවයේ නියුක්ත කරවීමෙහි ලා , මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන පිළිපැද තිබේදැයි දැන ගැනීම සඳහා, යම් තැනැත්තෙකුට ලියවිල්ලකින් දැනුම්දෙනු ලැබිය හැකි දිනයක , එසේ නියම කරනු ලබන වේලාවක දී යම් ස්ථානයකට පැමිණ සිටින ලෙස ද, එම නිලධරයාට අවශ්‍ය විය හැකි යම් තොරතුරු හෝ පැහැදිලි කිරීම් හෝ සපයන ලෙස ද, ඒ නිලධරයා විසින් විමසනු ලබන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන ලෙස ද එකී නිලධරයා විසින් නියම කිරීම.

(2) ඉන්දියානු වතුකම්කරු ආඥාපනතෙහි 3 වන වගන්තියෙන් අර්ථකථනය කරන ලද යම්කිසි කම්කරුවකු සේවයෙහි නියුක්ත කර ඇති කර්මාන්තයක් සඳහා පඩි පාලක සභාවක් පිහිටුවනු ලැබූ කල්හි, ඉන්දියානු ආගමික කම්කරු ආඥාපනතෙහි 8 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ නියෝජිතයෙක් ද , ඔහු විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ නිලධරයෙක් ද එම කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියමිත නිලධරයන් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය . තවද ඒ අනුව එම උපවගන්තිය යටතේ නියමිත නිලධරයකුට අයත් සියලුම බලතල ඉහත කී නිලධරයන්ට ඇති අතර ඔවුන් විසින් ඒ බලතල ක්‍රියාවේ යෙදීම ද කළ හැකිය.

56. අන්කිසි ලිඛිත නීතියක පටහැනි ව කුමක් සඳහන් ව ඇත ද --

(අ) මෙම ආඥාපනත යටතේ යම් සේවායෝජකයකුගෙන් යම් කම්කරුවකුට ලැබිය යුතු යම් මුදලක් අය කර ගැනීම සඳහා වූ නඩුවක් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ නමින් හෝ වෘත්තීය සමිති ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද්දා වූ ද ඒ කම්කරුවා සාමාජිකයකු වූ ද වෘත්තීය සමිතියක නමින් හෝ නිසි අධිකරණ බලය ඇති අධිකරණයක පැවරිය හැකි ය;

(ආ) මෙම ආඥාපනත යටතේ සේවායෝජකයෙකුගෙන් කම්කරුවන් දෙදෙනෙකුට හෝ ඊට වැඩි ගණනකට ලැබිය යුතු යම් මුදල් සඳහා කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ නමින් හෝ වෘත්තීය සමිති ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද්දා වූ ද ඒ කම්කරුවන් සාමාජිකයන් වූ ද වෘත්තීය සමිතියක නමින් හෝ තනි නඩුවක් පැවැරිය හැකි ය;

(ඇ) මේ ආඥාපනත යටතේ යම් සේවායෝජකයෙකුගෙන් යම් කම්කරුවකුට ලැබිය යුතු යම් මුදලක් අයකර ගැනීම සඳහා වූ නඩුවක්, ඒ මුදල ලැබිය යුතු වූ තැන් පටන් අවුරුදු හතරක් ඇතුළත දී පවරනු ලැබුවහොත්, ඒ නඩුව පවත්වා ගෙන යා හැකි විය යුතු ය;

(ඈ) කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ නමින් පවරනු ලැබූ එවැනි යම් නඩුවක දී යම් නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිවරයෙකුට හෝ සහකාර කම්කරු

කොමසාරිවරයෙකුට හෝ යම් කම්කරු පරීක්ෂකයකුට හෝ ඔහු නියෝජනය කළ හැකි ය;

(ඉ) වෘත්තීය සමිතියක නමින් පවරනු ලැබූ එවැනි යම් නඩුවකදී ඒ සමිතියේ නිලධරයා අතුරෙන් කවරකු හෝ විසින් ඒ සමිතිය නියෝජනය කළ හැකිය.

57. කර්මාන්තයක සේවයෙහි නියුක්ත කම්කරුවකුට මේ ආඥාපනත යටතේ පඩි වශයෙන් ගෙවිය යුතු මුදල ගෙවීම පිළිබඳව එම කර්මාන්තයෙහි කම්කරුවන් සේවයෙහි යොදවනු ලබන සේවායෝජකයාගේ ඇති බැඳීම, වෙනත් නීතියක කුමක් සඳහන්ව තිබුන ද ඒ කර්මාන්තයේ වත්කමෙහි ප්‍රථම වැය බරක් වන්නේ ය.

57 අ. පඩිපාලක සභාවක් පිහිටුවා ඇති යම් කර්මාන්තයක සේවයෙහි යොදනු ලැබූ යම් කම්කරුවකුගේ, පුහුණුවන්නකුගේ හෝ ආධුනිකයකුගේ හෝ සේවය අවසන් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර ඇතුළත් සහතිකයක් ඔහුගේ සේවායෝජකයා විසින් ඔහුට නිකුත් කළ යුතු ය.

වැරදි

58. (අ) ඇතුල්වීමක දී හෝ පරීක්ෂණයක දී හෝ 55 වන වගන්තිය යටතේ බලතල ක්‍රියාවේ යෙදීමක දී නිලධරයකුට අවශ්‍ය වන පහසුකම් සලසා දීම පැහැර හරින්නා වූ ; හෝ

(ආ) යම් නිලධරයකු විසින් එම වගන්තිය යටතේ පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාවේ යෙදවීමේ දී බාධා කරන්නා වූ නැතහොත් ඒ බලතලක්‍රියාවේ යෙදවීමේ දී හිරිහැර කරන්නා වූ ; හෝ

(ඇ) එම වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල යටතේ යම් නිලධරයකු විසින් තමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ තමාට දෙන ලෙස හෝ නියම කරන ලද ලේඛන පොතක් හෝ පඩි වාර්තා පොතක් හෝ දැන්වීමක් හෝ තොරතුරක් ඉදිරිපත් කිරීම හෝ දීම ප්‍රමාණවත් හේතු නොමැතිව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ නැතහොත් පැහැර හරින්නා වූ ; හෝ

(ඈ) 55 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අන්කිසි තැනැත්තෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේ දී නියමිත නිලධරයකු විසින් ඒ තැනැත්තාගෙන් අසනු ලබන යම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම වළක්වන්නා වූ හෝ වැළැක්වීමට තැත් කරන්නා වූ ; හෝ

(ඉ) යම් වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවන ලේඛන පොතක් හෝ පඩි වාර්තා පොතක් හෝ දැන්වීමක් හෝ සාදන්නා වූ නැතහොත් සෑදීමට සලස්වන්නා වූ නැතහොත් එම වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල යටතේ ක්‍රියා කරන නිලධරයකුට, අසත්‍ය බැව් දැන දැනම එබඳු ලේඛන පොතක් හෝ පඩි වාර්තා පොතක් හෝ දැන්වීමක් හෝ ඉදිරිපත් කරන්නා වූ නැතහොත් ඉදිරිපත් කිරීමට සලස්වන්නා වූ , එසේත් නැතහොත් දැනුවත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ හරින්නා වූ ; හෝ

(ඊ) 54 වන වගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් දෙන ලද විධානයක් පිළිපැදීමෙහි ලා පැහැර හැරීමක් කරන්නා වූ නැතහොත් එම වගන්තිය යටතේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත්

කරන ලෙස නියම කළ කල්හි , දැනුවත්වම, අසත්‍ය වාර්තාවක් හෝ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් වාර්තාවක් සාදන්නා වූ හෝ ඉදිරිපත් කරන්නා වූ නැතහොත් සෑදීමට හෝ ඉදිරිපත් කිරීමට සලස්වන්නා වූ ; හෝ

(ඇ) දණ්ඩනයක්, විශේෂ කොට දක්වා නැති යම් කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් මේ ආඥාපනතේ විධිවිධානයක් හෝ යම් නියෝගයක් හෝ කඩකරන්නා වූ,

සෑම තැනැත්තෙක් ම වරදක් කරන අතර, රුපියල් එක් දහසකට නොවැඩි දඩයකට හෝ හයමාසයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකට ම හෝ යටත් වන්නේය.

විවිධ කරුණු

59. (1) මෙම ආඥාපනත යටතේ සේවායෝජකයා විසින් වගකිව යුතු වූ වරදක් ඇත්ත වශයෙන් ම සේවායෝජකයාගේ නියෝජිතයකු හෝ අන් තැනැත්තකු හෝ විසින් කරන ලද අවස්ථාවක, එම නියෝජිතයා හෝ වෙනත් තැනැත්තා සේවායෝජකයා වූවාක් සේ සලකා එම වරද ගැන ඔහුට විරුද්ධ ව , සේවායෝජකයා සමගම හෝ සේවායෝජකයා වරදකරු කිරීමට පෙර හෝ පසුව හෝ නඩු පවරනු ලැබීමට යටත් වන්නේ ය . වරදකරු කරනු ලැබූ පසු ඔහු ද සේවායෝජකයා යටත් වන දඬුවමට ම යටත් වන්නේ ය.

(2) මෙම ආඥාපනත යටතේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ සේවායෝජකයෙකු, මෙම ආඥාපනත ක්‍රියාවෙහි යෙදවීමට තමා නිසි අනලස් භාවයෙන් ක්‍රියා කළ බව ද , ඇත්ත වශයෙන් ම වරද කරන ලද්දේ තමාගේ නියෝජිතයා හෝ වෙන තැනැත්තකු හෝ විසින් තමා නොදැනුවත් ව නැතහොත් තමාගේ කැමැත්ත හෝ සහායකත්වය නොමැති ව බව ද අධිකරණය සෑහීමට පත් වන පරිදි ඔප්පු කළහොත් එම වරද සම්බන්ධයෙන් වන යම් දණ්ඩනයකින් ඔහු නිදහස් වන්නේ ය. එසේ වුව ද 44 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තිය හෝ 46 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය හෝ යටතේ පඩි වශයෙන් කම්කරුවාට ගෙවිය යුතු මුදලක් ගෙවන ලෙස ආඥා කිරීමට අධිකරණයට ඇති බලයට එයින් හානියක් නොවන්නේ ය.

59 අ. (1) කර්මාන්තයක් සඳහා හෝ යම් වාණිජ්‍ය කාර්යයක් සඳහා හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් ප්‍රකාශිතවම හෝ ව්‍යාපාරිකව හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු සමග, ඒ වෙනත් තැනැත්තා විසින් යම් වැඩක් කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිවෙලක් ඇති කර ගන්නා ලද්දා වූ ද , එවැනි වැඩ පිළිවෙලක් ප්‍රකාර ඒ වැඩ කිරීම සඳහා එකී වෙනත් තැනැත්තා විසින් කම්කරුවන් සේවයෙහි යොදවනු ලැබුවා වූ ද අවස්ථාවක , කොමසාරිස්වරයා විසින් අවශ්‍ය යයි සලකන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් පසු, අවස්ථානුකූල යයි ඔහු විසින් සලකනු ලැබේ නම් --

(අ) එම වැඩ පිළිවෙල යටතේ ඒ වැඩ , කරවීමෙන් වැලකෙන ලෙස ඒ පළමු කී තැනැත්තාට, අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව , ලියවිල්ලකින් විධාන කිරීම; හෝ

(ආ) නිශ්චිත දිනයකට පෙරාතුව කොමසාරිස්වරයා වෙත ---

(i) ඉහත කී වැඩ පිළිවෙල ලියවිල්ලකින් ඇත්නම් ඒ වැඩ පිළිවෙලෙහි සහතික කළ පිටපතක්, ඒ වැඩ පිළිවෙලෙහි පාර්ශවකරුවන් ගේ නම් සහ ලිපිනය ද නිශ්චිත ව සඳහන් කරමින්

කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි එම වැඩ පිළිවෙලට අදාල වෙනත් තොරතුරු සහ විස්තර ද ඒ වැඩ පිළිවෙල යොදා ගන්නා ලද්දේ යම් වැඩක් සඳහා ද ඒ වැඩ පිළිබඳ එවැනි තොරතුරු සහ විස්තර ද සමග සපයන ලෙස ; සහ

(ii) ඉහත කී වැඩ පිළිවෙල ලියවිල්ලකින් නැත්නම් කොමසාරිස්වරයා විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකි එම වැඩ පිළිවෙලට අදාල වෙනත් තොරතුරු සහ විස්තර ද ඒ වැඩ පිළිවෙල යොදාගන්නා ලද්දේ යම් වැඩක් සඳහා ද ඒ වැඩ පිළිබඳ එවැනි තොරතුරු සහ විස්තර ද සපයන ලෙස,

ඒ පළමු කී තැනැත්තාට ලියවිල්ලකින් විධාන කිරීම හෝ කළ හැකිය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් දෙන ලද විධානයක් පිළිපැදීම පැහැර හරින සෑම තැනැත්තෙක් ම වරදක් කරන අතර රුපියල් එක් දහසකට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස හයක් නොඉක්මවන කාලයකට දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට හෝ ඒ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් දෙකටම හෝ යටත් වන්නේ ය. එම පැහැර හැරීම (1) වන උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ දෙන ලද විධානයක් සම්බන්ධයෙන් වන අවස්ථාවක, ඉහත කී දඬුවමට අතිරේක ව, වරදකරු කරනු ලැබූ දින සිට ඒ වරද කරගෙන යන එක් එක් දවස වෙනුවෙන් රුපියල් සියයකට නොවැඩි දඩයකට ද යටත් වන්නේ ය.

(3) කර්මාන්තයක් සඳහා හෝ යම් වාණිජ කාර්යයක් සඳහා හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් ප්‍රකාශිතවම හෝ ව්‍යාපාරිකව හෝ වෙනත් යම් තැනැත්තකු සමග, ඒ වෙනත් තැනැත්තා විසින් යම් වැඩක් කිරීම සඳහා වූ, වැඩ පිළිවෙලක් ඇති කර ගන්නා ලද අවස්ථාවක --

(අ) එකී වැඩ කිරීම සඳහා එකී වෙනත් තැනැත්තා විසින් සේවයෙහි යොදවන යම් කම්කරුවකුට මේ ආඥාපනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පඩි ගෙවනු ලබන බවට පළමු කී තැනැත්තා වග බලාගත යුතු ය.

(ආ) එකී වෙනත් තැනැත්තා විසින් එම වැඩ සඳහා සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ යම් කම්කරුවකුට මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාර පඩි ගෙවීම පැහැර හරිනු ලැබුවහොත්, එකී වෙනත් තැනැත්තා විසින් එම පඩි ගෙවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා තමා නිසි අනලස්භාවයෙන් ක්‍රියාකළ බවත් ගත හැකි සියලු පියවර ගත් බවත් අධිකරණය සෑහීමට පත්වන පරිදි පළමු කී තැනැත්තා විසින් ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත් මිස, ඒ කම්කරුවාට මෙම ආඥාපනතට අනුකූල ව ගෙවිය යුතු පඩි ගෙවීමට ඒ පළමු කී තැනැත්තා බැඳී සිටින්නේ ය.

60. මේ ආඥාපනත යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් --

(අ) කොමසාරිස්වරයාගේ ලිඛිත අනුමතය ඇතිව මිස, සහ

(ආ) වරද සිදු කිරීමෙන් අවුරුදු හයක් ඇතුළත මිස

කිසිම නඩුවක් යම් අධිකරණයක පවරනු නොලැබිය යුතුය.

61. මේ ආඥාපනත යටතේ වූ සියලු ම වැරදි මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් ලඝු කාර්ය පරිපාටිය අනුව විභාග කරනු ලැබිය යුතු ය.

62. මේ ආඥාපනතින් හෝ මේ ආඥාපනත යටතේ හෝ යම්කිසි කම්කරුවකුට ඇති අයිතිවාසිකමක් කෙරෙහි යම් ආකාරයකින් බලපාන හෝ නැතහොත් ඒ අයිතිවාසිකම ඔහුගේ අවාසියට යම් ආකාරයකින් වෙනස්කරන හෝ යම්කිසි සේවායෝජකයකු වෙත පැවරී තිබෙන වගකීමක් ඉවත් කරන නැතහොත් අඩු කරන හෝ මෙම ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක වූ දිනයට පෙරාතුව වුව ද පසුව වුව ද ඇති කර ගන්නා ලද යම් ගිවිසුමක් හෝ එකඟවීමක්, එවැනි අයිතිවාසිකමක් කෙරෙහි බලපාන නැතහොත් එවැනි අයිතිවාසිකමක් වෙනස් කරන තාක් දුරට හෝ එවැනි යම් වගකීමක් ඉවත්කරන නැතහොත් අඩුකරන තාක් දුරට ශූන්‍ය හා බලරහිත වන්නේ ය.

නියෝග

63. (1) මේ ආඥාපනතේ ප්‍රතිපත්ති හා විධිවිධාන ක්‍රියාවෙහි යෙදවීමේ හා බලගැන්වීමේ කාර්යය සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග සැදිය හැකිය.

(2) විශේෂයෙන් හා (1) වන උපවගන්තියෙන් පැවරුණු බලතල වල ව්‍යාප්තියට හානියක් නොමැතිව, අමාත්‍යවරයා විසින්, පහත සඳහන් කරුණු සියල්ලම හෝ ඉන් යමක් සඳහා හෝ සම්බන්ධයෙන් නියෝග සැදිය හැකිය ---

(අ) නියම කරනු ලැබිය යුතු යයි මේ ආඥාපනතෙහි සඳහන් හෝ නියමිත සියලු කරුණු;

(ආ) මේ ආඥාපනතේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි සියලු ආකෘති පත්‍ර;

(ඇ) මේ ආඥාපනත යටතේ වූ යම් කරුණක් හැකිතාක් දුරට, එය බලපාන තැනැත්තන්ට දැන ගැනීමට සැලැස්වීම පිණිස ඒ කරුණ සම්බන්ධයෙන් කළයුතු දැන්වීම;

(ඈ) පඩිපාලක සභා සාමාජිකයන්ට පාරිශ්‍රමික හෝ දීමනා ගෙවීම සහ ඒ පාරිශ්‍රමික හෝ දීමනා ගණන් බැලිය යුතු ආකාරය;

(ඉ) මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි යොදවනු ලැබ සිටින නිලධරයන්ට දීමනා ගෙවීම සහ ඒ දීමනා ගණන් බැලිය යුතු ආකාරය; සහ

(ඒ) යම් කර්මාන්තයක ජීවන තත්ත්වය සහ සේවා තත්ත්වය පිලිබඳව කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ ඔහුගේ විධානය යටතේ හෝ විමර්ශනය කිරීම.

(3) අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන සෑම නියොගයක් ම , අනුමත කරන ලෙස ඉල්ලන යෝජනාවක් මගින් උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය . අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන සෑම නියොගයක් ම , අනුමත කරන ලෙස ඉල්ලන යෝජනාවක් මගින් උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය අනුමත කරන තෙක්, බල නොපවත්වන්නේ ය. එසේ අනුමත කරනු ලැබූ බවට නිවේදනයක් ගැසට් පත්‍රයෙහි ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය.

(4) අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝගයක් උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් අනුමත

කරනු ලැබූ බවට නිවේදනයක් ගැසට් පත්‍රයෙහි ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබූ කල්හි, එය මෙහි ලා පනවන ලද්දක් මෙන් වලංගු හා බලසහිත වන්නේ ය.

අර්ථ නිරූපණය

64. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මේ ආඥාපනතෙහි ---

" සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් " යන්නෙන් තත්කාලයෙහි සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් වරයකු වශයෙන් ධුරය දරන තැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

" කොමසාරිස් " යන්නෙන් තත්කාලයෙහි කම්කරු කොමසාරිස් ධුරය දරන තැනැත්තා අදහස් වන අතර මේ ආඥාපනත යටතේ කොමසාරිස්වරයාගේ යම් විශේෂ බලයක් , කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් 53 වන වගන්තිය යටතේ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් ද ඊට ඇතුළත් වේ.

" නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් " යන්නෙන් තත්කාලයෙහි නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් වරයකු වශයෙන් ධුරය දරන තැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

" සේවායෝජකයා " යන්නෙන්, තමන් සඳහා යම් කර්මාන්තයක යම් කම්කරුවකු යොදවන තැනැත්තෙක් ද යම් තැනැත්තකු සඳහා වෙනත් තැනැත්තකු විසින් යම් කම්කරුවකු යම් කර්මාන්තයක යොදවනු ලැබේ ද ඒ පළමු කී තැනැත්තා ද අදහස් වන අතර , යම් කර්මාන්තයක, යම් කම්කරුවකු වෙනත් තැනැත්තකු සඳහා යොදවන තැනැත්තෙක් ද ඊට ඇතුළත් වේ.

" අතිකාල " යන්නෙන් වැඩ කරන සාමාන්‍ය දවසක් හෝ වැඩ කරන සාමාන්‍ය සතියක් සමන්විත වන පැය ගණන හෝ ඉක්මවා වැඩ කරන කාලය අදහස් වේ.

" නියමිත " යන්නෙන් නියෝග මගින් නියමිත බව අදහස් වේ.

" නියෝග " යන්නෙන් මේ ආඥාපනත යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලද නියෝගයක් අදහස් වේ.

" නියෝජිත සාමාජික " යන්නෙන් අදාළ වන පරිදි යම් කර්මාන්තයක සේවායෝජකයන් හෝ කම්කරුවන් හෝ නියෝජනය කිරීම පිණිස පඩි පාලක සභාවකට පත්කරන සාමාජිකයින් අදහස් වේ.

" කර්මාන්තය " යන්නට යම් සේවායෝජකයකු විසින් හෝ කම්කරුවකු විසින් හෝ කරගෙන යන , ඉටු කරන හෝ යම් සේවායෝජකයෙකු හෝ කම්කරුවකු යෙදී සිටින යම් කර්මාන්තයක්, ව්‍යාපාරයක්, කාර්යභාරයක්, රක්ෂාවක්, වෘත්තියක් හෝ නියුක්තියක් ද කර්මාන්තයක යම් ශාඛාවක් , කාර්යයක් හෝ යම් ක්‍රියාවලියක් ද ඇතුළත් වන නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් බාලාපරාධකරුවන්ට හෝ අනාථයන්ට හෝ අසරණ, ගොළු, බිහිරි හෝ අන්ධ තැනැත්තන්ට කාර්මික පුහුණුවක් දීම සඳහා පැවැත්වෙන යම් කර්මාන්තයක්, ව්‍යාපාරයක් හෝ කාර්යභාරයක් ඇතුළත් නොවේ.

" පඩි " යන්නට අතිකාල වැඩ සඳහා හෝ නිවාඩු දිනයක් සඳහා හෝ ගෙවිය යුතු යම් පාරිශ්‍රමිකයක් ඇතුළත් වේ.

" පඩි කාලය " යන්නෙන් කම්කරුවකුට මේ ආඥාපනත යටතේ පඩි ගෙවිය යුත්තේ යම් කාල සීමාවක් සඳහා ද ඒ කාල සීමාව අදහස් වේ.

" කම්කරුවා " යන්නෙන් යම්කිසි කර්මාන්තයක යම් වැඩක් කිරීම සඳහා යොදවනු ලබන තැනැත්තෙක් අදහස් වේ.

ආඥාපනතේ බලපෑම්

65. මේ ආඥාපනතෙහි අන්‍යාකාර ප්‍රකාශිත විධිවිධාන සලසා ඇති අවස්ථාවන්හි හැර , මේ ආඥාපනත හැර වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක කුමක් සඳහන් ව තිබුණ ද මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන බල පවත්වන්නේ ය; තවද මේ ආඥාපනතේ සහ ඒ වෙනස් වෙනත් නීතියේ විධිවිධාන අතර යම් ගැටුමක් හෝ අනුකූලතාවක් ඇති වුවහොත් මේ ආඥාපනතේ විධිවිධාන බව පවත්වන්නේ ය.

ඇල් - ඩී - බී. 82/43

පඩිපාලක සහා ආඥාපනත

කම්කරු ඇමතිවරයා විසින් (136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සහා ආඥාපනතේ 63 වන වගන්තිය යටතේ සම්පාදනය කරනු ලැබ, එම වගන්තිය යටතේ උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ නියෝග.

ඇම්. පී. ද ඉසෙඩ් සිරිවර්ධන
කම්කරු ඇමති

1971 මැයි මස 28 දින,
කොළඹ දී ය.

නියෝග

1. මෙම නියෝග 1971 පඩි පාලක සහා නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

2. (1) ආඥාපනතේ 2 වන වගන්තියට අනුකූලව කම්කරුවකුගේ පඩියෙන් පහත සඳහන් කරුණු අරභයා සේවායෝජකයා විසින් මුදල් අඩුකර ගත යුතු ය :-

(අ) සේවායෝජකයා විසින් කම්කරුවාට සපයනු ලැබූ කිසියම් ආහාර ද්‍රව්‍යයක මිළ; මේ මිළ, කිසියම් නීතියක් යටතේ මේ ද්‍රව්‍යය සඳහා නියමිත වූද , තත්කාලයට බලපවත්වන්නා වූද උපරිම මිළක් වෙතොත් , ඊට වැඩි නොවිය යුතු ය.

(ආ) (i) කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිතව අනුමත කරනු ලැබූ කිසියම් විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලක් , අර්ථසාධක අරමුදලක්, රක්ෂණ ක්‍රමයක්, ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රමයක් හෝ වෛද්‍ය හෝ සෞඛ්‍යාධාර සඳහා ක්‍රමයක්, නැතහොත් එවැනි අරමුදලක් හෝ යෝජනා ක්‍රමයක් වෙත කම්කරුවා තම සේවායෝජකයා මගින් ගෙවීමට අදහස් කරන කිසියම් දායක මුදලක් වෙතොත් එය;

(ii) කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිතව අනුමත කරනු ලැබූ කිසියම් සුභසාධක ක්‍රමයක් , වෘත්තීය සමිතියක් හෝ පූජනීය ස්ථාන අරමුදලක් වෙත කම්කරුවා තම සේවායෝජකයා මගින් ගෙවීමට අදහස් කරන කිසියම් දායක මුදලක් හෝ සම්මාදම් මුදලක්වෙතොත් එය;

(ඇ) සේවා යෝජකයා විසින් කම්කරුවාට සලසනු ලැබූ යම්කිසි නිවාස පහසුකමක් වෙතොත් එහි කුලිය ; එම කුලිය --

(i) ඒ නිවාසය පිහිටි ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් එහි බදු වටිනාකම තක්සේරු කොට තිබේ නම් එසේ තක්සේරු කළ බදු වටිනාකමට වැඩි නොවිය යුතු ය. තවද;

(ii) එසේ තක්සේරුකොට නොමැතිනම්, එවැනි නිවාසයක් වෙනුවෙන් දරනු ලැබූ මූලධන වියදමෙන් වර්ෂයකට සියයකට හයකට වැඩි නොවිය යුතු ය.

(ඈ) කම්කරුවා විසින් ඇප මුදලක් වශයෙන් තැබිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය; මේ සඳහා අඩුකරන මුදල් ප්‍රමාණය; පඩියෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින් නිශ්චය කරන යම් ප්‍රතිශතයකට වැඩි නොවිය යුතුවාක් මෙන්ම එසේ ම නියම කරන වෙනත් යම් කොන්දේසිවලට ද යටත් විය යුතු ය;

(ඉ) මෙහි උපලේඛනයේ (අ) ලැයිස්තුවේ දැක්වෙන්නා වූ ද කම්කරුවා සඳහා සේවායෝජක විසින් සපයනු ලබන්නා වූ ද යම් සේවාවක් වෙනුවෙන් වූ ගාස්තුවක් වශයෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින්, ලිඛිතව අනුමත කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණයක්;

(ඊ) කම්කරුවාගේ සේවා ස්ථානයේ විකිණීමට තබා ඇති භාණ්ඩ අතුරෙන් සේවායෝජක විසින් කම්කරුවාට විකුණන ලද යම් භාණ්ඩයක මිල ; ඒ ස්ථානය කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිත අනුමතිය දෙන ලද සාප්පුවක් හෝ වෙනත් ආයතනයක් විය යුතු අතර , ඒ මිල, තත් කාලයේ යම් නීතියක් යටතේ ඒ භාණ්ඩය සඳහා නියම කර ඇති උපරිම මිලක් වෙතොත් ඒ මිලට වැඩි නොවිය යුතුය;

(උ) කම්කරුවා මෙම ඡේදයේ (ආ) අනුඡේදයේ සඳහන් කිසියම් අරමුදලකින් හෝ ක්‍රමයකින් ගත් ණය මුදලක් හෝ සේවා යෝජකයා විසින් කම්කරුවාගේ පඩි කාලසීමාව වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු පඩියෙන් කම්කරුවා හට ගෙවන ලද අත්තිකාරමක් නොවන වෙනත් මුදල් අත්තිකාරමක් ;

(ඌ) මෙම ඡේදයේ (උ) අනුඡේදයෙහි සඳහන් වූ කිසියම් ණය මුදලක් හෝ අත්තිකාරමක් වෙනුවෙන් අය කරගත යුතු කිසියම් පොලියක්; එසේ වුවද,

(i) මෙම ඡේදයේ (උ) අනුඡේදයේ සඳහන් ණය මුදලක් සම්බන්ධයෙන්, අයකරන පොලිය කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිතව අනුමත කරන ලද පරිදි වූ වාර්ෂික පොලී මුදල් ප්‍රමාණයක් නොඉක්මවිය යුතුය.

(ii) සේවායෝජක විසින් කම්කරුවාට දෙන ලද , අත්තිකාරම් මුදලක් සම්බන්ධයෙන් වන විට , පොලියක් අය කළ යුත්තේ, අත්තිකාරම් වශයෙන් දෙන ලද මුදල් ප්‍රමාණය, පවත්නා පඩි කාලසීමාව සඳහා පඩි වශයෙන් ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයට අඩු නොවන්නේ නම් සහ එසේ අය කරන පොලී ප්‍රමාණය, එසේ අත්තිකාරම් වශයෙන් දෙන ලද මුදල් ප්‍රමාණයෙන් සියයට හයක් නොඉක්මවන්නේ නම් පමණකි.

(ඒ) මෙහි උපලේඛනයේ " ආ " ලැයිස්තුවෙහි දැක්වෙන කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ නොකර හැරීමක් වෙනුවෙන් සේවායෝජකයා විසින් කම්කරුවාට පැනවූ කිසියම් දඩයක්; එසේ වුවද එක් වතාවක දී දඩ මුදල් සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අඩුකිරීම් වල මුළු මුදල ඒ දඩ මුදල නියම කරනු ලැබ කාලය ඇතුළත කම්කරුවා විසින් උපයනු ලැබූ පඩියෙන් සියයට පහකට වැඩි නොවිය යුතුය. එසේ ද වුවත් දඩය සියයට පහක් ඉක්මවන අවස්ථාවක සේවායෝජකයා විසින් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ අවසරය ලබාගත යුතු ය.

(2) මේ නියෝගයේ (1) වන ඡේදයේ (ඒ) අනුඡේදය යටතේ අඩුකර ගැනීමට අවසර දෙන ලද සෑම මුදලක් ම , එසේ අඩුකර ගන්නා මුදල් ප්‍රමාණය, කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිතව අනුමත කරනු ලබන්නා වූ ද කම්කරුවාගේ යහපත පිණිස වන්නා වූ ද කාර්ය සඳහා සේවායෝජක විසින් යොදවනු ලැබිය යුතු ය යන කොන්දේසියට යටත් වන්නේ ය.

3. ඒ වන විට සපයා නොමැති පඩි අත්තිකාරමක් සමන්විත වන යම් මුදලක් කම්කරුවකුගේ පඩියෙන් අයකර ගැනීම, හය මාසයකට අඩු නොවන කාලසීමාවක් මුළුල්ලේ විහිදී ඇති සමාන වාරික මගින් සිදුකළ යුතු ය.

4. කම්කරුවකුට, ඔහුගේ සේවායෝජක විසින් ගෙවන ලද, අදාළ පඩි කාලසීමාව සඳහා ඒ කම්කරුවාට ගෙවිය යුතු පඩියෙන් ගෙවන අත්තිකාරම් මුදලක් වන , මුදල් අත්තිකාරමක් වෙනුවෙන් අඩුකරගැන්මක් කිරීමෙන් පසු, වෙනත් යම් අඩුකිරීම් වේ නම් , ඒවා මේ නියෝගවල 2 වන නියෝගයේ (1) වන ඡේදයේ දැක්වෙන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල අනුව අඩුකර ගත යුතු ය.

5. ආඥාපනතේ 52 වන වගන්තිය යටතේ පත්කරන ලද පහත සඳහන් නිලධාරීන් එහි 3(2) වගන්තියේ කාර්යය සඳහා නියමිත බලධරයන් විය යුතු ය :-

නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්වරයා,
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයා,
සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයා,
කම්කරු වෛද්‍ය නිලධාරී,
කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛනඥ,
පඩිපාලක සහා ලේකම් (හෝ එක් එක් සමලේකම්),
පඩිපාලක සහා උප ලේකම්,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරීහු,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු නිලධාරීහු,
කොළඹ වරාය කොමිෂන් සභාවේ සභාපති,

කම්කරු කළමණාකරු, කොළඹ වරාය කොමිෂන් සභාව,

කොළඹ වරාය කොමිෂන් සභාවේ 1 වෙනි ශ්‍රේණිගත කම්කරු නිලධාරීහු.

6. (1) සේවායෝජකයන්ගේ හෝ කම්කරුවන්ගේ යම් වෘත්තීය සමිතියක්, සංගමයක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් වෙනුවෙන්, පඩිපාලක සභාවකට නියෝජිත සාමාජිකයන් පත් කිරීමට ඇති විට , ඒ වෘත්තීය සමිතිය, සංගමය හෝ වෙනත් සංවිධානය ඒ සාමාජිකයන් ලෙස පත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තන්ගේ නම් ලැයිස්තුවක් අදාළ ඉල්ලීමෙහි නිශ්චිතව සඳහන් දිනයේ දී හෝ ඊට පෙර සපයන ලෙස ඒ සාමාජිකයන් පත් කිරීමට ඇති දිනයට ප්‍රථමයෙන් යම් යුක්ති සහගත කාලයකට කලින් ඒ වෘත්තීය සමිතියෙන්, සංගමයෙන් හෝ සංවිධානයෙන් කොමසාරිස්වරයා විසින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

(2) පඩි පාලක සභාවේ නියෝජිත සාමාජිකයන් වශයෙන් පත් කරන තැනැත්තන්, මේ නියෝගයේ (1) වන ඡේදය යටතේ කොමසාරිස්වරයා වෙත සපයනු ලැබ තිබිය හැකි ලැයිස්තුවක් හෝ ලැයිස්තු ඇත්නම් , ඒ සාමාජිකයන් වශයෙන් පත් කරනු ලැබීම සඳහා ඒ ලැයිස්තුවක හෝ ලැයිස්තුවල යෝජනා කර ඇති තැනැත්තන් අතුරෙන් , අමාත්‍යවරයා විසින් තෝරා ගනු ලැබිය යුතුය . එවැනි සාමාජිකයන්ගෙන් නියෝජනය විය යුතු සේවායෝජකයන්ගේ හෝ කම්කරුවන්ගේ හෝ වෘත්තීය සමිතියක් හෝ සංගමයක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් හෝ නොමැති අවස්ථාවක නැතහොත් එසේ සපයනු ලැබූ එවැනි ලැයිස්තුවක් නොමැති අවස්ථාවක, එවැනි සාමාජිකයන් වශයෙන් පත් කරනු ලැබීමට යෝග්‍ය අය ලෙස අමාත්‍යවරයා සලකන තැනැත්තන් අතුරෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ තැනැත්තන් තෝරා ගත යුතු ය.

7. (1) පඩි පාලක සභාවේ සෑම රැස්වීමක් ම , කොමසාරිස්වරයාගේ යම් සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ නියමයන්ට යටත් ව , එම පඩි පාලක සභාවේ ලේකම්වරයා විසින් පඩි පාලක සභාවේ එක් එක් සාමාජිකයාට තැපැල් මගින් යවන ලිඛිත දැන්වීමක් මගින් කැඳවිය යුතුය.

(2) පඩි පාලක සභාවේ එක් එක් සාමාජිකයාට පඩි පාලක සභාවේ සෑම සාමාන්‍ය රැස්වීමක් ගැනම දින දහහතරකට නොඅඩු කාලයකට පළමු දැනුම් දිය යුතු ය.

(3) පඩි පාලක සභාවේ සාමාන්‍ය රැස්වීමකදී ඉදිරිපත් කරන සෑම යෝජනාවක් ගැනම එම රැස්වීම පවත්වන දිනයට දින හතකට නොඅඩු කාලයක් කලින් එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන සාමාජිකයා විසින් පඩි පාලක සභාවේ ලේකම්වරයා වෙත ලියවිල්ලකින් දැනුම්දිය යුතු ය; ලේකම්වරයා විසින් එම යෝජනාව එම රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ ඇතුළත් කොට , එම රැස්වීමේ දිනයට ප්‍රථමයෙන් පඩි පාලක සභාවේ සෑම සාමාජිකයෙකුටම එම යෝජනාවේ පිටපතක් යැවිය යුතු ය.

(4) කොමසාරිස්වරයා සුදුසුයයි සලකන ඕනෑම විටෙකදී හෝ විශේෂ සභා රැස්වීමකදී කැඳවිය යුත්තේ කුමන කාර්යයක් සඳහා ද යන්න නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් පඩි පාලක සභාවේ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකුට නොඅඩු සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාවක් විසින් ලේකම්වරයා වෙත ලිඛිත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ විටෙක දී හෝ ලේකම්වරයා විසින් එසේ විශේෂ රැස්වීමක් කැඳවිය යුතු ය.

(5) පඩි පාලක සභාවේ එක් එක් සාමාජිකයාට පඩි පාලක සභාවේ සෑම විශේෂ රැස්වීමක් ගැනම දින හතකට නොඅඩු කාලයකට කලින් දැනුම්දිය යුතුය.

(6) සෑම පඩිපාලක සභා රැස්වීමක ම සියළුම කටයුතු සභාවේ ලේකම්වරයා විසින් පොතක වාර්තාගත කළ යුතු ය.

(7) පඩි පාලක සභාවේ යෝජනා සම්මතයෙන් හෝ එහි සභාපතිවරයා විසින් හෝ පඩිපාලක සභාවේ කවර හෝ රැස්වීමක් අඩාලව කල් දැමිය හැකි ය.

8. (1) කිසියම් සාමාජිකයකු මියයාම, ඉල්ලා අස්වීම හෝ ඉවත් කිරීම යන කරුණු නිසා පඩි පාලක සභාවේ සාමාජිකත්වයෙහි ඇතිවන සෑම පුරප්පාඩුවක් ම එම සාමාජිකයා පත්කළ ආකාරයෙන් ම පිරවිය යුතුය.

(2) පඩි පාලක සභාවේ සාමාජිකයකු වන තැනැත්තකු අමාත්‍යවරයාට හෝ කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් නොදී , දිවයිනෙන් බැහැරව ගිය විට , එසේ ඒ සාමාජිකයා දිවයිනෙන් බැහැරව සිටින කාලයේ දීර්ඝත්වය අමාත්‍යවරයාගේ මතය අනුව එම පඩි පාලක සභාවේ කාර්යයන්ට හානිකර වේ නම් , එසේ දිවයිනෙන් බැහැරව ගිය සාමාජිකයකු වෙනුවට වෙනත් සාමාජිකයකු අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කළ හැකිය . එවිට මුලින් කී තැනැත්තා පඩි පාලක සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වූ සේ සැලකිය යුතු ය.

9. සෑම පඩි පාලක සභාවක් ම , එම පඩි පාලක සභාව පිහිටුවා ඇත්තේ යම් කර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් ද , එම කර්මාන්තයේ සේවා යෝජකයන්ගේ හෝ කම්කරුවන්ගේ කිසියම් වෘත්තීය සමිතියක් , සංගමයක් හෝ සංවිධානයක් ඇති විට, ආඥාපනතේ 22, 23, 24, 25 හෝ 27 යන වගන්ති යටතේ එම පඩි පාලක සභාව විසින් තීරණයකට එළඹෙනු ලැබීමට බලය ලැබී ඇත්තේ යම් කරුණු ගැනද එකී යම් කරුණක් ගැන තීරණයකට එළඹීමට ප්‍රථමයෙන් එවැනි වෘත්තීය සමිති සංගම්වල හෝ සංවිධානවල අදහස් විමසිය යුතු ය.

10. (1) ආඥාපනත යටතේ සහ මේ නියෝග යටතේ යම් පඩි පාලක සභාවක් සතු යම් කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීම සඳහායම් පඩිපාලක සභාවක් හෝ යම් දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවක සෑම සාමාජිකයකුටම, පහත සඳහන් කාර්යය සඳහා බලය ඇති බවට ඒ පඩි පාලක සභාව හෝ කාරක සභාව විසින් යෝජනාවක් සම්මත කර ගත් විට , ඒ සභාව හෝ කාරක සභාව විසින් තීරණය කර ගත් දිනයක සහ වේලාවක --

(අ) යම් තැනැත්තකු විසින් යම් කර්මාන්තයක් පවත්වාගෙන යන ස්ථානයකට, රාත්‍රී කාලයේ හෝ දවල් කාලයේ ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීමට;

(ආ) යම් කර්මාන්තයක ජීවන තත්ත්වය සහ වැඩවලට අදාළ කොන්දේසි හා සම්බන්ධව යම් තැනැත්තකු දන්නා යම් තොරතුරක් සපයන ලෙස ඒ තැනැත්තාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට; සහ

(ඇ) එවැනි තොරතුරක් නිවැරදිතාව දැන ගැනීමේ අරමුණින්, ඒ ස්ථානයක සිට හමු වූ යම් තැනැත්තකුගෙන් විභාග කිරීමට හෝ ප්‍රශ්න කිරීමට.

බලය ඇති අතර, එවැනි සාමාජිකයකුට ඒ ස්ථානයකට ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ දීමද එවැනි සාමාජිකයකුට අවශ්‍ය විය හැකි යම් සහාය ලබාදීම සහ පහසුකම් සැපයීම ද (අ) ඡේදයේ සඳහන් යම් ස්ථානයක් තත් කාලයෙහි භාරව සිටින සෑම තැනැත්තකුගේ ම යුතුකම වන්නේ ය; තවද ඒ සාමාජිකයකු විසින් ඉල්ලා සිටින තොරතුරු සැපයීම (ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල සඳහන් සෑම තැනැත්තකුගේ ම යුතුකම වන්නේය.

(2) මේ නියෝගය යටතේ තම කාර්යය හෝ කර්තව්‍යය කිරීමේදී හෝ ඉටු කිරීමේදී යම් නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳ රහසක් හෝ වාණිජමය රහසක් පිළිබඳ දැනුමක් හෝ තොරතුරක් දැනගන්නට ලැබෙන හෝ ලබා ගන්නා පඩි පාලක කාරක සභාවක හෝ දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක සභාවක කිසි සාමාජිකයකු විසින්, ඒ සභාවේ හෝ කාරක සභාවේ ඔහුගේ සාමාජිකත්වය පවත්නා අතරතුර හෝ ඔහු ඒ සභාවේ හෝ කාරක සභාවේ සාමාජිකත්වය දැරීම නතර වූ පසුව හෝ, ඒ රහස එය අදාළ වනුයේ යම් කර්මාන්තයකට ද ඒ කර්මාන්තය කර ගෙන යන තැනැත්තාගේ ලිඛිත කැමැත්ත ලබා නොගෙන, වෙනත් යම් තැනැත්තෙකුට හෙළදරව් කිරීම හෝ දැන්වීම හෝ නොකළ යුතුය.

11. යම් කර්මාන්තයක් සඳහා පිහිටුවන ලද පඩි පාලක සභාවක් එම කර්මාන්තය සඳහා ලංකාවේ යම් දිස්ත්‍රික්කයක හෝ ප්‍රදේශයක දිස්ත්‍රික්ක පඩිපාලක කාරක සභාවක් පිහිටුවීමට අදහස් කරතහොත් එම පඩි පාලක සභාව --

(අ) එම ප්‍රදේශය හෝ දිස්ත්‍රික්කය;

(ආ) දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවේ දී ඒ පඩි පාලක සභාව නියෝජනය කරන ඒ පඩිපාලක සභාවේ සාමාජික සංඛ්‍යාව; සහ

(ඇ) එවැනි ප්‍රදේශයක හෝ දිස්ත්‍රික්කයක පිළිවෙලින් සේවායෝජකයන් හා කම්කරුවන් නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවේ සාමාජික සංඛ්‍යාව;

පිළිබඳ ලිඛිත තොරතුරු අමාත්‍යාවරයාට සැපයිය යුතු ය.

12. දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවේ අවස්ථාවෝචිත පරිදි සේවායෝජකයන් හෝ කම්කරුවන් නියෝජනය කරනු ලබන සාමාජිකයන් අමාත්‍යාවරයා විසින් පත් කළ යුතු ය.

13. දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවක් පිහිටුවා ඇත්තේ යම් ප්‍රදේශයක් හෝ දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනුවෙන් ද ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ ප්‍රදේශයේ සේවයෝජකයන් හෝ කම්කරුවන් නියෝජනය කිරීම පිණිස, පඩි පාලක සභාවක් විසින්, ඒ පඩි පාලක සභාව පිහිටුවනු ලැබ ඇත්තේ යම් කර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් ද ඒ කර්මාන්තයේ සේවායෝජකයකු

හෝ කම්කරුවකු නොවූව ද යම් තැනැත්තකු දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවට පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

එසේ වුව ද ඒ තැනැත්තාගෙන් නියෝජනය වන යම් වෘත්තීය සමිතියක්, සංගමයක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් වෙතොත්, අවස්ථාවෝචිත පරිදි ඒ වෘත්තීය සමිතිය සංගමය හෝ සංවිධානය විසින් ඒ සෑම තැනැත්තකුම අනුමත කරනු ලැබිය යුතු ය.

14. ආඥාපනතේ, 18(2) වගන්තියේ (අ) හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවට පත් කරන සෑම සාමාජිකයෙකුම පත් කළ දින සිට දෙවර්ෂයක කාලසීමාවක් එම ධූරය දරන්නේ ය.

එසේ වුව ද, එබඳු සාමාජිකයකු විසින් --

(අ) එවැනි කාරක සභාවක සාමාජිකත්වයෙන් ඕනෑම වේලාවක ඉල්ලා අස්විය හැකිය . නැතහොත් අමාත්‍යවරයා විසින් එම සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(ආ) කිසියම් සාමාජිකයකුගේ මරණය , ඉල්ලා අස්වීම හෝ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම නිසා ඇතිවූ පුරප්පාඩුවක් පිරවීමට තමා පත්කරනු ලැබ ඇත්නම් එසේ මියගිය , ඉල්ලා අස් වූ හෝ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ සාමාජිකයාගේ ඉතිරිව ඇති ධූර කාලයකට සමාන කාල සීමාවක් තුළ ධූරය දැරිය යුතු ය.

(ඇ) නිල කාලය අවසන් වූ පසු, අනුප්‍රාප්තිකයකු පත් කැරෙන තුරු, තම ධූරය තවදුරටත් දැරිය යුතු ය.

15. ආඥාපනතේ 18(2) වන වගන්තියේ (අ) හෝ (ආ) ඡේද යටතේ පඩි පාලක කාරක සභාවකට පත් කරනු ලැබූ සෑම සාමාජිකයෙකු ම , යුක්තිසහගත හේතුවක් නොමැතිව ඒ කාරක සභාවේ අනුක්‍රමික රැස්වීම් තුනකට නොපැමිණියහොත්, ඔහු ඒ කාරක සභාවේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වූ සේ සැලකිය යුතු අතර , එසේ එවැනි සාමාජිකයෙකුගේ ඉල්ලා අස්වීම, ඒ රැස්වීම්වලින් අවසාන රැස්වීමේ දින සිට බලාත්මක වන ලෙස සැලකිය යුතු ය.

16. දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවක සාමාජිකත්වය අවසන් වූ යම් තැනැත්තකුට එයට කලින් පත් කරනු ලැබීමට සුදුසු විය යුතු ය.

17. කිසියම් සාමාජිකයෙකුගේ මරණයෙන්, ඉල්ලා අස්වීනේ හෝ ඉවත් කිරීමෙන් දිස්ත්‍රික්ක පඩිපාලක කාරක සභාවක සාමාජිකත්වයෙන් ඇති වන සෑම පුරප්පාඩුවක් ම, එම සාමාජිකයා පත් කළ ආකාරයෙන් ම පිරවිය යුතු ය.

18. දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවක කුමන රැස්වීමක හෝ ගණපූරණය එවැනි කාරක සභාවක සම්පූර්ණ සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් එකකට නො අඩු සංඛ්‍යාවක් විය යුතු ය.

එසේ වුව ද, දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවෙ කිසියම් රැස්වීමක් ගණපූරණයක් නොමැතිවීමේ හේතුවෙන් කිසියම් දිනකට කල් තැබූ විට , එසේ කල් තබන ලද්දේ යම් දිනකට ද එදින ද පැමිණ සිටියේ ගණපූරණයට අඩු සාමාජික සංඛ්‍යාවක් නම් , එසේ පැමිණි සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් සමන්විත වූ රැස්වීම ඒ කාරක සභාවෙහි වලංගු රැස්වීමක් විය යුතු ය.

19. දිස්ත්‍රික්ක පඩි පාලක කාරක සභාවක සෑම රැස්වීමක ම සභාපතිවරයාට එම රැස්වීම ඉදිරියේ තබන ලද කුමන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ ඡන්දය දීමට බලයක් නොමැති විය යුතු ය.

20. (1) දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක යම්කිසි රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා පැමිණ සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවෙන් සේවායෝජකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව , කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමජික සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි නම් නැතහොත් අඩු නම් , ඒ රැස්වීමේ දී ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති සේවායෝජක නියෝජිත සාමාජික සංඛ්‍යාව සහ කම්කරු නියෝජිත සාමාජික සංඛ්‍යාව එක සමාන වනු පිණිස, එකී රැස්වීමෙහි වැඩි සාමාජික සංඛ්‍යාවක් සිටින්නේ සේවායෝජකයන් නියෝජනය කිරීමට නම් නැතහොත් කම්කරුවන් නියෝජනය කිරීමට නම්, එසේ බහුතරයක් ම සිටින සාමාජිකයන් විසින්, රැස්වීම ආරම්භ වීමට ප්‍රථම තමන් අතුරෙන් ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටින සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකයන් හෝ තෝරා ගත යුතු ය.

එසේ වුව ද බහුතර නියෝජිත සාමාජිකයන්ට ඔවුනතුරෙන් ඡන්දය දීමෙන් වැළකිය යුත්තේ කවර සාමාජිකයා ද යන්න ගැන එකඟවීමට නුපුළුවන් වූ අවස්ථාවක සභාපතිවරයා ඉදිරිපිට , ඔහුගේ විධානය පරිදි කුසපත් ඇද , එකී රැස්වීමෙහි දී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකයන් තෝරා ගත යුතු ය.

(2) දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක යම්කිසි රැස්වීමක දී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමට (1) වන උප වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාර තෝරා ගනු ලැබූ දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක නියෝජිත සාමාජිකයෙකුට ඒ රැස්වීමේ දී ඡන්දය දීමට හිමිකම නොමැති නමුත් එකී රැස්වීමෙහි සිටීමට සහ එකී සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීමට හිමිකම ඇත්තේය.

එසේ වුව ද, එකී රැස්වීම පවත්වාගෙන යන අතර යම්කිසි අවස්ථාවක දී සාමාජිකයන් වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සේවායෝජකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාවට සමාන වී නම් , ඉහත කී නියෝජිත සාමාජිකයාට ඡන්දය දීමට හිමිකම ඇත්තේ ය.

(3) මේ ආඥාපනත යටතේ දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක් විසින් කරනු ලැබීමට බලය ඇති හෝ නියමිත සෑම තීරණයක් ම, එකී සභාවක රැස්වීමක දී පැමිණ සිටින හා ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති සාමාජිකයන්ගේ බහුතර කැමැත්ත පරිදි විය යුතු ය . හුදෙක් ක්‍රියා විධිවල විධි විරෝධතාවක් නිසා හෝ එහි වරදක් නිසා හෝ තීරණයක් කිරීමට පළමුව කළ යුතු යයි මේ ආඥාපනතින් නියමිත යම් කිසිවක් නොකිරීම නිසා හෝ පමණක් දිස්ත්‍රික් පඩි පාලක කාරක සභාවක කිසිම තීරණයක් බල රහිත නොවන්නේ ය.

21. පඩි පාලක සභාවක් විසින් පඩි පාලක කාරක සභාවක් වෙත යොමු කරනු ලැබූ කිසියම් කරුණක් ගැන එම කාරක සභාව විසින් සපයන වාර්තාව එම කරුණ සලකා බැලූ කාරක සභා රැස්වීමේ සභාපතිවරයා විසින් අත්සන් කර , ඒ පඩි පාලක සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

22. පඩි පාලක සභාවක හෝ පඩි පාලක කාරක සභාවක හෝ සාමාජිකයකු වන කිසියම් කම්කරුවකුගේ සේවායෝජකයකු විසින් එම පඩි පාලක සභාවේ හෝ පඩි පාලක කාරක සභාවේ යම් රැස්වීමකට එම

කම්කරුවා සහභාගී විය යුතු සෑම දිනයකම සහ එවැනි පඩිපාලක සභාවක හෝ කාරක සභාවක සාමාජිකයකු වශයෙන් කිසියම් කාර්යයක් හෝ කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීම අවශ්‍යව ඇති සෑම දිනයකම එම කම්කරුවාට නිවාඩු දිය යුතු ය.

23. (1) ආඥාපනතේ 39(1) වන වගන්තිය යටතේ දෙනු ලැබූ සෑම අවසර පත්‍රයක් ම පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්විය යුතු ය :-

(අ) එම අවසර පත්‍රය දෙනුයේ යම් කම්කරුවකුට ද , එම කම්කරුවාට, අවසර පත්‍රයේ නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවාසි සහිත නොවිය යුතු ගෙවීම් ප්‍රමාණයක් අනුව , සේවායෝජක විසින් පඩි ගෙවිය යුතු ය.

(ආ) අවසර පත්‍රය, ආඥාපනතේ 39(3) වන වගන්තිය යටතේ අවලංගු නොකළහොත්, ඒ අවසර පත්‍රයේ නියමිත කාලසීමාව තුළ වලංගු විය යුතු ය.

(2) ආඥාපනතේ 39 (3) වන වගන්තිය යටතේ සේවායෝජකයාට යවන සෑම දැන්වීමක් ම , මෙහි උපලේඛනයෙහි දැක්වෙන 1 වන ආකෘති පත්‍රයෙහි විය යුතු ය . තවද, එම දැන්වීම් ලියාපදිංචි කළ තැපෑලෙන් සේවායෝජකයා වෙත යැවිය යුතු ය.

24. (1) සෑම සේවායෝජකයෙක් ම , ආඥාපනතේ 41 වන වගන්තිය යටතේ තැබිය යුතු ලේඛනයේ හෝ ලේඛනවල ඒ වගන්තියේ නියමිත විස්තර වලට අමතරව තමා සේවයෙහි යොදවන එක් එක් කම්කරුවාට ගෙවූ පඩි අනු ප්‍රමාණය ද එම කම්කරුවා ඉපයූ දළ පඩිය ද ඒ දළ පඩියෙන් අඩුකළ මුදල් ද දැක්විය යුතු ය.

(2) 5 වන නියෝගයෙහි සඳහන් එක් එක් නිලධරයා, ආඥාපනතේ 41(2) වගන්තියේ කාර්යයන් සඳහා නියමිත නිලධරයකු විය යුතුය.

25. පඩි පාලක සභාව පිහිටුවා ඇත්තේ යම් කර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් ද එවැනි කර්මාන්තයක සේවයේ යොදවනු ලබන යම් කම්කරුවකුගේ සේවායෝජකයකු විසින් ආඥාපනතේ 42 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු දැන්වීම --

(අ) මෙහි උපලේඛනයෙහි දැක්වෙන ii වන ආකෘති පත්‍රයට සාරානුකූල විය යුතු ය;

(ආ) සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලින් විය යුතු ය;

(ඇ) එම කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් බලාත්මකව පවත්නා ඒ පඩි පාලක සභාවේ තීරණවලට අතිරේකව, ඒ කර්මාන්තයෙහි ඒ සේවායෝජකයා විසින් සේවයේ නියුක්ත කර ඇති එක් එක් කම්කරුවාගේ පඩියෙන් මුදල් අඩු කර ගැනීමට අවසර දී ඇත්තේ කවර කාරණා සඳහා ද යන වග ද මේ නියෝගවල 2 වන නියෝගය යටතේ ආහාර ද්‍රව්‍යයක් සඳහා පඩියෙන් මුදල් අඩුකර ගන්නේ නම් ඒ යම් ආහාර ද්‍රව්‍යයක මිළ ද එහි දැක්විය යුතු ය ;

(ඈ) එම කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන්නේ යම් ස්ථානයක ද, එහි කිසියම් ප්‍රකට නැනක, ප්‍රදර්ශනය කරවිය යුතු ය.

26. ආඥාපනතේ 46(i) වන වගන්තිය යටතේ වන සෑම දැන්වීමක්ම, මෙහි උපලේඛනයෙහි iii වන ආකෘති පත්‍රයෙහි විය යුතු ය.

27. කොමසාරිස්වරයා ද 5 වන නියෝගයෙහි සඳහන් එක් එක් නිලධරයා ද, මෙම ආඥාපනතේ 55(1) වන වගන්තියේ කාර්යයන් සඳහා නියමිත නිලධරයකු විය යුතුය.

28. (1) මෙම ආඥාපනතේ හෝ මෙම නියෝගවල අන්‍යාකාරව නිශ්චිත විධිවිධාන සලසා ඇති අවස්ථාවන් හි හැර , සේවායෝජකයකු හෝ වෙනත් තැනැත්තකු වෙත , ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන කිසියම් දැන්වීමක්, විධානයක් හෝ අධියාචනයක් භාරදීම එය අතින් ගෙන ගොස් භාරදීමෙන් හෝ ලියාපදිංචි කළ තැපෑලෙන් හෝ එසේ නැතහොත්, දැන්වීම, විධානය හෝ අධියාචනය ඔහුගේ වාසස්ථානය ලෙස අවසන් වශයෙන් දන්නා ස්ථානයට පිවිසෙන දොරටුවෙහි, ඇලවීමෙන් සිදු කළ යුතුය.

(2) එවැනි දැන්වීමක්, විධානයක් හෝ අධියාචනයක් ලියාපදිංචි කළ තැපෑලෙන් භාරදෙන විටකදී, වර්ෂ 1934 මෙරට තැපැල් ව්‍යවස්ථාවල 67 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ නිකුත් කළ භාරදීමේ නිවේදනය, එවැනි දැන්වීමක්, විධානයක් හෝ අධියාචනයක් භාර දුන් බවට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි විය යුතු ය.

29. මෙම ආඥාපනතේ හෝ මෙම නියෝගවල හෝ අන්‍යාකාරව නිශ්චිත විධිවිධාන සලසා ඇති අවස්ථාවක හැර යම් කර්මාන්තයක කම්කරුවන් සේවයේ යොදවන හෝ යෙදවූ සේවායෝජකයකු වෙත හෝ වෙනත් තැනැත්තකු වෙත ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන සෑම දැන්වීමක්, විධානයක් හෝ අධියාචනයක් ම පහත සඳහන් පරිදි භාරදිය හැකි ය :-

(අ) සේවායෝජකයෙකුට හෝ වෙනත් තැනැත්තෙකුට අතින් ම ගෙන ගොස්, භාරදීමෙන්; හෝ

(ආ) සේවායෝජකයා හෝ වෙනත් තැනැත්තා සංස්ථාවක් වන විටකදී, එහි ලේකම්වරයාට හෝ, එවැනි නිලධරයකු හෝ අධ්‍යක්ෂවරයකු වෙත හෝ එම සංස්ථාවේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය භාරව සිටින තැනැත්තා වෙත භාරදීමෙන් ; සහ

(ඇ) සේවායෝජකයා හෝ වෙනත් තැනැත්තා සංස්ථාගත නොකළ පුද්ගල මණ්ඩලයක් වන විටදී එවැනි මණ්ඩලයක සභාපති, ලේකම් හෝ එවැනි නිලධරයකු වෙත භාරදීමෙන්.

30. සෑම පඩි පාලක සභාවක සහ සෑම පඩිපාලක කාරක සභාවක සියළුම සාමාජිකයන්ගේ නම් , අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් පත්‍රයෙහි ද , එක් සිංහල ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක, එක් දෙමළ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක සහ එක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක ද පළ කළ යුතු ය.

31. (අ) පඩි පාලක සභාවක සෑම නියෝජිත සාමාජිකයෙකුටම, එවැනි සාමාජිකයෙකු එවැනි පඩිපාලක සභා රැස්වීමකට

සහභාගී වන සෑම දිනයක් වෙනුවෙන් රුපියල් හාරසියයක (400/-) යැපීම් දීමනාවක්, පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කරන අරමුදල් වලින් කොමසාරිස්වරයා විසින් ගෙවිය යුතු ය;

(ආ) රාජ්‍ය නිලධරයකු නොවන පඩි පාලක සභාවේ සෑම පත්කළ සාමාජිකයෙකුට ම, එවැනි සාමාජිකයෙකු එවැනි පඩිපාලක සභාවක රැස්වීමකට සහභාගි වන සෑම දිනයක් වෙනුවෙන් රුපියල් හාරසියයක (400/-) යැපීම් දීමනාවක්, පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කරන අරමුදල් වලින් කොමසාරිස්වරයා විසින් ගෙවිය යුතු ය;

(ඇ) රාජ්‍ය නිලධරයකු නොවන පඩි පාලක සභාවක සෑම නියෝජිත සාමාජිකයෙකුට ම හෝ පත් කළ සාමාජිකයෙකුටම ඔහු තම රාජකාරිය ඉටු කිරීමේ දී කරන ගමන් බිමන් වලට , ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කළ අරමුදල් වලින් ගමන් වියදම් දීමනාවක් කොමසාරිස්වරයා විසින් ගෙවිය යුතු ය. එම ගමන් වියදම් දීමනාව පහත සඳහන් විධිවිධාන අනුව ගණන් බැලිය යුතුය :-

(i) යුක්ති සහගත ලෙස දුම්රියෙන් ගිය හැකි කිසියම් ගමනක් හෝ ගමනක කිසියම් කොටසක් වෙනුවෙන්, පළමුවෙනි පන්තියේ දුම්රිය ගාස්තුවට වැඩි නොවන ගමන් වියදම් දීමනාවක්;

(ii) පෞද්ගලික හෝ කුලියට ගත් වාහනයකින් ගිය කිසියම් ගමනක් හෝ ගමනක කොටසක් වෙනුවෙන්, එවැනි ගමනක් යුක්ති සහගත ලෙස දුම්රියෙන් ගිය නොහැකි නම් , රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ගෙවනු ලබන ගමන් වියදම් දීමනාවට සමාන ගමන් වියදම් දීමනාවක්;

(iii) බස් රථයකින් හෝ වෙනත් ප්‍රසිද්ධ වාහනයකින් යන කිසියම් ගමනක් වෙනුවෙන් ගාස්තු වශයෙන් ඇත්ත වශයෙන් ගෙවූ මුදල් ප්‍රමාණයට සමාන ගමන් වියදම් දීමනාවක්;

එසේ වුවද, පඩි පාලක සභාවේ නියෝජිත සාමාජිකයෙකු හෝ පත්කළ සාමාජිකයෙකු අනුක්‍රම දිනවල එක් පඩි පාලක සභා රැස්වීමකට හෝ ඊට වැඩි සභා වාර ගණනකට සහභාගි වූ විට , එම සාමාජිකයා සභාවට එන ප්‍රථම ගමන ද සඳහා පමණක් ඉහත විධිවිධාන අනුව ගමන් වියදම් දීමනාවක් දිය යුතුය.

එසේ වුවද, එසේ පඩි පාලක සභා රැස්වීම පැවැත්වෙන ස්ථානයේ සිට සැතපුම් පහළොවකට නොවැඩි දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළත ස්ථානයක සිට පැමිණෙන කිසියම්

සාමාජිකයෙකුට ඉහත දැක් වූ විශේෂ දීමනාව අදාළ නොවිය යුතු ය;

(ඇ) රාජ්‍ය නිලධරයකු වන පත් කළ සාමාජිකයකුට තම රාජකාරිය ඉටුකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට අදාළ කරවිය හැකි මුදල් රෙගුලාසිවල විධිවිධාන අනුව ගමන් වියදම් දීමනාවක් ද, යැපීම් වියදම් දීමනාවක් ද හිමි විය යුතු ය.

32. කිසියම් කර්මාන්තයකට අදාළ ජීවන තත්ත්වය සහ වැඩ කොන්දේසි විමර්ශනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා කොමසාරිස්වරයා හෝ 5 වන නියෝගයේ සඳහන් යම් නිලධරයකු විසින් ---

(අ) ඒ කර්මාන්තය කිසියම් තැනැත්තකු විසින් පවත්වාගෙන යන යම් ස්ථානයකට ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීම ද,

(ආ) ඒ තත්ත්වයන්ට හා කොන්දේසිවලට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් වන්නා වූ ද එම තැනැත්තා විසින් තබන ලද්දාවූ ද යම් ලේඛනයක් හෝ වාර්තාවක් හෝ ඉන් යම් කොටසක් පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒ සම්පූර්ණ ලේඛනයක හෝ වාර්තාවක හෝ ඉන් යම් කොටසක හෝ පිටපත් ගැනීම ද,

(ඇ) ඒ තැනැත්තා දන්නා එවැනි යම් තොරතුරු වෙතොත් , ඒවා සපයන ලෙස ඒ තැනැත්තාගෙන් ඉල්ලා සිටීම ද කළ හැකිය. තවද ඒ තැනැත්තා විසින් කොමසාරිස්වරයාට හෝ එකී නිලධරයාට හෝ එම ස්ථානයට ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කිරීමට හා එවැනි යම් ලේඛනයක් හෝ වාර්තාවක් හෝ ඉන් යම් කොටසක් හෝ පරීක්ෂා කිරීමට සහ සම්පූර්ණ ලේඛනයක , වාර්තාවක හෝ ඉන් යම් කොටසක පිටපත් ගැනීමට ඉඩ දිය යුතු අතර එකී තොරතුරු ද සැපයිය යුතුය.

33. අංක 9,209 හා 1943.12.03 වැනි දින දරන ලංකාණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබ , වරින්වර සංශෝධනය කරනු ලැබුවා වූ වර්ෂ 1943 පඩි පාලක සභා නියෝග ද, අංක 9,162 සහ 1943 අගෝස්තු මස 27 වැනි දින දරන ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලැබුවා වූ නියෝගය ද මෙයින් අවලංගු කරනු ලැබේ.

34. (1) මෙම නියෝගවල --

" කොමසාරිස්වරයා " සහ " නියෝජිත සාමාජිකයා " යන යෙදුම්වල ආඥාපනතෙහි ඒවාට දී ඇති අර්ථය ම ඇත්තේ ය.

" පළාත් පාලන ආයතනය " යන්නෙන් යම් මහ නගර සභාවක්, නගර සභාවක්, සුළු නගර සභාවක් හෝ ගම් සභාවක් අදහස් වෙයි.

“ ආඥාපනත ” යන්නෙන් (136 වන අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥපනත අදහස් වේ.

(2) මෙම නියෝගවල කාර්ය සඳහා පඩි පාලක සභාවක් සම්බන්ධයෙන් “ ලේකම් ” යන්නට පඩි පාලක සභාවේ එක් එක් සම ලේකම්වරයා ද, සහකාර ලේකම්වරයා ද ඇතුළත් විය යුතු ය.

උපලේඛනය

“ආ” දරන ලැයිස්තුව

කරණවැමියකුගේ,

ඇදුම් පිරිසිදු කරන්නකුගේ සේවය.

“ආ” දරන ලැයිස්තුව

මාසික පඩි ලබන්නන් වූ විට , යුක්ති සහගත හේතුවක් නොමැතිව වැඩට නොපැමිණීම,

යුක්ති සහගත හේතුවක් නොමැතිව පමාවී වැඩට පැමිණීම.

සේවායෝජකයාට අයත් භාණ්ඩ හෝ ද්‍රව්‍යවලට හානි සිදු කිරීම, හෝ ඒවා නැති කිරීම, ඒ හානිය හෝ නැති කිරීම කම්කරුවාගේ නොසැලකිල්ලට, හිතුවක්කාරකමට හෝ වැඩ පැහැර හැරීමට එක එල්ලේ ම ආරෝපණය කළ හැකි අවස්ථාවක,

වැඩ කිරීමේදී නොසැලකිල්ලට හෝ අනුදෝග්‍යයෙන් වැඩ කිරීම , රාජකාර්ය වේලාවේ නිදා ගැනීම.

කම්කරුවාට ඔහුගේ වැඩ සම්බන්ධයෙන් දෙනු ලැබූ කිසියම් නීත්‍යානුකූල නියෝගයක් ඕනෑකමින්ම පිළි නොපැදීම.

සේවා යෝජකයාට අයත් භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍ය සොරකම් කිරීම.

සේවා යෝජකයාගේ ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධයෙන් වංචා කිරීම හෝ වංක කම

වැඩ කරන කාලය තුළ බීමත්කම.

ඕනෑකමින්ම අණට අකීකරුවීම හා ඕනෑකමින්ම විනය කඩකිරීම.

ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා සේවායෝජකයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට එන මහජනයාට අවිනීතවීම හෝ අපහසුකම් ඇති කිරීම.

සාවද්‍ය හෝ නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශ කිරීම.

බොරු ලෙඩ ගැනීම.

සේවායෝජකයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ සවිකර තිබෙන ආරක්ෂෝප ක්‍රමවලට අවහිර කිරීම.

සේවායෝජකයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය භාරව සිටින තැනැත්තාගේ පූර්ව අවසරය නොලැබ එම ස්ථානය තුළ පත්‍රිකා හෝ දැන්වීම් , ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ බෙදා හැරීම.

සේවායෝජකයාගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිරිසිදුව තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දෙන ලද උපදෙස්වලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම.

තහනම් ප්‍රදේශයක දුම්බීම.

I වන ආකෘති පත්‍රය

(23 (2) වන නියෝගය)

(136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 39(3) වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය

ඔබ විසින් සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ කම්කරුවකු වන .... හට (136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 39(1) වන වගන්තිය යටතේ දෙනු ලැබූ අවසර පත්‍රය ..... වන මා විසින් එම ආඥාපනතේ 39(3) වන වගන්තිය අනුව .... දින සිට බල පැවැත්වෙන සේ අවලංගු කරන බැව් .... වන ඔබට මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අත්සන .....

දිනය ....

අවලංගු කිරීම සිදුකරන නිලධාරියාගේ තනතුර

II වන ආකෘති පත්‍රය

(25 වන රෙගුලාසිය)

(136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 42 වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය

එවැනි පඩිපාලක සභාවක් විසින් එළඹෙනු ලැබ ක්‍රියාත්මක වන තීරණ	අඩුකිරීම්	සේවායෝජකයා විසින් කම්කරුවන්ට විකුණනු ලැබූ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල

III වන ආකෘති පත්‍රය

(26 වන නියෝගය)

(136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 46(1) වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය

..... (නම සහ තනතුර)

වන මම (136 වැනි අධිකාරය වන) පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 4(1)/44(1)/44(2) යන වගන්තිය යටතේ ඔබට විරුද්ධව .....

..... අධිකරණයේ පවරා ඇති නඩු විභාගයේ දී මෙහි උපලේඛනයෙහි 1 වන තීරුවෙන් දැක්වෙන්නා වූ ද , එම උපලේඛනයෙහි 1 වන තීරුවෙන් දැක්වෙන්නා වූ ද , එම උපලේඛනයෙහි 11 වන තීරුවෙහි ඊට අනුරූප සටහන් පරිදි , නියමිත වශයෙන් දැක්වෙන කාලසීමාව වෙනුවෙන් ඔබ විසින් සේවයෙහි යොදවනු ලද්දා වූ ද, කම්කරුවන්ට එම ආඥාපනතේ ..... වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව පඩි ගෙවීම ඔබ විසින් පැහැර හැරීම ගැන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන බැව් , පඩි පාලක සභා ආඥාපනතේ 46(1) වන වගන්තිය ප්‍රකාර .....

..... වන ඔබට මෙයින් දැනුම් දෙමි.

.....

අත්සන හා තනතුර

උපලේඛනය

1 වන තීරුව	**11 වන තීරුව**
කම්කරුවාගේ නම	පඩි නොගෙවූයේ කුමන කාලසීමාවක් වෙනුවෙන් ද යන වග

අදාළ නොවන දෑ කපා හරින්න.